

भदौ - १

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३१, अङ्क ९

२०७९ भदौ १-१५

पूर्णाङ्क ७२३



प्रकाशक

सर्वोच्च अदालत

रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (विक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री लालबहादुर कुँवर, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरे, प्रतिनिधि, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री निर्मला पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
अधिवक्ता श्री सुरज खत्री, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
अधिवक्ता श्री ऋषिराम घिमिरे, सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
प्रा.डा.विजय सिंह सिजापति, डिन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री हरिराज कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री नगेन्द्रकेशरी पोखरेल

सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

शाखा अधिकृत श्री दिपक पोखरेल
शाखा अधिकृत श्री योमा मुलपती
शाखा अधिकृत श्री नरेश कार्की
नायब सुब्बा श्री निरजकुमार ढुंगाना
नायब सुब्बा श्री भीमराज घिमिरे
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कम्प्युटर अपरेटर श्री मञ्जु खडका
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युत दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री निलदेव रिजाल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

मुद्रण अधिकृत श्री कान्छा श्रेष्ठ
मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
नायब सुब्बा श्री शिवहरि अधिकारी
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
सिनियर कार्टोग्राफर श्री विपिन अधिकारी
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री सुमन राजथला
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमिल्सिना
सिनियर प्रेसम्यान श्री अर्जुन घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
बुकबाइन्डर श्री धनमाया मानन्धर

विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू

इजलास नं. १	१८	इजलास नं. ९	२
इजलास नं. २	४	इजलास नं. १०	२
इजलास नं. ४	३	इजलास नं. ११	४
इजलास नं. ५	३	इजलास नं. १२	३
इजलास नं. ६	३	इजलास नं. १३	३
इजलास नं. ७	४	इजलास नं. १४	२
इजलास नं. ८	३		
जम्मा	३८	जम्मा	१६

कूल जम्मा ३८ + १६ = ५४

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)
हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्नेछः

सअ बुलेटिन, २०७०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थः सअ बुलेटिन, २०७१, भदौ - १, पृष्ठ १

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.७५ र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएकोसमेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
इजलास नं. १			१ - १९
१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	सगुन पाण्डे वि. उच्च अदालत पाटनसमेत	१
२.	उत्प्रेषण, परमादेश	गुरुप्रसाद दाहाल वि. राजनकुमार राउतसमेत	२
३.	बहुविवाह	नेपाल सरकार वि. वृज खत्रीसमेत	३
४.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. रिहान भन्ने तरुण रोजान खनगवालसमेत	४
५.	हाडनातामा जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. लोकेन्द्र राई	७
६.	कर्तव्य ज्यान	भविन्द्र राई वि. नेपाल सरकार	७
७.	जबरजस्ती करणी	रफिक शेख वि. नेपाल सरकार	९
८.	जबरजस्ती करणी	वीरबहादुर वि.क. वि. नेपाल सरकार	९
९.	हाडनाता र जबरजस्ती करणी	परिवर्तित नाम दाङ ५६(१७)ख वि. नेपाल सरकार	१०
१०.	अपहरण	दिनानाथ पटेल वि. नेपाल सरकार	११

११.	लागु औषध (ब्राउन सुगर)	गुड्डु भन्ने परवेज आलम वि. नेपाल सरकार	१२
१२.	जबरजस्ती करणी	परिवर्तित नाम सङ्केत नं.५२ (११) वि. नेपाल सरकार	१३
१३.	नामसारी	रामचन्द्रेश्वर यादव वि. विजयकुमार यादव	१४
१४.	जग्गा खिचोला चलन	गोगल साहुसमेत वि. सुनरीदेवी तेलीन	१५
१५.	सार्वजनिक जग्गामा बनाएको घर भत्काई खिचोला छोडाई सार्वजनिक कायम	मिश्रीप्रसाद यादवसमेत वि. बहिदारप्रसाद यादवसमेत	१६
१६.	चोरी	नेपाल सरकार वि. पुरन खड्का	१७
१७.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. सरण सुब्बा	१८
१८.	जबरजस्ती र हाडनाता करणी	सातदोबाटो (श) वि. नेपाल सरकार	१८

इजलास नं. २			१९ - २३
१९.	उत्प्रेषणसमेत	केशवप्रसाद ढुङ्गाना वि. कृषि अनुसन्धान परिषद्, सिंहदरबार, प्लाजा, काठमाडौं	१९
२०.	वैदेशिक रोजगार ठगी	लक्ष्मीदेवी गुरुङ वि. नेपाल सरकारसमेत, वीरबहादुर गुरुङ वि. नेपाल सरकार, तिर्थबहादुर गुरुङ वि. नेपाल सरकार	२०
२१.	उत्प्रेषणसमेत	प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेत वि. समुन्द्र खड्कासमेत	२१
२२.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	राम शंकरलाल देव वि. पुनरावेदन अदालत राजिवराजसमेत	२२
इजलास नं. ४			२३ - २५
२३.	जबरजस्ती करणी तथा जबरजस्ती चोरी	नेपाल सरकार वि. कलाम मिया कवारी	२३
२४.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. नेत्रबहादुर तामाङ	२३
२५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. सरिता लिम्बू सावा, सरिता लिम्बू सावा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. बालकुमार गुरुङ	२४

इजलास नं. ५			२५ - २८
२६.	लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम	मोहन यादव वि. किरणकुमारी यादव	२५
२७.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. विरू भन्ने विरेन्द्र राजी	२६
२८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	कृष्ण वाग्ले वि. गृह मन्त्रालयसमेत	२७
इजलास नं. ६			२८ - ३०
२९.	मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार	नेपाल सरकार वि. सिबी गुरुङ भन्ने छुबहादुर गुरुङ, कृष्ण घिमिरे वि. नेपाल सरकार, मुकेश साह वि. नेपाल सरकार	२८
३०.	जबरजस्ती करणी	श्याम लामा वि. नेपाल सरकार, राजन थापा वि. नेपाल सरकार, सुजन घिमिरे वि. नेपाल सरकार	२८
३१.	जबरजस्ती करणी उद्योग	नेपाल सरकार वि. रणबहादुर बुढा	२९
इजलास नं. ७			३० - ३४
३२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	गोकुल पराजुलीसमेत वि. गृह मन्त्रालयसमेत	३०
३३.	लागु औषध (ब्राउन सुगर)	नेपाल सरकार वि. अशोक खड्कासमेत	३१

३४.	उत्प्रेषणसमेत	सुशितकुमार मिश्र वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत	३२
३५.	उत्प्रेषणसमेत	रफिद मियाँ वि. चन्दा देवी थरुनीसमेत	३३
इजलास नं. ८			३४ - ३६
३६.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	होमराज सिलवाल वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भरतपुर, चितवनसमेत	३४
३७.	खिचोला छोडाई हक कायम दर्ता चलन	कपिलदेव साह कलवार वि. धुनिया कलवारीनसमेत	३५
३८.	हकसफा	धनमाया कार्की वि. कुलबहादुर कार्की	३५
इजलास नं. ९			३६ - ३९
३९.	मानव बेचबिखन	सुनिल भट्टराई भन्ने खगेन्द्र भट्टराई वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. सुनिल भट्टराई भन्ने खगेन्द्र भट्टराई	३६
४०.	कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी	फुरी शेर्पा वि. नेपाल सरकार	३७
इजलास नं. १०			३९ - ४०
४१.	परमादेश	सुरेश पौडेल वि. शिक्षा मन्त्रालयसमेत	३९

४२.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	तिर्थ राई वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) समेत	४०
इजलास नं. ११			४१ - ४५
४३.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. डिल्लीराम अधिकारीसमेत	४१
४४.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. उपेन्द्रराज खनालसमेत	४२
४५.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	दिनेश श्रेष्ठ वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत	४३
४६.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. शिशिर चन्द्र शर्मा पौडेलसमेत	४४
इजलास नं. १२			४५ - ४७
४७.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. रमा खड्का	४५
४८.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. कैलास अर्याल	४६
४९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	राजन भेटवाल वि. कृष्णराज पौडेलसमेत	४६
इजलास नं. १३			४७ - ५१
५०.	कर्तव्य ज्यान	विक्रम थारु वि. नेपाल सरकार, रेनु थापा चौधरी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रेनु थापा चौधरी	४७

५१.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	खगेन्द्र सेन्डाङ वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ताप्लेजुङसमेत	४९
		सुनिलकुमार चौहान वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, महाराजगन्जसमेत	
५२.	अदालतको अवहेलना		५०

इजलास नं. १४			५१ - ५२
५३.	वन्यजन्तु आखेटोपहार ओसारपसार गरेको	नेपाल सरकार वि. शालिकराम भण्डारीसमेत	५१
५४.	उत्प्रेषणसमेत	बासुदेव शाह वि. शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत	५२

इजलास नं. १

१

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-WH-०३६०, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, सगुन पाण्डे वि. उच्च अदालत पाटनसमेत

रिट निवेदक सगुन पाण्डे नवराजधानी को-अपरेटिभका सञ्चालक अध्यक्ष रहेको कुरामा कुनै विवाद देखिएन । जाहेरवालाहरू सुभद्रा कार्की रायमाझी, सुरेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग, हरिनारायण चित्रकार, तेजनारायण गौतम र हेमराज अर्यालले विभिन्न मितिमा उक्त सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले फिर्ता नगरेको कारण निज जाहेरवालाहरूले मिति २०७२।१।२ र मिति २०७२।२।२७ मा रीतपूर्वक दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान भई ठगी मुद्दा चली प्रतिवादी सगुन पाण्डेसमेतलाई कैद र जरिवानाको सजायसमेत हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भइसकेको देखियो । त्यसैगरी उक्त सहकारी संस्थामा जाहेरवालाहरू मुना विष्ट, मैयादेवी कर्माचार्य र इन्दिरा कर्माचार्यले जम्मा गरेको रकम फिर्ता नगरी ठगी गरेको भनी निज जाहेरवालाहरूले मिति २०७५।२।२० मा रीतपूर्वक दिएको जाहेरी आधारमा अनुसन्धान भई रिट निवेदक प्रतिवादी सगुन पाण्डेसमेत उपर मिति २०७५।९।२७ मा ठगी मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । निज जाहेरवालाहरूले यसअघि अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीमा जाहेरी दिएको देखिएको छैन । डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौंमा सामान्य जानकारीसम्म दिएकोमा स्पष्ट रूपमा रकम नोक्सानी हिनामिना भएको भनी उल्लेख नभएको र सो जानकारी दिनेमध्येका निवेदक मुना विष्टको सो निवेदनमा दस्तखत गरेको देखिँदैन । रकम

हिनामिना गरेको भनी कसैले उल्लेख गरेकोसम्मको आधारलाई रीतपूर्वकको जाहेरी परिसकेको भन्न मिल्दैन । सहकारी संस्थामा बचत गरेका बचतकर्ताहरू धेरै हुन सक्ने र बचतकर्ताहरूले एकै पटक जाहेरी दिन सक्ने अवस्था हुँदैन । सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता लिन फरक फरक व्यक्तिले फरक फरक मितिमा थाहा पाउनु स्वाभाविक हुन्छ । जाहेरवाला मुना विष्टले अधिकार प्राप्त निकायमा रीतपूर्वक जाहेरी नदिएको अवस्थामा डिभिजन सहकारी कार्यालयमा दिएको जानकारीसम्मको निवेदनलाई अनुसन्धान अधिकारीले उसै बखत थाहापाइसकेको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने ।

कुनै पनि व्यक्तिउपर फरक फरक जाहेरवालाहरूले विभिन्न मितिमा दिएको जाहेरीको आधारमा अधिकारप्राप्त निकायले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन संविधान तथा कानूनले प्रतिबन्ध लगाएको देखिँदैन । यी रिट निवेदकउपर २०७२ सालमा परेको जाहेरीअनुसार कानूनबमोजिम अनुसन्धान भई ठगी मुद्दा चली फैसला भइसकेको छ । सो ठगी मुद्दामा भएका जाहेरवालाहरूभन्दा फरक जाहेरवालाहरूले २०७५ सालमा थाहापाई यीनै रिट निवेदकउपर रीतपूर्वक दिएको जाहेरीको आधारमा अधिकार प्राप्त निकायबाट अनुसन्धान भई ठगी मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । फरक जाहेरवालाहरूले फरक मितिमा आफू ठगिएको कुरा थाहापाई जाहेरी दिँदा एकै व्यक्तिउपर फरकफरक व्यक्तिले विभिन्न मितिमा जाहेरी दिन र अनुसन्धान एवम् अभियोजन गर्न पाउने हक सुरक्षित नै हुन्छ । यसरी मुद्दाको विषयवस्तु एकै प्रकृतिको हुँदा त्यसलाई एउटै कसुर भएको भनी एकै व्यक्तिउपर दोहोरो कारबाही गरेको मान्न नमिल्ने । यसबाट संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चालाइने र सजाय दिइने छैन भन्ने प्रावधानको

प्रतिकूल भएको मान्न मिल्ने नदेखिने।

रिट निवेदक प्रतिवादी सगुन पाण्डेसमेत उपर जाहेरवालाहरूले मिति २०७५।५।२० मा रीतपूर्वक दिएको जाहेरीको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७५।५।२७ मा ठगी मुद्दा दर्ता भएको छ। सो ठगी मुद्दामा निज प्रतिवादी सगुन पाण्डेसँग पचहत्तर लाख रूपैयाँ धरौटी माग गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।४।२७ मा थुनछेक आदेश भएको र सो आदेशानुसार माग भएको धरौटी निज प्रतिवादी सगुन पाण्डेले बुझाउन नसकी कारागारमा थुनामा रही मुद्दाको पुर्पक्ष भइरहेको भन्ने देखिन्छ। यी रिट निवेदकउपर लगाइएको आरोप हदम्यादभित्रको छ छैन ? आरोप ठहर हुने वा नहुने के हो ? र यी निवेदक कसुरदार हुन वा होइनन् भन्ने सम्बन्धमा सो मुद्दा हेर्ने साधिकार निकायबाट निर्णय हुने नै हुन्छ। यी रिट निवेदकउपर चलेको ठगी मुद्दाको विषय बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट विवेचना गर्न मिल्दैन। सो विषयका सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त निकायबाटै सबुद प्रमाण बुझी व्याख्या विश्लेषण गरी कानूनबमोजिम निर्णय हुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ। यस प्रकार मुद्दा हेर्ने अधिकारप्राप्त निकायले कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु अगावै रिट निवेदकउपर लागेको आरोपको सम्बन्धमा विधि र प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान सम्पन्न भई सक्षम अदालतमा दायर भएको मुद्दामा भएको आदेशानुसारको धरौटी निवेदकले बुझाउन नसकी कारागारमा थुनामा बसी मुद्दा पुर्पक्ष भइरहेको अवस्थालाई निवेदकको गैरकानूनी थुना मान्न मिल्ने नदेखिने।

रिट निवेदकउपर अधिकारप्राप्त निकायले अनुसन्धान पूरा गरी दायर गरेको ठगी मुद्दामा भएको आदेशानुसारको धरौटी बुझाउन नसकी कारागारमा थुनामा बसी मुद्दा पुर्पक्ष भइरहेको विषयले निवेदकको के कुन हक अधिकार, के कसरी हनन हुन गएको हो ? बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुने आधार के

हुन सक्छ ? सो विषय रिट निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन सकेको पाइएन। सक्षम अदालतमा मुद्दा पुर्पक्ष भइरहेको विषयले निवेदकको संवैधानिक हक एवम् कानूनी हक अधिकार हनन हुने अवस्था हुँदैन। सिद्धान्ततः मौलिक हक एवम् कानूनी हक प्रचलन गराउन रिट जारी गरिन्छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने सन्दर्भमा निवेदकको थुना गैरकानूनी रहेको हुनुपर्छ। गैरकानूनी थुना भएको अवस्थामा मात्र यस प्रकारको आदेश जारी गरिने अवस्था हुन्छ तर प्रस्तुत रिट निवेदकको उक्त अवस्था रहेको देखिँदैन। कानूनबमोजिम सक्षम अदालतबाट निवेदकलाई माग भएको धरौटी बुझाउन नसकी कारागारमा थुनामा बसी मुद्दा पुर्पक्ष भइरहेको विषयलाई गैरकानूनी मानी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिन नआउने।

अतः रिट निवेदकउपर ठगी मुद्दाको अभियोग लगाएको र मुद्दा हेर्ने साधिकार निकाय काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दामा भएको थुनछेक आदेश अनुसार माग भएको धरौटी दाखिल गर्न नसकी कारागारमा थुनामा बसी मुद्दा पुर्पक्ष भइरहेको देखिँदा त्यसरी राखिने थुनालाई गैरकानूनी मान्न मिल्ने। विपक्षीहरूको काम कारबाहीबाट निवेदकको संवैधानिक एवम् कानूनी हकमा आघात परेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: रामचन्द्र खड्का

इति संवत् २०७७ साल जेठ २९ गते रोज ५ शुभम्।

२

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०७३-WO-०५०७, उत्प्रेषण, परमादेश, गुरुप्रसाद दाहाल वि. राजनकुमार राउतसमेत

निवेदक प्रतिवादीले प्रकाशित म्याद सूचनामा

उल्लिखित वतन मेरो होइन, हाल संखुवासभा जिल्लामा विर्ता गा.वि.स. छैन भनी जिकिर लिए पनि पछिल्लो पटक जारी म्याद उक्त वतनमा जारी नभई संखुवासभा जिल्ला, माम्लिङ १ वतन उल्लेख भई जारी भएको देखियो। निवेदकले दिएको रिट निवेदनमा पनि निजले सोही वतन उल्लेख गरेको अवस्थामा निवेदकले जिकिर लिए जस्तो विपक्षीले हुँदै नभएको वतन उल्लेख गरेर सोही वतनमा म्याद जारी गरिएको भन्ने देखिन आएन। प्रतिवादीको वतनमा म्याद तामेल हुन नसकेपछि दैनिक पत्रिकामा म्याद सूचना प्रकाशित गरिनुले मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. को प्रक्रिया विपक्षीहरूले पालना गरेको कुरामा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेन। आफैँले गरिदिएको लिखतमा उल्लिखित वतनमा पनि म्याद तामेल हुन नसकेको र पत्रिकामा प्रकाशित सूचना पनि थाहा पाइन भन्ने निवेदकको तर्कलाई प्रचलित कानूनले मद्दत गर्ने देखिएन। यस्तो अवस्थामा लेनदेन मुद्दामा यी निवेदकका नाममा जारी भएको म्याद रीतपूर्वक तामेली भएको भन्ने कुरामा अन्यथा नदेखिने।

उत्प्रेषणको आदेश मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी भए गरेका काम कारबाही बदर गर्ने प्रयोजनार्थ जारी गरिन्छ भने कानूनद्वारा तोकिएको कार्य गर्न इन्कार गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई त्यस्तो कर्तव्य पूरा गराउन परमादेशको आदेश जारी गरिन्छ। यस विपरीतको अवस्थामा उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने।

अतः प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक स्वयंले उल्लेख गरेको साथै निजको नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित वतनअनुसार नै म्याद सूचना प्रकाशित भएको अवस्थामा उक्त म्याद सूचना रीतपूर्वक तामेल नभएको भन्ने नदेखिई रीतपूर्वकको हो भन्ने सप्रमाण पुष्टि हुन आएको अवस्थामा निवेदकले जिकिर लिएजस्तो विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण

परमादेशसमेतको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: सुभाषचन्द्र दाहाल

कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७५ साल फागुन २७ गते रोज २ शुभम्।

३

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-CR-०७३०, बहुविवाह, नेपाल सरकार वि. वृज खत्रीसमेत

प्रस्तुत मुद्दामा आफ्नो श्रीमान् वृज खत्रीले घरमा जेठी श्रीमती जाहेरवाली केशा खत्री हुँदाहुँदै कान्छी श्रीमती फुलथुङ्गा बिष्ट खत्रीलाई दोस्रो विवाह गरेको भनी जाहेरवालीले मिति २०७३।४।५ मा जाहेरी दिएपछि अनुसन्धान गर्ने निकायले घटनाको बारेमा थाहापाई गरेको अनुसन्धानबाट प्रतिवादी वृज खत्रीले घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै कान्छी श्रीमतीको रूपमा फुलथुङ्गा बिष्ट खत्रीलाई दोस्रो विवाह गरी बहुविवाहको कसुर गरेको देखिन आएकोले मुलुकी ऐन, बिहावारीको ११ नं. को हदम्यादभित्र अभियोगपत्र दर्ता गरेको देखिएरहेको अवस्थामा हदम्याद नघाई जाहेरी पर्न आएको भनी मुद्दा खारेज हुने गरी सुरु कालीकोट जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासको मिति २०७४।५।१५ को फैसला मिलेको देखिन नआउने।

अतः जाहेरवाली केशा खत्रीले जाहेरी दर्ता गराएको मितिले मुलुकी ऐन, बिहावारीको ११ नं. को हदम्यादभित्र अभियोग पत्र दायर भएको अवस्थामा हदम्याद नघाई जाहेरी पर्न आएको भनी मुद्दा खारेज गरेको सुरु कालीकोट जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१२।१५ को फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासको मिति २०७४।५।१५ को फैसला उल्टी भई प्रतिवादी वृज खत्रीको घरमा जाहेरवाली केशा खत्री जेठी श्रीमतीको रूपमा हुँदाहुँदै प्रतिवादी फुलथुङ्गा बिष्ट खत्रीलाई

कान्छी श्रीमतीको रूपमा दोस्रो विवाह गरी बहुविवाहको कसुर गरेको देखिएको हुँदा प्रतिवादीहरू वृज खत्री र फुलथुङ्गा विष्ट खत्रीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, बिहावारीको महलको ९ र १० नं. को कसुरमा सोही महलको १० नं. बमोजिम जनही १ (एक) वर्ष कैद र रु. ५,०००/- (पाँच हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृत : तारादत्त बडु

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७७ साल आषाढ ४ गते रोज ५ शुभम् ।

४

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७५-CR-१३११, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. रिहान भन्ने तरुण रोजान खनगवालसमेत

प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाहरूलाई केन्यामा पुर्‍याएर रेस्टुरेन्टमा कार्य गर्न बाध्य गराएको भन्ने देखिएको छ । जाहेरवालाहरूमध्ये काठमाडौँ परिसर २६ सिआइबी ४४ र काठमाडौँ परिसर २६ सिआइबी ४६ बकपत्र गर्न अदालतमा उपस्थित हुन आएको देखिँदैन । जाहेरवाला काठमाडौँ परिसर २६ सिआइबी ४५ ले प्रतिवादीहरू कसैलाई चिन्दिन, प्रतिवादीहरूले मलाई मानव बेचबिखन ओसारपसार तथा सङ्गठित अपराध जस्ता कार्य गरेका छैनन् । जाहेरी बेहोरा झुठ्ठा हो । प्रहरीले जबरजस्ती सहीछाप गराएका हुन् । बेहोरा पनि सुनाएनन् भनी अदालतमा आई बकपत्र गर्दा प्रतिकूल बकपत्र गरी प्रतिवादीहरूले आफूलाई बेचबिखन गरेको होइन भनी बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले कसुरमा इन्कार रही बयान बेहोरा लेखाएका छन् । जाहेरी बेहोरा र मौकामा भएको प्रमाणित बयानलाई हेर्दा यी जाहेरवालाहरूले आफू विरुद्ध शारीरिक र श्रम शोषण भएको भनी बेहोरा लेखाएका छन् । आफूहरूको यौन शोषण भएको वा आफूहरूलाई वेश्यावृत्तिमा लगाइएको भनी ऐनले

बेचबिखन मानेको उक्त कार्य भएको भनी लेखाएको देखिँदैन । प्रतिवादीहरूले आफूहरूको बेचबिखन गरेको भन्ने केन्याको रेस्टुरेन्टका सञ्चालकहरूले भनेका थिए भनी उल्लेख गरेको भए तापनि उक्त बेहोरा स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । निज सञ्चालकहरूको पहिचान भएको, पक्राउ भएको वा भनाइ बेहोरासमेत लिपिबद्ध हुन सकेको छैन । त्यसैगरी जाहेरवालीको प्रतिकूल बकपत्रसमेतले निज जाहेरवालाहरूलाई केन्यामा लगी बेचबिखन गरेको पुष्टि हुन सकेको छैन । उल्लिखित आधार र प्रमाणहरूबाट जाहेरवालाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान मन्जुर भएको र गन्तव्य देशमा पुर्‍याएपछि इच्छाविपरीत काममा लगाई, पारिश्रमिकसमेत नदिई शारीरिक तथा श्रमको शोषण भएको भन्ने देखिन आएको छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(१) मा उल्लेख भएको मानव बेचबिखन हुने व्यवस्था मुताविक पीडित जाहेरवालाहरूलाई किनबेच गरेको, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाएको वा गैरकानूनी रूपमा शरीरको अङ्ग झिकेको वा वेश्यागमनको कसुर भएको भन्ने देखिन आएको छैन । सो हुँदा अभियोग दाबी तथा पुनरावेदन जिकिर जस्तो मानव बेचबिखनको कसुर भएको देखिन आउने ।

प्रतिवादीहरूको मानव ओसारपसारको कसुरका सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रतिवादीहरूले आर्थिक लाभ लिई भारतीय नागरिकहरूसँग मिली जाहेरवालाहरूलाई केन्यासम्म पुर्‍याएको कुरालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । यी प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाहरूलाई बेचबिखन गर्ने उद्देश्यका लागि केन्या लगेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेको छैन । पीडितहरूको जाहेरी तथा प्रमाणित बयानलाई हेर्दा जाहेरवालाहरूलाई बेचबिखन गर्नका लागि नभई श्रम शोषणका लागि केन्यासम्म पुर्‍याएको र शारीरिक तथा श्रम शोषण गरेको तथा श्रमको पारिश्रमिकसमेत नदिएको भन्ने देखिन्छ ।

सो हुँदा यी प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(क) बमोजिम बेचबिखनका लागि ओसारपसार गरेको नभई सोही ऐनको दफा ४(२)(ख) बमोजिमको शोषण गर्ने उद्देश्यले पीडित जाहेरवालीहरूलाई ललाई फकाई गरी तथा आकर्षक कमाइको प्रलोभनमा पारी, झुक्याई नेपालदेखि केन्यासम्म पुर्‍याएको भन्ने देखिन्छ । सो हुँदा मानव ओसारपसारको कसुरमा प्रतिवादीहरू तरुण रोजान खनगवाल, सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत र सुनिल मगरलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद सजाय हुने गरी भएको सुरु फैसला सदर हुने र प्रतिवादी सविनराज मानन्धरको हकमा निज प्रतिवादीको कसुरमा भूमिका तथा संलग्नताको स्तरबमोजिम सुरु फैसलामा केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने र यी प्रतिवादीहरूको हकमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम नैतिक पतन हुने कसुर कायम गरी भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिने ।

अब सुरु तथा उच्च अदालत पाटनबाट सफाइ पाएका प्रतिवादीहरू आशिष भन्ने केदारबहादुर खड्का, सुनिल अधिकारी, ललितराज सुवाल, राजेन्द्र सुवेदी खत्री, नवीन दाहाल, पूजा बखुन्छे, रिता सिंह सुवाल, रोजिना भुजेल, सानु गुरुङहरूको हकमा हेर्दा जाहेरवालाहरूको जाहेरी बेहोरा र प्रमाणित बयानमा यी प्रतिवादीहरूको नाम उल्लेख गरिएको छैन । जाहेरवालाहरूमध्ये काठमाडौँ परिसर २६ सिआइबी ४४ र काठमाडौँ परिसर २६ सिआइबी ४६ बकपत्र गर्न अदालतमा उपस्थित हुन आएको देखिँदैन भने अदालतमा आई बकपत्र गर्ने जाहेरवाला काठमाडौँ परिसर २६ सिआइबी ४५ ले समेत मानव बेचबिखन

भएको होइन भनी प्रतिकूल बकपत्र गरेको देखिन्छ । जाहेरवालाहरूले खुलाएको घटना परिस्थितिलाई हेर्दा घटनाको सिलसिलेवार क्रममा यी प्रतिवादीहरू जोडिएको पुष्टि हुँदैन । यी प्रतिवादीहरू कसुरमा इन्कार रहेका छन् । सहप्रतिवादीहरूले समेत यिनीहरूलाई पोल उजुर गर्न सकेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीहरूको मौकाको र अदालतको बयानबाट सहप्रतिवादीहरूबिच चिनजान रहेको, विभिन्न कार्यमा सहकार्यसमेत हुने गरेको भन्ने देखिएको छ । तथापि यिनीहरूले कसुर गर्नमा सहकार्य गरेको तथा कसुरमा संलग्न रहेको भन्ने देखिँदैन । यी प्रतिवादीहरूको नाममा विभिन्न देशहरूबाट रकम आएको तथा प्राप्त गरेको देखिएको र यिनीहरूको ठेगानाबाट बरामद भएका कागजपत्र, पासपोर्ट तथा नगदलगायतका चिजवस्तु बरामद भएको भन्ने देखिएको भए तापनि यिनीहरूले प्राप्त गरेको रकम तथा बरामद भएका चिजवस्तु कसुरसँग सम्बन्धित रहेको वा कसुरलाई पुष्टि गर्न सक्ने प्रमाणको रूपमा रहेको देखिँदैन । यसले केवल अभियोग दाबीका भरमा मात्र वा शङ्काको भरमा मात्र यी प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन वा ओसारपसार जस्तो गम्भीर कसुरमा कसुरदार कायम गर्न मिल्ने देखिएन । यी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको सुरु तथा उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादीहरू सबैउपर सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९(क) बमोजिम थप सजायसमेत हुन अभियोग दाबी र पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(२) ले कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिने

भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू तरुण रोजान खनगवाल, सविनराज मानन्धर, सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत र जिरे बादल रामबहादुर भन्ने सुनिल मगरले शोषण गर्ने उद्देश्यले पीडित जाहेरवालाहरूलाई विदेशमा पुर्‍याएको भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । सो हुँदा प्रतिवादीहरूले एक आपसमा समूहमा मिली कसुर गरेको भन्ने देखिए तापनि समूहमा भएको अपराध र सङ्गठित अपराधमा फरक रहने हुन्छ । सङ्गठित अपराध परम्परागत अपराधको प्रकृति वा स्वरूपभन्दा भिन्न हुन्छ । सङ्गठित अपराधमा अपराध गर्नका लागि आपराधिक सङ्गठन वा समूहको निर्माण गरिएको हुन्छ । जसको मुख्य उद्देश्य आपराधिक कार्यबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्ने हुन्छ । कसुरदारहरूको समूह वा सङ्गठनमा संलग्नता र भूमिका साङ्गठनिक हिसाबले हुने गर्दछ । एउटा वैध सङ्गठनको जस्तो सङ्गठन संरचना तथा स्वरूप रहेको र सोही प्रकृतिमा सङ्गठनका सदस्यहरूको भूमिका र जिम्मेवारीको बाँडफाँट भएको हुने, व्यावसायिक रूपले अपराध गरीने वा अपराध गर्ने कार्यलाई व्यावसायिक रूपमा अपनाइएको हुन्छ । सङ्गठनमा आबद्ध हरेक सदस्यहरूले साङ्गठनिक वा माथिल्लो अधिकारीको निर्देशनको पालना गरेका हुन्छन् । सङ्गठित अपराधमा निहित रहने यस्ता मुल तत्वहरूले कुनै पनि अपराध सङ्गठित अपराध हो होइन भनी पहिचान गर्न सकिन्छ । प्रतिवादीहरूले त्यो स्वरूपमा आपराधिक समूह वा सङ्गठनको स्थापना गरेको वा त्यस्तो आपराधिक सङ्गठनमा आबद्ध भएको भन्ने नदेखिएको हुँदा प्रतिवादीहरूका हकमा सङ्गठित अपराधको कसुर स्थापित हुन सक्ने देखिन नआउने ।

पीडितलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १७ बमोजिम क्षतिपूर्ति दिलाउने र सोही ऐनको दफा १८ बमोजिम बरामद हुन आएको कसुरसँग सम्बन्धित नगद तथा जिन्सी जफत हुनुपर्ने पुनरावेदन जिकिर

सम्बन्धमा पीडित जाहेरवालाहरू बकपत्र गर्न नआएको र बकपत्र गर्ने जाहेरवालाहरूले समेत प्रतिकूल बकपत्र गरी प्रतिवादीहरूलाई किटान पोल नगरेको हुँदा निज जाहेरवालाहरूले प्रतिवादीहरूबाट क्षतिपूर्ति नपाउने, तथा प्रतिवादीहरू सुनिल मगर, सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत, सविनराजा मानन्धर र रिहान भन्ने तरुण रोजान खनगवालको साथबाट बरामद भएको नगद, मोबाइल र ल्यापटप मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १८ बमोजिम जफत हुने गरी भएको सुरु फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला अन्यथा देखिन नआउने ।

प्रतिवादीहरू रिहान भन्ने तरुण रोजान खनगवाल, सविनराजा मानन्धर, सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत, र जिरे, बादल, रामबहादुर भन्ने सुनिल मगरले शोषण गर्ने उद्देश्यले जाहेरवाला पीडितहरूलाई आकर्षक वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने भनी ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी तथा जाल परिपञ्च गरी नेपालदेखि विदेश केन्यासम्म पुर्‍याएको र निज पीडितहरूको श्रम शोषण भएको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४(२)(ख) बमोजिमको कसुरमा प्रतिवादी सविनराजा मानन्धरको हकमा सुरु फैसला केही उल्टी गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१)(च) बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना कैद र अन्य प्रतिवादीहरू तरुण रोजान खनगवाल, सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत र जिरे, बादल, रामबहादुर भन्ने सुनिल मगरलाई सोही ऐनको दफा १५(१)(च) बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद सजाय हुने, निज प्रतिवादीहरूको हकमा नैतिक पतन हुने कसुर कायम हुने र निजहरूबाट बरामद हुन आएका नगद, मोबाइल र ल्यापटप जफत हुने र प्रतिवादीहरूलाई सङ्गठित अपराधतर्फको थप सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्तितर्फको जिकिर नपुग्ने र अन्य प्रतिवादीहरू आशिष भन्ने केदारबहादुर खड्का, सुनिल अधिकारी,

ललितराज सुवाल, राजेन्द्र सुवेदी खत्री, नवीन दाहाल, पूजा बखुन्छे, रिता सिंह सुवाल, रोजिना भुजेल, सानु गुरुङहरूले आरोपित कसुरमा सफाई पाउने गरी भएको सुरु फैसला सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।२।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद पौड्याल

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति सवन्त २०७७ साल असार १ गते रोज २ शुभम् ।

५

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-CR-०१४७, हाडनातामा जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. लोकेन्द्र राई

वादी नेपाल सरकारले पीडितले मौकाको जाहेरीलाई अदालतमा समेत बकपत्र गर्दा पुष्टि गरेको हुँदा पीडितको भनाइ बेहोरालाई प्रमाणमा लिनुपर्ने र जबरजस्ती करणीको घटनामा पीडित नै आधारभूत गवाह हुने हुँदा प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको कसुर कायम हुनुपर्छ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा हेर्दा कुनै काम गर्ने वा सो काम, घटना वा अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने वा थाहा पाउने व्यक्ति वा सो काम, घटना वा अवस्थाबाट पीडित भएका व्यक्तिले मौकाको भनाइलाई अदालतमा बकपत्र गर्दासमेत पुष्टि गरेमा उक्त कथन प्रमाणमा लिन मिल्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यद्यपी यो व्यवस्था आफैँमा निरपेक्ष व्यवस्था होइन । पीडित साक्षी वा अन्य जोसुकैको भनाइ बेहोरालाई अन्य प्रमाणहरूको सापेक्षतामा मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा घटना परिस्थितिसँग जोडिएका प्रमाणहरूले एक अर्कालाई समर्थन वा पुष्टि गर्दछन् वा गर्दैनन् भनी हेर्नु पर्ने हुन्छ । जबरजस्ती करणीको वारदातमा पीडित नै घटनाको आधारभूत गवाह हुने विषयलाई अन्यथा

मान्न नसकिए तापनि हरेक घटना तथा वारदातमा पीडितको भनाइले समान रूपमा महत्त्व राखेको वा समान रूपले प्रामाणिक मूल्य प्राप्त गरेको हुन्छ भन्न सकिँदैन । यदि परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले पीडित साक्षीको भनाइ बेहोरालाई पुष्टि गर्दैनन् भने निरपेक्ष रूपमा पीडितको भनाइलाई मात्र प्रमाणमा लिई न्याय निरूपण भएमा न्याय एकतर्फी हुन जाने खतरा हुन्छ । यस अवस्थामा जाहेरवाला पीडितले आफूलाई ससुरा लोकेन्द्र राईले जबरजस्ती करणी गरेको भनी जिकिर लिएको भए तापनि निज जाहेरवालाको भनाइ प्रमाण मूल्याङ्कनको रोहमा पुष्टि हुन नसकी प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरेको हुँदा प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको देखिन आएको छ । सो हुँदा यी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरमा सोही ५ नं. बमोजिम सजाय गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको फैसला मिलेकै देखिने ।

अतः प्रतिवादी लोकेन्द्र राईले जाहेरवाला पीडित परिवर्तित नाम इलाम क-४३ लाई जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास गरी जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर गरेको हुँदा सुरु फैसला केही उल्टी गरी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं. बमोजिम जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुरमा सोही ५ नं. बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने गरी गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको मिति २०७६।१।३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद पौड्याल

इति सवन्त २०७७ साल असार १ गते रोज २ शुभम् ।

६

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७६-CR-०५५१, कर्तव्य

ज्यान, भविन्द्र राई वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत मुद्दामा मृतक पाल्पा राईलाई प्रतिवादी भविन्द्र राईले बाँसको किलाले संवेदनशील अङ्ग टाउकोलगायत शरीरको विभिन्न अङ्गमा प्रहार गरेको भनी जाहेरी परेको देखिन्छ भने पोस्टमोर्टम रिपोर्टमा मृतक पाल्पा राईको मृत्यु blunt force injury to head भनी उल्लेख हुनुका साथै घटना विवरण गर्ने मानिसले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दासमेत प्रतिवादी भविन्द्र राईको हातमा बाँसको लौरो रहेको र टाउकोमा हिराएको हो भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ। निज मृतकको शरीरको विभिन्न अङ्गहरूमा contusion mark र abrasion mark समेत रहेको उक्त पोस्टमोर्टम रिपोर्टले देखाउँछ। यसरी प्रतिवादीले भनेबमोजिम भन्याडबाट लडी दुङ्गामा ठोकीएको भए शरीरको विभिन्न भागमा चोटपटक देखिँदैनथ्यो। यस परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीको कारणबाट मृतक पाल्पा राईको मृत्यु भएको होइन भनी यकिन गर्न मिल्ने अवस्था पनि नदेखिने।

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, "लाठा दुङ्गा र साधारण सानातिना हातहतियारले कुटी हानी रोपी घोची वा अरु ज्यान मर्ने गैह्र कुरा गरी ज्यान मरेमा एकै जनाले मात्र सो काम गरी ज्यान मारेमा सोही एक जना र धेरै जनाको हूल भई मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोटले मारेको भन्ने प्रमाणबाट देखिन ठहर्न आएमा सोही मानिस मुख्य ज्यानमारा ठहर्छ। त्यस्तालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नुपर्छ। सोबाहेक अरुलाई र यसैले मारेको वा यसैका चोटले मारेको भन्ने कुरा सो हातहतियार छाड्ने कसैउपर कुनै प्रमाणबाट देखिने ठहर्न नआएमा सबैलाई जन्म कैद गर्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा प्रतिवादी भविन्द्र राईले मृतक पाल्पा राईलाई बाँसको किलाले टाउको जस्तो संवेदनशील अङ्गमा हानी घाइते बनाई उपचारको

क्रममा मृत्यु भएको तथ्य पोस्टमोर्टम रिपोर्ट र साक्षी बकपत्रले समेत पुष्टि गरिरहेको देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको होइन भन्न मिल्ने। उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादी भविन्द्र राईलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नुपर्ने देखिन्छ तर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) मा कानूनमा कुनै कसुरबापत सर्वस्वको सजाय हुने रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्दा सर्वस्व हुने गरी सजाय गरिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था उल्लेख भएको देखिँदा प्रतिवादीलाई सर्वस्वतर्फको सजाय हुने नदेखिने।

प्रतिवादी भविन्द्र राईको हातमा बाँसको लौरोले मृतक पाल्पा राईलाई टाउकोमा हानेको भन्ने बेहोरा घटनास्थल मुचुल्कामा उपस्थित व्यक्तिले गरेको बकपत्र तथा मृतकको पोस्टमोर्टम रिपोर्टले पनि मृत्युको कारण blunt force injury to head भनी उल्लेख हुनुका साथै शरीरको विभिन्न भागमा abrasion mark देखिनुले निज प्रतिवादीको कारणबाट पाल्पा राईको मृत्यु भएको होइन भन्न मिल्ने अवस्था रहेन। उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने। प्रतिवादी भविन्द्र राईको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः भविन्द्र राईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १ र १३(३) नं. बमोजिमको कसुरमा सोही महलको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद गर्ने गरी सुरु उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।०२।२२ गते भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाबाट मिति २०७५।११।६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: श्रद्धा विष्ट

इति संवत् २०७७ साल असार २१ गते रोज १ शुभम्।

७

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CR-१३९७, जबरजस्ती करणी, रफिक शेख वि. नेपाल सरकार

जाहेरवालीले पुनरावेदक प्रतिवादीउपर आरोपित कसुरमा किटानी जाहेरी दिई सो जाहेरी बेहोरा समर्थन हुने गरी अदालतमा गरिदिएको बकपत्र, पीडितको घटना विवरण कागज र अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रसमेतलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ बमोजिम आरोपित कसुर स्थापित गर्न प्रमाणमा लिन मिल्ने नै अवस्था देखिन्छ । साथै पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन एवं पीडितको भित्री कपडा परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणहरूले यी पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम वर्ष ८ कि नाबालिका पीडित परिवर्तित नाम ५० बुटवल च लाई ललाई फकाई जबरजस्ती करणी गरी अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. मा वर्णित कसुर अपराध गरेको तथ्य स्थापित भई राखेको अवस्था देखियो । यस अवस्थामा यी पुनरावेदक प्रतिवादीउपर मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. बमोजिमको कसुर कायम गरी पीडित ८ वर्षकी नाबालिका हुँदा कसुरको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गरी निज प्रतिवादीलाई सोही महलको ३ नं. को देहाय १ अनुसार १२(बाह्र) वर्ष कैद सजाय गरी र ऐ. को १० नं. बमोजिम पीडितले निज प्रतिवादीबाट रु. १,२५,०००/- क्षतिपूर्ति पाउने ठहराएको सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । उक्त फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाई दिलाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर एवं निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः माथि विवेचित तथ्य, आधार र

कारणहरूबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादी रफिक शेखलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको ३ नं. को देहाय १ अनुसार १२(बाह्र) वर्ष कैद सजाय गरी र ऐ. को १० नं. बमोजिम पीडितले निज प्रतिवादीबाट रु. १,२५,०००- (एक लाख पच्चिस हजार रुपैयाँ) क्षतिपूर्तिसमेत पाउने ठहराएको सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७२।९।२९ को फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको मिति २०७४।३।५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : तारादत्त बुडु

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७७ साल आषाढ १२ गते रोज ६ शुभम् ।

८

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७४-CR-१४९३, जबरजस्ती करणी, वीरबहादुर वि.क. वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सुरु अदालतबाट पीडितको उमेर जाहेरीमा ११ वर्ष र पीडितको बकपत्रमा १३ वर्ष भनेकीले पीडित १० वर्षमाथिकी बालिका देखिँदा जबरजस्ती करणीको ३(२) नं. बमोजिम ८ वर्ष कैद हुने भनी फैसला गरिएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट प्राप्त भएको पीडितको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रमा निजको जन्ममिति २०६३।५।२० भनी उल्लेख गरेको देखियो । त्यसैले जाहेरी तथा पीडितको बकपत्रमा उल्लेख गरेको उमेरमा एकरूपता नभई विरोधाभाषपूर्ण स्थितिरहेबाट नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायको अभिलेखमा उल्लिखित जन्ममितिलाई नै पीडितको वास्तविक जन्ममिति मान्नुपर्ने देखिन आउँछ । यसबाट वारदात मिति २०७२।८।१२ मा पीडितको उमेर ९ वर्ष २ महिना मात्र पूरा भएको देखिँदा पीडित १० वर्ष मुनिकी बालिका रहेको भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था

देखिँदैन । त्यसैले सुरु अदालतले पीडितको उमेर १० वर्षभन्दा माथिको देखिएको भनी प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको ३(२) नं. बमोजिम ८ वर्ष कैद सजाय गरेको फैसला सो हदसम्म केही उल्टी गरी निज प्रतिवादीले १० वर्ष मुनिकी बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा जबरजस्ती करणीको ३(१) नं. बमोजिम १० वर्ष कैद सजाय गर्ने गरेको उच्च अदालतको फैसला कानूनसङ्गत नै देखियो । यसप्रकार प्रस्तुत मुद्दाको वारदात सम्बन्धमा घटित तथ्यहरू, जाहेरवाली र पीडितको मौकाको भनाइ, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, विशेषज्ञहरूको राय प्रतिवेदन तथा अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रसमेतका मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा पीडितले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गरेकै कारणले मात्र प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने अवस्था नदेखिँदा सुरु जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको ठहर्‍याएको इन्साफ सदर गरी निजलाई गरेको कैद सजायको हदसम्म उक्त फैसला केही उल्टी गरेको उच्च अदालतको फैसला मनासिब नै देखिँदा सो फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ पीडितले मौकाको आफ्नो भनाइलाई खण्डन हुने गरी अदालतमा बकपत्र गरिदिएको हुँदा मैले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर एवं निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।७।२५ मा प्रतिवादी वीरबहादुर वि.क.ले अभियोग मागदाबीबमोजिम जबरजस्ती करणीको १ नं. को कसुर गरेको ठहर्‍याएको हदसम्मको फैसला सदर गरी निज प्रतिवादीलाई सोही महलको ३(१) नं. बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा ऐ. को ३(२) नं. बमोजिम ८ वर्ष कैद गरेको उक्त फैसला सो हदसम्मको केही

उल्टी गरी प्रतिवादी वीरबहादुर वि.क.लाई जबरजस्ती करणीको ३(१) नं. बमोजिम १०(दश) वर्ष कैद हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत सुर्खेतको मिति २०७४।९।३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृतः तारादत्त बडु

कम्प्युटरः कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७७ साल आषाढ १२ गते रोज ६ शुभम् ।

९

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-०५६६, हाडनाता र जबरजस्ती करणी, परिवर्तित नाम दाङ ५६(१७)ख वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादीउपर परेको किटानी जाहेरी एवं जाहेरवालाको बकपत्र, पीडित दाङ ५६(१७) ले प्रतिवादीले मोवाईलमा यौनजन्य अश्लिल भिडियो देखाई जबरजस्ती करणी गर्ने गरेको र सो कुरा कसैलाई भनेमा मारी फाली दिने धम्की दिई आइरहेको भनी गरेको मौकाको कागज र सोलाई समर्थन हुने गरी अदालतमा गरेको बकपत्र, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा निजको कन्याजाली धेरै दिन पहिला नै च्यातिएको, लामो समयदेखि यौन सम्पर्क गरे जस्तो देखिन्छ भनी उल्लिखित बेहोरासमेतबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष आरोपित कसुर गरेकोमा साबित रही गरेको बयान पुष्टि भई निजले अदालतसमक्ष गरेको इन्कारी बयान खण्डित भएको देखिन आयो । कुनै पनि नाबालिकाले आफूलाई जन्म दिने, पालनपोषण गर्ने आफ्नै बुबाउपर आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी मिथ्या आरोप लगाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । मसँग श्रीमतीको रिसइवी भएका कारण पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी झुट्टा आरोप लगाएको हो भन्ने प्रतिवादीको भनाइ मिसिल संलग्न तथ्य, आधार प्रमाणको रोहबाट विश्वसनीय मान्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ, यी पुनरावेदक

प्रतिवादीले अभियोग मागदाबीबमोजिम आफ्नै छोरी पीडित दाङ ५६(१७) लाई जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद हुने तथा हाडनातामा जबरजस्ती करणी गरेतर्फ हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोजिम थप १०(दश) वर्ष कैद हुने र पीडित दाङ ५६(१७) ले यी प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करणीको महलको १०ग नं. बमोजिम रु.३०,०००।- (तिस हजार) क्षतिपूर्तिसमेत भरिपाउने गरी सुरु दाङ जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट भएको फैसला मिसिल संलग्न प्रमाणको रोहबाट मनासिब नै देखिएकोले सो फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । मैले आरोपित कसुर नगरेकोले अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिलाइपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर एवं निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वैतनिक अधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३(२) नं. बमोजिम १० (दश) वर्ष कैद हुने तथा हाडनातामा जबरजस्ती करणी गरेकोतर्फ हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोजिम थप १० (दश) वर्ष कैद हुने र पीडितले यी प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करणीको महलको १०ग नं. बमोजिम रु.३०,०००।- (तिस हजार) क्षतिपूर्तिसमेत भरिपाउने गरी सुरु दाङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१।१ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७४।९।१३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : तारादत्त बडु

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुरिमता)

इति संवत् २०७७ साल आषाढ १२ गते रोज ६ शुभम् ।

१०

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-१३०८, अपहरण, दिनानाथ पटेल वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेसम्बन्धी कसुर एक जघन्य प्रकृतिको फौजदारी अपराध भएकोमा दुईमत छैन । यस्तोमा अपराधमा प्रतिवादीहरूका विरुद्धमा प्रत्यक्ष प्रमाणको साथै वारदातसँग सम्बन्धित विभिन्न परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूसमेतको विश्लेषण, मूल्याङ्कन गरी न्यायनिरूपण गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालाले अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्रबाट यी प्रतिवादी दिनानाथ पटेलसमेतका प्रतिवादीहरूले मुखमा नकाब लगाएको कारणले चिन्न नसकेको भनी बेहोरा लेखाएको देखिन्छ, तथापि यी प्रतिवादीसमेतले फालेको गोलीको खोकासहितको मेसेज कागज निज जाहेरवालाको घर कम्पाउन्डमा फेला पर्नु, जाहेरवालाको मोबाइलमा फोन सम्पर्क भएको सिमसहितको मोबाइल र नलकटुवा बन्दुक थान-१ समेत यी प्रतिवादी दिनानाथ पटेलको साथबाटै बरामद हुनु तथा अन्य प्रतिवादीहरूबाट हतियार गोली तथा फिरौतीको रूपमा लिएको रकम बरामद हुनु, चारै जना प्रतिवादीहरू घटनास्थलमै रकमसहित एकै स्थानबाट पक्राउ पर्नुलगायतका प्रमाणले जाहेरवालाको भनाइलाई पुष्टि गरेको पाइएबाट त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

जाहेरवालाको मौकाको भनाइ तथा अदालतमा समेत सो भनाइ समर्थित हुने गरी गरेको बकपत्र, मौकामा भएका बरामदी मुचुल्काबमोजिमका सामान यी प्रतिवादीसमेतको साथबाट बरामद भएको स्थिति तथा पुनरावेदक प्रतिवादी दिनानाथ पटेल र जाहेरवालाका बिचमा भएको मोबाइल सम्पर्कलगायतका मिसिल संलग्न आधार प्रमाणबाट

प्रतिवादीसमेतले मौकामा आरोपित कसुर स्वीकार गरी गरेको साबिती बयान समर्थित भइरहेको देखिन्छ। यसस्थितिमा पुनरावेदक प्रतिवादी दिनानाथ पटेलको समेत अभियोग मागदाबीबमोजिमको आरोपित कसुर गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको ठहर गरी निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १, ३ र ७ नं. को कसुरमा ऐ. महलको ३ नं. बमोजिम जनही ८(आठ) वर्ष कैद र रु.५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने, दुईजनाभन्दा बढी प्रतिवादीहरू संलग्न भई अपहरण तथा शरीर बन्धक लिएकोमा ऐ. महलको ७ नं. बमोजिम जनही २(दुई) वर्ष थप कैद हुने तथा ऐ. महलको १२ नं. बमोजिम फिरौती रकम बराबरको रकम रु. एक लाख जरिवाना हुनेसमेत ठहर्‍याई सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला मनासिब नै देखिएकोले सो फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन। मैले आरोपित कसुर नगरेकोले अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिलाइपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर एवं निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीले गर्नुभएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १, ३ र ७ नं. को कसुरमा ऐ. महलको ३ नं. बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद र रु. ५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने, दुईजना भन्दा बढी प्रतिवादी संलग्न भई अपहरण तथा शरीर बन्धक लिएकोमा ऐ. महलको ७ नं. बमोजिम जनही २ वर्ष थप कैद हुने तथा ऐ. महलको १२ नं. बमोजिम फिरौती रकम बराबरको रकम रु. एक लाख जरिवाना हुनेसमेत ठहर्‍याई सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१०।२८ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास

वीरगन्जको मिति २०७५।३।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत :- तारादत्त बडु

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७७ साल आषाढ १२ गते रोज ६ शुभम्।

११

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-२२४९, लागु औषध (ब्राउन सुगर), गुड्डु भन्ने परवेज आलम वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा र सुरु अदालतमा समेत आफूलाई दोभाषेको सेवा उपलब्ध नगराइएको भनी लिएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ हेर्दा, यी प्रतिवादी भारतीय नागरिक भएकोमा विवाद छैन। निजले मौकामा अनुसन्धान अधिकारी तथा सुरु अदालतमा भएको मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा आफूले नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न नजान्ने हुँदा हिन्दी भाषाको दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराई पाउँ भनी ती निकायमा कुनै मागदाबी गरेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिँदैन। त्यसैले हाल आएर सो विषयमा प्रश्न उठाउनुको कुनै अर्थ र औचित्य रहने अवस्था हुँदैन। तसर्थ मिसिल संलग्न प्रमाणबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको देखिइरहेको स्थितिमा निज प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ),(ङ) र (च) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१)(घ)(२) बमोजिम ११(एघार) वर्ष कैद र रु.९०,०००।- जरिवाना हुने ठहराएको सुरु दाङ जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला न्यायोचित नै देखिएकोले सो फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन। लागु औषध सेवनकर्तालाई बिक्री वितरणको कसुरमा सजाय गरेको सुरुको फैसला

सदर गर्ने गरेको उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिलाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर एवं निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः पुनरावेदक प्रतिवादी गुड्डु भन्ने परवेज आलमले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ),(ङ) र (च) को कसुर गरेको ठहराई निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १४(१)(घ) (२) बमोजिम ११(एघार) वर्ष कैद र रु.९०,०००/- जरिवाना गरेको सुरु दाङ जिल्ला अदालतको मिति २०७५।३।२७ को फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७५।१०।२८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : तारादत्त बडु

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७७ साल आषाढ १२ गते रोज ६ शुभम्।

१२

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-CR-१०१९, जबरजस्ती करणी, परिवर्तित नाम सङ्केत नं.५२ (११) वि. नेपाल सरकार

प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको अदालतसमक्षको बकपत्रबाट करणी भएको अवस्थामा समेत कन्याजाली नच्यातिन सक्ने भनी उल्लेख भएको देखिँदा कन्याजाली नच्यातिनै कारण मिसिल संलग्न अन्य तथ्यबाट जबरजस्ती करणी भएको देखिएको स्थितिमा यी प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने तथ्यलाई नमान्न मिल्ने अवस्था हुँदैन। जबरजस्ती करणी मुद्दाको पहिलो कडी पीडित नै भएको र पीडितले आफूउपर यी पुनरावेदक प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी वारदातको सिलसिलेवार घटनाक्रम उल्लेख गरी मौकामा कागज

गरिदिएको र अदालतमा समेत उपस्थित भई सोही कागज बेहोरा समर्थन हुने गरी बकपत्र गरेको, मैले पीडितको गालामा हातले थप्पड हानेको कारणले मेरोउपर जबरजस्ती करणी गरेको भनी आरोप लगाएको हो भन्ने प्रतिवादीको भनाइ विश्वसनीय नदेखिएको, जाहेरवाला, घटना विवरण कागज तथा वस्तुस्थिति मुचुल्काका व्यक्तिहरूले गरेको बकपत्र एवं पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्रसमेतबाट प्रतिवादीले पीडित छोरी सङ्केत ५२(१०) लाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित हुन आएको अवस्था हुँदा निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरमा साबित रही मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन। तसर्थ यी पुनरावेदक प्रतिवादीले अभियोग मागदाबीबमोजिम आफ्नै छोरी पीडित सङ्केत नं. ५२(१०) लाई जबरजस्ती करणी गरेको कसुरमा निजलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोजिम ८ (आठ) वर्ष कैद हुने तथा हाडनातामा जबरजस्ती करणी गरेतर्फ हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोजिम थप १०(दश) वर्ष कैद हुने र पीडित सङ्केत नं. ५२(१०) ले यी प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करणीको महलको १० र १०ग नं. बमोजिम रु.५०,०००/- (पचास हजार) क्षतिपूर्तिसमेत भरिपाउने गरी सुरु प्यूठान जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट भएको फैसला मिसिल संलग्न प्रमाणको रोहबाट मनासिब नै देखिएकोले सो फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन। मैले आरोपित कसुर नगरेकोले अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिलाइपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर एवं निजको तर्फबाट उपस्थित भई बहस गर्नुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अतः पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नं. बमोजिम ८ (आठ) वर्ष

कैद हुने तथा हाडनातामा जबरजस्ती करणी गरेकोतर्फ हाडनाता करणीको महलको १ नं. बमोजिम थप १० (दश) वर्ष कैद हुने र पीडित सङ्केत नं. ५२(१०) ले यी प्रतिवादीबाट जबरजस्ती करणीको महलको १० र १०ग नं. बमोजिम रु.५०,०००।- (पचास हजार) क्षतिपूर्तिसमेत भरिपाउने गरी सुरु प्यूठान जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।१।२५ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७६।३।३० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : तारादत्त बडु

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७७ साल आषाढ १२ गते रोज ६ शुभम्।

१३

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७१-८१-०५६५, नामसारी, रामचन्द्रेश्वर यादवसमेत वि. विजयकुमार यादव

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको ९ नं. र ११ नं. को व्याख्या गरी वादीले मात्र बाबुआमाको अपुताली पाउने भनी फैसला गरेको देखिन्छ। बाबुसँग अंश लिदा यी वादी नाबालिग रहेकोमा विवाद नदेखिएकोले आमा मुनैरदेवी यादव नाबालिग छोराको संरक्षक भई निजलाई पालन तालन, स्याहारसुसार गरेको निजको सम्पत्ति बिक्री गर्दा बाबुले संरक्षक भई हस्ताक्षर गरेको आधारमा मात्र अंश जोरिएको भनी भन्न सकिँदैन। अंश जोरिएको लिखत रजिस्ट्रेसन गरेको हुनुपर्छ। निजवादीबालिग भइसकेपछि पनि बाबुआमाको साथमा नै बसेको भन्ने प्रमाणसमेत वादीले पेस गरेको देखिँदैन। अपुतालीको ९ र ११ नं. मा स्याहारसम्भार गर्ने व्यक्तिले मर्नेको सबै चल अचल अपुतालीको सम्पत्ति पाउने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बाबुआमाको स्याहारसुसार, हेरचाह यी वादी प्रतिवादीहरूमध्ये यसैले गरेको हो भन्ने पुष्टि

हुने कुनै प्रमाण पेस गर्न नसकेको यी वादी प्रतिवादी समान कानूनी हैसियतका भएकाले उनीहरूको पालन पोषण स्याहारसम्भारको साथै मृत्युपछिको संस्कारको कार्य वादी प्रतिवादीहरूले नै गरेको भनी बुझनुपर्ने हुन्छ। अतः प्रस्तुत विवादमा यी वादीले मात्र आमाबाबुको पालन पोषण र स्याहारसम्भार गरेको हो भन्ने कुनै ठोस, निश्चयात्मक एवम् विवादरहित प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको र बाबुआमा जीवित छुञ्जेल वादी प्रतिवादीहरू तीनैजनाले नै बाबुआमाको पालन पोषण, स्याहारसम्भार गरेको भन्ने पुष्टि हुन आयो। यी वादी प्रतिवादीहरू समान हैसियतका दाजु भाइ नाताका रहेको, वादीले मानो जोरिएको भन्ने कुराको प्रमाण पेस गर्न नसकेको, आमा बाबुको स्याहारसम्भार हेरचाह कुनै एक छोराले मात्र गरेको भन्ने कुनै प्रमाण नदेखिएको अवस्थामा रामईश्वर यादव र मुनैरदेवी यादवको नाउँमा दर्ता भएका जग्गाहरू निजको मृत्युपश्चात् निजका अंशियार छोराहरूले समान रूपमा पाउने अवस्थामा वादीले मात्र एकलौटी नामसारी गर्न पाउने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला न्याय र कानूनको रोहमा मिलेको नदेखिने।

अतः आमा मुनैरदेवी र बाबु रामईश्वर यादवको नाउँमा रहेको अपुतालीको जग्गा ३ भागको १ भाग मात्र वादीको नाउँमा नामसारी हुने गरी सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको इन्साफ मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक वादीको नाउँमा मुनैरदेवी यादव र रामईश्वर यादवको नाउँको अपुताली जग्गा नामसारी हुने भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०७१।१।१४ मा भएको फैसला मिलेको देखिएन। यस अवस्थामा उक्त फैसला उल्टी भई वादीले फिरादमा उल्लेख गरेको आमा मुनैरदेवी यादव र बाबु रामईश्वर यादवको नाउँको अपुतालीको जग्गा तीन (३) भाग लगाई निजका समान स्तरका छोराहरू वादी विजयकुमार यादव, प्रतिवादी रामचन्द्रेश्वर यादव र प्रतिवादी विन्देश्वर यादवको नाममा १/१ भाग नामसारी

हुने ।

इजलास अधिकृत: नवीन आचार्य

कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७६ साल फागुन १३ गते रोज ३ शुभम् ।

१४

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७१-८१-०९४५, जग्गा खिचोला चलन, गोगल साहुसमेत वि. सुनरीदेवी तेलीन

प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रत्यर्थी वादीलाई फिराद गर्ने हकद्वैया रहे नरहेको भन्ने कुरालाई विचार गर्दा विवादित साबिक कित्ता नं. १११३ को जग्गाका सम्बन्धमा मा.पो.का. सप्तरीमा कायम रहेको यिनै वादीका पति २०५ नं. का रैती हरि साहु तेलीका नामको सक्कल ठेलीको बेहोरामा छुतहरू साहु तेलीले राजीनामा गरेको रै.नं. ८२ कि.नं. १११३ को १-१८-० मध्ये ०-०-१२^{१/२} जग्गा हरि साहु तेलीका नाममा राजीनामा भएको देखिन्छ । ७ नं. फाँटवारीमा छुतहरू साहुको नामको जग्गामा ज.वि. १-१३-५ जग्गा उल्लेख भएको देखिन्छ । फाराम नं. ६ मा छुतहरूको नाउँमा ज.वि. ०१-१३-२^{१/२} जग्गा मात्र कायम भएको पाइन्छ । यसबाट मालपोत कार्यालयमा रहेको सक्कल ठेलीमा नै यी प्रतिवादीहरूका पति/पिता छुतहरू साहुका नाममा रहेको जग्गामध्येबाट ०-०-१२^{१/२} जग्गा यी वादीका पतिका नाममा नामसारी भएको भन्ने देखिएबाट यी प्रतिवादीहरूका पति/पिताले नै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गामध्येबाट केही जग्गा यी वादीका पतिलाई बिक्री गरेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन । यसबाट साबिक कित्ता नं. १११३ अन्तर्गतको प्रस्तुत विवादित जग्गाउपर वादीलाई फिराद गर्ने हकद्वैया नै नभएको भनी पुनरावेदकले लिएको जिकिर स्थापित हुन नआउने ।

विवादित जग्गामा यी प्रतिवादीहरूले खिचोला गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा स्थलगत रूपमा भइआएको मिसिल संलग्न नक्सा मुचुल्काबाट न.नं.

५ को ज.वि. ०-०-५.०७ जग्गा रै.नं. ८२ सा.कि.नं. १११३ भित्रको जग्गा रहेको र उक्त जग्गामा वादीको भोग चलन रहेको भन्ने देखियो । उक्त जग्गामा वादीको भोगचलन रहे पनि सो सम्बन्धमा प्रतिवादीले कुनै उजुरी वा प्रतिवाद गर्न सकेको पाइएन । यसैगरी न.नं. ४ को ०-०-७.७२ जग्गा दुवै पक्षले आफ्नो भनी दाबी लिएका भए पनि उक्त जग्गामा वादीको नै भोगचलन रहेको भन्ने नक्सा मुचुल्कामा उल्लेख भइआएको देखियो । मालपोत कार्यालयमा रहेको स्वेस्ताका आधारमा पनि उक्त न.नं. ५ को जग्गाको क्षेत्रफल ०-०-५.०७ ले मात्र यी वादीका पति हरि साहुले खरिद गरिएको जग्गाको क्षेत्रफलसँग मिल्दोजुल्दो देखिन आएन । उही जग्गाको न.नं. ५ मा वादीको हकभोग हुने तर न.नं. ४ मा हकद्वैया नहुने भन्ने पुनरावेदन जिकिरलाई पनि उचित मान्न मिलेन । यसमा अन्यथा भएको भए विवादित जग्गाको स्थलगत नाप नक्सा हुँदाका बखत यी प्रतिवादीहरूले पनि विवादित जग्गामा उपस्थित भई आफ्नो बेहोरा लेखाउन सक्नुपर्नेमा त्यसो गरी प्रतिवादीले आफ्नो जिकिरसमेत स्थापित गर्न सकेको देखिएन । यसबाट पनि उक्त न.नं. ५ को जग्गा वादीले जुन आधार प्रमाणबाट हक भोग चलन गरेका हुन् सोही आधार प्रमाणबाट न.नं. ४ को जग्गामा यी वादीले भोग चलन गर्न पाउनुपर्ने नै देखिन आयो । पुनरावेदकहरूले वादीले जुनतर्फ माग गन्यो पुनरावेदन अदालतले त्यतैतर्फ कायम गरिदिएर अन्याय गरेको भनी जिकिर लिए पनि पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा कुनैतर्फ कायम नगरी साबिकदेखि वादीको जोत भोग रहेको भनी नक्सा मुचुल्कामा उल्लेख भएकै न.नं. ४ को जग्गामा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको ठहर्‍याएको देखिँदा हामीलाई मर्का पर्ने गरी अदालतले तर्फ कायम गरिदिएको भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः नक्सा मुचुल्कामा उल्लिखित न.नं. ४ को ज.वि. ०-०-७.७२ जग्गा वादीको हक स्वामित्वको

देखिएकोले सो जग्गामा यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीको हकदैया रहेको र प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेका हुन् भन्ने देखिएरहेको अवस्थामा जग्गा खिचोला भए नभएतर्फ प्रमाण मूल्याङ्कन गरी फैसला गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ विचारै नगरी सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतबाट हकदैयाको अभावमा वादी दाबी खारेज गर्ने गरी मिति २०६९।७।१९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई न.नं. ४ को ०-०-७.७२ जग्गा प्रतिवादीहरूले खिचोला गरेको देखिँदा सो जग्गाबाट प्रतिवादीहरूको खिचोला मेटाई वादीले चलनसमेत चलाइपाउने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०७९।३।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: सुभाषचन्द्र दाहाल

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७७ साल आषाढ १४ गते रोज १ शुभम्।

१५

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७२-CI-०६८१, सार्वजनिक जग्गामा बनाएको घर भत्काई खिचोला छोडाई सार्वजनिक कायम, मिश्रीप्रसाद यादवसमेत वि. बहिदारप्रसाद यादवसमेत

विवाद जनिएको जग्गा कि.नं. ३६ र ३७ को जग्गाहरूको सन्दर्भमा विचार गर्दा अदालतबाट भई आएको नक्सा मुचुल्कामा उल्लिखित न.नं.९, १०, ११ र १२ को जग्गालाई झगडा जनाएको देखिन्छ। सभैको नक्सा प्रिन्ट र ट्रायल चेकलाई हेर्दा कि.नं. ६ को बाटो कि.नं. ३७ र ३६ को विन्दुहरूमा १० फिटदेखि उत्तरतर्फ त्रिकोणात्मक आकारमा चाक्लो हुँदै गएको देखिन्छ। अदालतबाट भई आएको नक्सा मुचुल्कामा सो विन्दुमा बाटोको चौडाईलाई ११ फिटदेखि १४ फिट सम्म रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। यस अवस्थामा न.नं. १०, ११, १२

मा प्रतिवादीहरूले बाटोतर्फ उत्तर दक्षिण १ फिट ६ ईन्च जग्गा च्यापी कि.नं. ३७ र ३६ को जग्गामा पारी खपडाको घर निर्माण गरी खिचोला गरेकोले कि.नं. ३७ को जग्गामध्ये न.नं. १२ मा प्रतिवादी बहिदारप्रसाद यादव र कि.नं. ३६ को जग्गामध्ये न.नं. १० र ११ मा प्रतिवादी दर्शनप्रसाद यादवले १ फिट ६ ईन्च जग्गा कि.नं. ६ को सार्वजनिक बाटोको जग्गा मिचि घरसमेत बनाएको देखिन आएबाट न.नं. १०, ११, १२ मा उत्तर दक्षिण १ फिट ६ ईन्च बाटोको जग्गा मिची च्यापी खिचोला गरेको भन्ने नै देखिन आउने।

पुनरावेदनपत्रमा अदालतबाट भएको नक्सा मुचुल्कामा चारकिल्ला देखिने गरी नभएको ट्रायल चेकसँग मेल नखाई फरक रहेकोमा सो त्रुटिपूर्ण मुचुल्काको आधार लिएको फैसला मिलेको छैन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ सुरु अदालतबाट भएको मिति २०६६।१०।२९ को नक्सा मुचुल्कामा पुनरावेदक वादीले रोहवरमा बसी मुचुल्कामा सहीछाप गरेको देखिन्छ। विवादित जग्गा नाप-जाँच हुँदा पुनरावेदक वादी रोहवरमा बसेको अवस्थाबाट निजले देखाएबमोजिम नै नक्सा मुचुल्का भएकोमा अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएको छैन। नाप जाँच मुचुल्का सभै नक्साविपरीत वा भोगभन्दा फरक तवरले वा पहिलेको नक्साविपरीत गरेको भए सो कुराको जिरह गरी बेहोरा लेखाउन सक्नुपर्ने नक्सा कैफियतमा त्यस्तो प्रकारको जिरह बेहोरा वादीले लेखाउन सकेको देखिँदैन। यस अवस्थामा सुरु फैसलालाई सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेर्दाको फैसलालाई अन्यथा मान्न सकिने। वादीको पुनरावेदन जिकिर तथा निजतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिर साथै यस अदालतबाट दोहोर्‍याई पाउने निस्सा प्रदान गर्दा लिइएका आधार र कारणसँग समेत सहमत हुन नसकिने।

प्रतिवादी सिकन्दरप्रसाद यादवले कि.नं. ३९ को जग्गामध्ये झगडा जनाइएको न.नं. १८

को जग्गामध्ये पश्चिम कि.नं. ६ अर्थात् न.नं. १ को बाटोमध्ये उत्तरतर्फ ३ फिट र दक्षिणतर्फ १ फिट सार्वजनिक बाटोको जग्गा च्यापी खिचोला गरेको र कि.नं. ३७ बाट बहिदारप्रसाद यादवले न.नं. १२ मा र कि.नं. ३६ बाट दर्शनप्रसाद यादवले न.नं. १० र ११ मा पश्चिमतर्फ उत्तर-दक्षिण १ फिट ६ इन्च कि.नं. ६ को सार्वजनिक बाटोको जग्गा च्यापी मिची कब्जा खिचोला गरी घरसमेत बनाएकोले सो हदसम्म उक्त खपडाको घरहरू भत्काई जग्गा सार्वजनिक तवरबाट उपभोग गर्न पाउने गरी चलन चलाई दिने भनी सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०६९।१२।५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने । वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत:- नवीन आचार्य

कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७६ साल फागुन १५ गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-CI-०६८२, सार्वजनिक बाटो र इनारको जग्गा खिचोला घर भत्काई चलन, मिश्रीप्रसाद यादव वि. सिकन्दरप्रसाद यादव भएको मुद्दामा पनि यसै अनुसार फैसला भएको छ ।

१६

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CR-०५५७, चोरी, नेपाल सरकार वि. पुरन खड्का

जाहेरी दरखास्त अनुरूपको रकम रु. १,४४,०००।- प्रतिवादी पुरन खड्काबाट बरामद भएको अवस्था देखिँदै न । निजले खाइमासी सके भनी आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको भए पनि के कति रकम के कुन ठाउँमा खाइमासी गरेको हो सोतर्फ अनुसन्धान भएकोसमेत देखिँदै न । निजको अदालतको बयानमा उल्लिखित बिगोको समर्थन

हुने कुनै प्रमाण देखिँदै न । वादीले आफ्नो अभियोग मागदाबी पुष्टि गर्ने, वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणसमेत पेस गर्न नसकेको अवस्था छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने स्पष्ट कानून व्यवस्था रहेकोले मागदाबीअनुसारको बिगो भराइपाउने स्पष्ट प्रमाण पेस गर्नुपर्ने दायित्व पनि वादी नेपाल सरकारको हुन जान्छ । वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट अभियोग दाबी पुष्टि हुने स्पष्ट प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदै न । प्रतिवादीको साबिती बयानलाई अन्य आधार प्रमाणहरूले मालाकार रूपमा पुष्टि नगरेको अवस्थामा केवल अनुमान र अड्कलका भरमा सजाय गर्दै जाने हो भने फौजदारी न्याय प्रणालीको मूल मर्ममाथि नै प्रश्न चिह्न सिर्जना हुन जान्छ । प्रतिवादीको साथबाट बरामद भएको नगदबाट रु.२८,१०८।- र रु.२९,५५०।- बराबरको जिन्सी सामान बरामद भएको र सो बरामदित बिगो प्रतिवादीले चोरी गरेको पुष्टि भएको देखिएको अवस्थामा अभियोग मागदाबीअनुरूपको बिगो भराइदिनुपर्छ भन्न मिल्ने देखिएन । प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीअनुरूपको बिगो कायम गरी बिगो भराई सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर तथ्यसङ्गत नदेखिने ।

तसर्थ, प्रतिवादी पुरन खड्कालाई मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १ नं. बमोजिमको कसुरमा ऐ. महलको १२ नं. बमोजिम बरामद भएको रकम रु. २८,१०८।- र जिन्सी सामानको पञ्चकित्तै मूल्याङ्कनअनुसारको रकम रु.२९,५५०।- गरी हुन आउने जम्मा रु.५७,६५८।- बिगो कायम गरी सोबमोजिम रु.५७,६५८।- (सन्ताउन्न हजार छ सय अन्ठाउन्न) जरिवाना र १(एक) महिना कैद गर्ने गरी कैलाली जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत दिपायलबाट मिति २०७३।३।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर

हुने । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : राजकुमार दाहाल

कम्प्युटर : रमला पराजुली

इति संवत् २०७७ साल असार २ गते रोज ३ शुभम् ।

१७

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७३-CR-१५१४, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. शरण सुब्बा

अनुसन्धानमा प्रतिवादीले बयान गर्दा पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी बयान गरे तापनि अदालतमा बयान गर्दा पीडितलाई आफूले जबरजस्ती करणी गरेको छैन भनी करणी गरेकोमा पूर्ण रूपमा इन्कार रहेको देखिन्छ । पीडिता तथा पीडक दुवैले एक आपसमा करणी लिनुदिनु गरेको मिसिल प्रमाणबाट देखिएको छैन । मेडिकल रिपोर्टबाट समेत करणी भएको हो भन्ने कुरा स्थापित भएको अवस्था छैन । पीडिताको कन्याजाली च्यातिएको भन्ने देखिए तापनि निजको कन्याजाली प्रतिवादीले नै करणी गरेर च्यातिएको हो र उक्त कन्याजाली भर्खर च्यातिएको हो भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिएको छैन । जाहेरवाली परिवर्तित नाम ? ले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा पीडितले भनेको आधारमा जाहेरी दरखास्त दिएकी हुँ भनी उल्लेख गरेको देखियो । अनुसन्धानमा प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको हो भनी कागज गरिदिने पीडितले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा अनुसन्धानमा गरेको बयान कागज आफ्नो स्वेच्छाको होइन भनी इसारामा टाउको हल्लाएको भनी स.ज. ६ मा उल्लेख गरेबाट पीडितलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन् भन्न सकिने अवस्था रहेन । यसबाट प्रतिवादीले निजलाई लागेको अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने नै देखिने ।

प्रतिवादी शरणकुमार केरूडको वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कतारमा मिति २०७३।२।१०

गते मृत्यु भएको भनी निजको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा नाता प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत साथै राखी निज प्रतिवादीका तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायी अधिवक्ता श्री अशोक क्षेत्रीले पुनरावेदन अदालत इलाममा मिति २०७३।५।१६ गतेका दिन निवेदन दिएको मिसिलबाट देखिन्छ । सामान्यतया अपराधीसँगै अपराधको पनि मृत्यु हुन्छ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रतिवादी शरणकुमार केरूडको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको देखिएकोले वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ प्रवेश गरिरहन नपर्ने ।

तसर्थ, प्रतिवादी शरण सुब्बालाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने ठहराएको सुरु झापा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुनेगरी पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०७३।५।१६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : राजकुमार दाहाल

कम्प्युटर: रमला पराजुली

इति संवत् २०७७ साल असार २ गते रोज ३ शुभम् ।

१८

मा.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-CR-११४०, जबरजस्ती र हाडनाता करणी, सातदोबाटो (श) वि. नेपाल सरकार

मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ (ग) मा योनिमा लिङ्ग केही मात्र प्रवेश भएको रहेछ भने पनि यस नम्बरको प्रयोजनको लागि करणी गरेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही १ नं. को (घ) मालिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनिमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा जबरजस्ती करणीको कसुर स्थापित हुन पीडितको कन्याजाली च्यातिएको हुनुपर्ने अवस्थालाई पूर्वसर्तको रूपमा लिन मिल्दैन

भनी ने.का.प.२०७०, अङ्क १०, नि.नं.९०६५ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको अवस्थामा पीडितको भनाइ, निजले लगाएको निन्याउरो अनुहार तथा मेरी छोरीलाई मेरा पतिले जबरजस्ती करणी गरेको भनी स्वयं पीडितकी आमाले व्यक्त गरेको कुरासमेतका अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पनि यी प्रतिवादीले पीडितउपर मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलले परिभाषित अभियोग दाबीअनुरूपको कसुर गरेको कुरा सप्रमाण पुष्टि हुने।

पीडितलाई हाडनाता करणीमा सजाय हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको २ नं. मा हाडनाताकी स्वास्नी मानिसको जबरजस्ती करणी गरेमा यस महलबमोजिमको सजायमा हाडनातामा करणी गर्नेको महलमा लेखिएको सजायसमेत थपी सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको तथा मुलुकी ऐन, हाडनातामा करणी गर्नेको महलको १ नं. मा ...आफूले जन्माएका छोरीको करणी गर्नेलाई १० वर्ष कैद हुन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा यी प्रतिवादी र पीडित आपसमा बाबु छोरी रहेका भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीउपर हाडनातामा करणी गर्नेको महलको १ नं. बमोजिम सजाय थप हुने भन्ने कुरामा विवाद नरहने।

अतः प्रतिवादीले पीडित सातदोबाटो (व) उपर जबरजस्ती करणीको कसुर गरेको ठहर गरी प्रतिवादी परिवर्तित नाम सातदोबाटो (श) लाई साबिक मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ४ नं. बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद सजाय हुनेमा हाडनाता करणी गर्नेको महलको १ नं. अनुसार आफ्नै छोरीलाई करणी गरेकोमा १० वर्ष थप कैद सजायसमेत हुने भई जम्मा १५(पन्ध्र) वर्ष कैद हुने तथा पीडितले महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रु.२,५०,०००।- (दुई लाख पचास हजार) क्षतिपूर्तिसमेत भरिपाउने ठहर्‍याई सुरु ललितपुर

जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।३।८ मा भएको फैसला मनासिवै भएकाले सदर हुने भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।५।५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: सुभाषचन्द्र दाहाल

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७७ साल आषाढ १४ गते रोज १ शुभम्।

इजलास नं.२

१९

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या. श्री अनिलकुमार सिन्हा, ०७४-WO-०६७९, उत्प्रेषणसमेत, केशवप्रसाद ढुङ्गाना वि. कृषि अनुसन्धान परिषद्, सिंहदरबार, प्लाजा, काठमाडौंसमेत

निवेदकले आफ्नो पूरा जन्ममिति उल्लेख भएका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र पेस गरेबमोजिम आफ्नो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको उमेरअनुसार पूरा जन्ममिति मिति २०१७।९।१९ कायम गराउन निवेदन गरेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, म्याग्दीले पहिले दिएको नागरिकता खिची मिति २०७१।६।१ मा संशोधित नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएको देखिन्छ। यसरी निवेदकले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष उमेर मात्र खुलेको पहिलेको नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता गरी शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको जन्ममितिको आधारमा पूरा जन्ममिति उल्लेख गरी गराई लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्नुपर्ने।

निवेदकले २०३५ सालमा लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उमेर वर्ष मात्र उल्लेख भएको, निजको २०३४ सालको एस.एल.सी. र

तत्पश्चात्का प्रमाणपत्र तह, स्नातक तहसमेतको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति २०१७।९।१९ उल्लेख भई एकरूपता रहेको पाइएको, निवेदकले भरेको सिटरोलमा पानि सोही शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा खुलेको पूरा जन्ममिति उल्लेख भएको देखिएको, निवेदकले २०३५।३।१५ मा लिएको उमेरमात्र खुलेको नागरिकताको प्रमाणपत्र संशोधन गराई मिति २०७९।६।१ मा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा खुलेको जन्ममिति कायम गराई संशोधित नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिएको र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको जन्ममिति र २०३५ सालमा उमेर मात्र खुलेको जन्ममितिबिच १ वर्षभन्दा बढी अन्तर रहेको नपाइएकोले निवेदकलाई उमेर मात्र खुलेको २०३५ सालमा लिएको नागरिकताको आधारमा निजको जन्ममिति कायम गरी अनिवार्य अवकाश दिने गरी कृषि अनुसन्धान परिषद्को कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट जारी प.स ०७३/७४ च.नं. ४३३५ को पत्रको क्र.सं. ६० मा उल्लेख भएको निवेदकको जन्ममिति, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को मिति २०७४।२।२९ को निर्णय र सो निर्णयअनुसार निवेदकलाई अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा दिइएको च.नं. ३९९२ मिति २०७५।२।१५ को पत्र निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । साथै निवेदकको २०३५ सालको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची मिति २०७९।६।१ मा जारी नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू तथा सिटरोलमा उल्लेख भएको जन्ममिति २०१७।९।१९ लाई आधार मानी कृषि अनुसन्धान परिषद् र कर्मचारी प्रशासन विनियमावली, २०४९ को विनियम ५८(१) बमोजिम अनिवार्य अवकाश दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: आनन्दराज पन्त

इति संवत् २०७५ साल असार १२ गते रोज २ शुभम् ।

२०

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०६९-CR-०००८, ०६९-CR-०१२२, ०७४-CR-१७१८, वैदेशिक रोजगार ठगी, लक्ष्मीदेवी गुरुङ वि. नेपाल सरकार, वीरबहादुर गुरुङ वि. नेपाल सरकार, तिर्थबहादुर गुरुङ वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी लक्ष्मीदेवी गुरुङले जाहेरवाला विकासकुमार श्रेष्ठसमेतका व्यक्तिहरूबाट रकम उठाई भरपाई गरिदिएको र निजहरूलाई वैदेशिको रोजगारमा पठाएको देखिएन । निजका पति तिर्थबहादुर गुरुङ उक्त न्यु गोर्खाज इन्टरनेसनलका सञ्चालक रहेको र उक्त कम्पनीको नामबाट निजले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट रकम उठाएको देखिन्छ । निजले श्रम विभागमा बयान गर्दा सुरेन्द्र गुरुङबाट रु.४०,०००।- लिएको र भिसा खर्च कटाई बाँकी रकम बुझाउने छु भनी कसुरमा साबित भई बयान गरेको देखिन्छ । निजको उक्त बयान अन्यथा हो भनी भन्न सकेको देखिँदैन । निजले जाहेरवालाहरूबाट रकम उठाई वैदेशिक रोजगारको लागि पठाएको देखिएन । तसर्थ वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) बमोजिम रु. १,३१,६७५।- जरिवाना र बिगो रु. २८,९०,०००।- र क्षतिपूर्तिबापत सोको ५०% ले हुने रकमको ४ भागको १ भाग प्रतिवादी लक्ष्मीदेवी गुरुङबाट दामासाहीले जाहेरवालाहरूले भराइपाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा निजको हकमा सदर हुने ।

प्रतिवादी तिर्थबहादुर गुरुङले मिति २०६२।८।५ मा छविलाल कुँवरसमेतका १४ जना जाहेरवालाहरूबाट वैदेशिक रोजगारबापत लिखत गरी रु.४७,२७,०००।- बुझिलिई भरपाई गरेको देखिन्छ । निजले नै जाहेरवाला सुभाषकुमार शाहसमेतका १७ जनाबाट जनही रु. ३,५०,०००।- का दरले रु. ५९,५०,०००।- छुट्टै रकम लिई खाएको र ती जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन

नसकेको र रकमसमेत फिर्ता गरेको देखिएन । यी प्रतिवादीलाई द न्यु गोर्खाज इन्टरनेसनल सर्भिसेज प्रा. लि. बाट निस्कासन गरेकोले निजले निस्कासन गरेको समयपछि उक्त प्रा.लि.का नाउँमा लिए खाएको रकम निजले नै तिर्नु बुझाउनुपर्ने भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा निजलाई उक्त कम्पनीले हटाएको भन्ने कुरा प्रचारप्रसार गरी निजलाई रकम उठाउने कार्यमा रोक लगाउन सकेको देखिएन । निजले उक्त कम्पनीकै रसिद भरपाई प्रयोग गरी रकम उठाएको देखिएकोले निजले मात्र उक्त कसुर गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । निजले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा केही जाहेरवालाहरूलाई प्रतिव्यक्ति ९६९ अमेरिकी डलर अफगानिस्तानबाट फिर्ता गरेकोसमेत देखिन्छ । त्यसैगरी निजको श्रीमती लक्ष्मीदेवी गुरुङले जाहेरवालाहरू कहरसिंह, हुमबहादुर, पहलसिंह, पूर्णबहादुर गुरुङ, सुभाष शाह, हर्कबहादुर गुरुङ, बेनबहादुर गुरुङसमेत व्यक्तिहरूलाई जनही रु. ५०,०००।- का दरले रकम फिर्ता दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निजलाई मात्र उक्त कसुरको कसुरदार ठहर गर्नु विवेकसम्मत हुने देखिँदैन । तसर्थ: निजलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) बमोजिम रु. ३,००,०००।- जरिवाना र बिगो रु. २८,९०,०००।- र क्षतिपूर्तिबापत सोको ५०% ले हुने रकमको ४ भागको १ भाग प्रतिवादी तिर्थबहादुर गुरुङबाट दामासाहीले जाहेरवालाहरूले भराइ पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा निजको हकमा सदर हुने ।

प्रतिवादी वीरबहादुर गुरुङको हकमा प्रतिवादी तिर्थबहादुर गुरुङलाई निष्काशन गरिएको भनेको समयपछि पनि निजले विभिन्न व्यक्तिहरूबाट कम्पनीको रसिद बिल भरपाई प्रयोग गरी रकम उठाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सकेको देखिएन । निजले प्रतिवादी तिर्थबहादुर गुरुङलाई कम्पनीबाट हटाएको भन्ने सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रचारप्रसार नभएको कारणले नै विभिन्न व्यक्तिहरूबाट प्रतिवादी

तिर्थबहादुर गुरुङले रकम उठाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन सकेको देखिएन । त्यस कारणले जाहेरवालाहरू पीडित हुन पुगेको देखिन आयो । जाहेरवाला सुरेश खन खवाससमेतका व्यक्तिहरूले अदालतमा बकपत्र गर्दा यी प्रतिवादी वीरबहादुर गुरुङसमेतले रकम लिएको र तिर्थबहादुर गुरुङले भरपाई गरिदिएको र निजहरूले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेको भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । तसर्थ: निजलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) बमोजिम रु. १,००,०००।- जरिवाना र बिगो रु. २८,९०,०००।- र क्षतिपूर्तिबापत सोको ५०% ले हुने रकमको ४ भागको १ भाग प्रतिवादी वीरबहादुर गुरुङबाट दामासाहीले जाहेरवालाहरूले भराइ पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिँदा निजको हकमा सदर हुने ।

तसर्थ प्रतिवादीहरू तिर्थबहादुर गुरुङ, लक्ष्मीदेवी गुरुङ, वीरबहादुर गुरुङ र मोतिप्रसाद गुरुङलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ को दफा २४(२) बमोजिम जरिवाना गरी जाहेरवालाहरूको बिगो रु. २८,९०,०००।- र क्षतिपूर्तिबापत सोको ५०% ले हुने रकम जाहेरवालाहरूलाई भराई दिने ठहरी पुनरावेद अदालत पाटनबाट मिति २०६७।९।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृति: जगतबहादुर पौडेल

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७५ साल भदौ २० गते रोज ४ शुभम् ।

२१

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या. श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७४-WO-००५६, उत्प्रेषणसमेत, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेत वि. समुन्द्र खड्कासमेत

विपक्षी प्र.प्र.का नक्साल र पार्वती ट्रेडर्सबिच १५,००० सेट रेनसुट आपूर्ति गर्ने गराउने सम्बन्धमा मिति २०७२।९।२९ मा सम्झौता भएको भन्ने कुरामा

दुवै पक्षबाट विवाद छैन । सो सम्झौताबमोजिम १५,००० सेटमध्ये १४,१५० सेट रेनसुट पार्वती ट्रेडर्सबाट निवेदकहरूले बुझी लिएको भने कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेकै देखियो । बाँकी ८५० सेट रेनसुट विपक्षी पार्वती ट्रेडर्सले बुझाउने नल्याएको भन्ने निवेदक प्रहरी प्रधान कार्यालयको र सो ८५० सेट आफूले बुझाउने लगेकोमा गुणस्तर नपुगेको बहाना बनाई नबुझेको भन्ने विपक्षी पार्वती ट्रेडर्सको भनाइ रही करार सम्झौताबमोजिम पार्वती ट्रेडर्सले आपूर्ति गर्नुपर्ने सो ८५० सेट रेनसुटका सम्बन्धमा दुवै पक्षका बिच विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ । पार्वती ट्रेडर्स र प्र.प्र.का. नक्सालबिच भएको मिति २०७२।१।२९ को करार सम्झौताको दफा १२ अनुसार आपसी सहमतिबाट विवाद समाधान भएको नदेखिँदा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गरिने छ भन्ने सम्झौतापत्रमा नै उल्लेख भएकोले बाँकी रेनसुट ८५० सेटका सम्बन्धमा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने ।

मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ को उपदफा (३) एवं मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ को नियम ५ को उपनियम (६) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित विवाद समाधानार्थ पार्वती ट्रेडर्सका तर्फबाट अधिवक्ता चेतनाथ घिमिरेलाई मध्यस्थ नियुक्तिका लागि अनुरोध गर्दै प्र.प्र.का. नक्सालका तर्फबाट मध्यस्थ नियुक्तिका लागि अधिवक्ता लक्ष्मण थपलिया, अधिवक्ता राजु खत्री र अधिवक्ता मोतीराज पौडेलको नाम प्रस्ताव गरिएको प्र.प्र.का. नक्सालका तर्फबाट मध्यस्थका लागि कसैको नाम प्रस्तुत भएको नपाएको र मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ को उपदफा (३) एवं मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ को नियम ५ को उपनियम (६) बमोजिम विवाद समाधानार्थ पार्वती ट्रेडर्सका तर्फबाट अधिवक्ता चेतनाथ घिमिरेलाई मध्यस्थ नियुक्ति गरिदिएको देखिन्छ । (प्र.प्र.का.

नक्साल) बाट मध्यस्थकर्ताको लागि कसैको नाम प्रस्ताव नगरिएकोले मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोजिम (प्र.प्र.का.) ले आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थ हुने व्यक्तिको नाम आदेशको जानकारी पाएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र प्रस्ताव गरेमा निजलाई र कसैलाई पनि प्रस्ताव नगरेमा (प्र.प्र.का.) को तर्फबाट निवेदनमा उल्लिखित अधिवक्ता मोतीराज पौडेललाई मध्यस्थता नियुक्ति गरिदिएको छ" भन्ने मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ बमोजिम Appointing Authority को अधिकार प्रयोग गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३।१।१० मा भएको फैसला मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ को उपदफा ३ बमोजिम मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने गरी कानूनानुरूप भएको आदेशको कार्यान्वयनलाई रोक्नुपर्ने अवस्था नभई कानूनसम्मत रहेको देखिने । तसर्थ: निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : जयराम श्रेष्ठ

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७५ साल असार ५ गते रोज ३ शुभम् ।

२२

मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे र मा.न्या.श्री टंकबहादुरमोक्तान, ०७२-WO-०९४१, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, राम शंकरलाल देव वि. पुनरावेदन अदालत राजविराजसमेत

मिति २०४१।३।२० मा अंश मुद्दामा भएको मिलापत्रसमेतको आधारमा सुरु र पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । यी निवेदकले दायर गरेको अंश मुद्दा तामेलीमा रहेको देखिन्छ । निवेदकले रोक्का माग गरेको जग्गासमेतबाट निवेदकले अंश पाउने नपाउने कुराको निरूपण हुन बाँकी नै रहेको र रोक्का माग गरेको जग्गाबाट निवेदकले अंश पाउने अवस्था देखिए सोही अंश मुद्दाबाटै पाउन सक्ने अवस्था रहेकोले निवेदकको मागबमोजिम जग्गा रोक्का

नभएकै कारणबाट निवेदकको हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था नदेखिने।

तसर्थ: निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : जयराम श्रेष्ठ

कम्प्युटर : प्रेमबहादुर थापा

इति संवत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. ४

२३

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७३-CR-०४२१, जबरजस्ती करणी तथा जबरजस्ती चोरी, नेपाल सरकार वि. कलाम मिया कवारी

प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको हो भन्ने पीडितको कथनलाई अन्य विश्वसनीय प्रमाणहरूबाट समर्थित गराउन सकेको पाइँदैन। प्रत्यक्ष रूपले करणी भएको कुरालाई समर्थित गर्ने तथ्ययुक्त आधार, प्रमाण पेस भएको नदेखिएको र घटनास्थल प्रकृति अवस्था र परिस्थितिहरूबाट समेत प्रमाणित हुन सकेको अवस्था देखिँदैन। शङ्का र अनुमानको आधारमा मात्र जबरजस्ती करणी जस्तो अपराधमा कसुर गरेको भनी मान्न सकिने अवस्था मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुन आएको देखिँदैन। यसरी जबरजस्ती करणी भएको कुरा पुष्टि नभएको तर पीडितको दाहिने गालामा छाला खुइलिएको, दाहिने आँखाको तल सुनिएको र केही चोट देखिएको भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट यी प्रतिवादीले पीडितलाई करणी गरेको नभई जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यबाट जाई लागेकोसम्म देखिन्छ। तर करणी भएको भन्ने कुरा विवादरहित तवरले पुष्टि प्रमाणित हुन आएको नदेखिई केवल करणी गर्ने उद्देश्यले गएको र सो

प्रयाससम्म गरेको देखिँदा करणी गर्ने उद्योगसम्म गरेको देखिन आएको।

प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालीको जाहेरी बेहोरा र निजको बकपत्र बाहेक दशी प्रमाण, बिल जस्ता अन्य कुनै स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रतिवादी कलाम मिया कवारीले पीडित जाहेरवालीको घरबाट उक्त नगद रु.२,००,०००/- र २ तोला ढिका सुन चोरी गरेको भन्ने तथ्य स्थापित हुन आएको देखिँदैन भने चोरी भएको नगद र सुनसमेत बरामद भएको नदेखिँदा चोरी भएको र यी प्रतिवादीले चोरी गरेको कुरा स्थापित हुन आएको नदेखिने।

अतः प्रतिवादी कलाम मिया कवारीबाट पीडित मैतुन खातुनउपर जबरजस्ती करणी गरेको नभई करणीको उद्योगको वारदातसम्म स्थापित भएको अवस्थामा सुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी कलाम मिया कवारीलाई जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुरमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको दफा ३(४) नं. बमोजिम हुने सजायको आधा सजाय ४(चार) वर्ष कैद सजाय हुने र प्रतिवादीले चोरी गरेको तथ्य पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा जबरजस्ती चोरीको अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६९।०७।२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०७७ साल जेठ ०७ गते रोज ४ शुभम् ।

२४

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, ०७५-CR-०६८०, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. नेत्रबहादुर तामाङ

वारदातको प्रत्यक्ष साक्षी पीडिता नै रहेको र प्रत्यक्ष साक्षीको कथन, व्यवहार र अवस्थासमेतबाट

करणी नै भएको नभई करणीको प्रयास गरेको तर पीडिताको आमा आएर ढोका ढकढक्याएपछि अरू मानिस आएको भनी ढोका खोलेको अवस्था देखिँदा पीडितउपर करणी गर्ने मनसायबाट प्रयास गरेको, पीडिताको संवेदनशील छुने, समाउने, किस खाने कार्यहरू गरेको तर पीडिताको योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएको र छोएकोसम्म देखिँदैन । पीडित नाबालक रहेकोमा करणी नै भएको भए निजको योनाङ्गमा कुनै प्रकारको चिह्न, घाउखत, रातो दाग जस्ता चिह्नहरू देखिनुपर्ने सोसमेत केही देखिँदैन । प्रतिवादीको खराब मनसाय रहे तापनि निजको मनसायले कार्य सम्पन्नता गर्न नपाउँदै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका कारण मनसायलाई कार्यमा परिणत गरी कार्यसम्पन्नतासमेत भइसकेको अवस्था देखिँदैन । स्वयम् पीडितले समेत प्रतिकार गरेको कारण करणी भइसकेको अवस्था नदेखिने ।

मौकाका बुझीएका व्यक्तिहरूको कथनसमेत र प्रतिवादी नेत्रबहादुर तामाङले पीडितलाई हातपात गर्दा प्रतिकार गरेको र प्रतिकार गर्दा किचनमा ठोक्कीन पुगी सिसा फुटेको, त्यही समयमा पीडितको आमा आई ढोका ढकढक्याएपछि निजले नै ढोका खोलेका हुन् भनी पीडितले सुरु अदालतमा बकपत्र गरिदिएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको वारदात भइसकेको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्म गरेको भन्ने देखिन आउने ।

करणी गरेको ठहरेको अवस्थामा मात्र मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार क्षतिपूर्ति पाउने देखिन्छ । करणी नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराई पाउने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर नभई जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्म गरेको ठहरिएको हुँदा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अवस्था देखिन

नआउने ।

अतः प्रतिवादी नेत्रबहादुर तामाङले जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्म गरेको देखिएकोले प्रतिवादी नेत्रबहादुर तामाङलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ५ नं. बमोजिम ऐ. को ३(२) नं. ले हुने सजायको आधा सजाय अर्थात् ४(चार) वर्ष कैद सजाय हुने र जबरजस्ती करणीको उद्योगसम्म ठहर भएको अवस्थामा जबरजस्ती करणीको ऐ. १० नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।०८।२२ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : मञ्जु शर्मा

कम्प्युटर: हर्क माया राई

इति संवत् २०७७ साल जेठ ७ गते रोज ४ शुभम् ।

२५

मा.न्या.श्री मीरा खडका र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७४-CR-११७३, ०७४-CR-०३०५, ०७४-RC-०१५०, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. सरिता लिम्बू सावा, सरिता लिम्बू सावा वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. बालकुमार गुरुङ

प्रतिवादी बालकुमार गुरुङले कसुरमा पूर्णरूपले इन्कार रही अदालतसमक्ष बयान गरेको भए तापनि सहप्रतिवादी सरिता लिम्बू सावाले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा यी प्रतिवादीलाई किटानी पोल गरी गरेको बयान, जाहेरवाला र नध्वज सावा लिम्बू र मौकामा कागज गर्ने बिमलकुमार लिम्बू सावा, गोमा पन्त र डम्बरबहादुर लिम्बू सावाले यी प्रतिवादीसमेतलाई पोल गरी मौकामा कागज गरी अदालतमा गरेको बकपत्र, मृतकको अनुहारमा छयाक छयाक पारी काटिएका घाउहरू रहेको भन्ने लास जाँच मुचुल्का, अनुहार र टाउकोमा लागेको चोटका कारण दिमागमा असर परी मृतकको मृत्यु भएको भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदन, बाम्फोक खुकुरी सहप्रतिवादी

सरिता लिम्बू सावाको कोठाबाट बरामद भएको भन्ने बरामदी मुचुल्का, प्रतिवादी सरिता लिम्बू सावा र प्रतिवादी बालकुमार गुरुङको अनैतिक सम्बन्धका कारण प्रतिवादी सरिता लिम्बू सावाले नवजात शिशु छोराको जन्म दिएको भन्ने देखिएको अवस्था र यी प्रतिवादीले घटना हुँदा आफू अन्यत्र थिए भनी Alibi को जिकिर लिएकोमा सो पुष्टि गर्न नसकेको अवस्था समेतका मिसिल संलग्न प्रत्यक्ष तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी बालकुमार गुरुङ र सहप्रतिवादी सरिता लिम्बू सावाको अवैध सम्बन्धबाट सरिता गर्भवती भएको कुरा निजको फुपूसासू मृतक पबित्रा सावा लिम्बूले थाहा पाएकोले उक्त कुरा गुपचुप राख्न यी प्रतिवादी बालकुमार गुरुङले मृतक पबित्रा सावा लिम्बूको घरमा गई निज सुतिरहेको अवस्थामा निजको अनुहारमा बाम्फोक खुकुरी पटकपटक प्रहार गरी निजलाई कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि भएको देखिँदा निजलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको फैसला मिलेकै देखिएको।

अतः प्रतिवादी सरिता लिम्बू सावा मृतक पबित्रा सावा लिम्बूलाई मार्नमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको नदेखिए तापनि निज मृतकलाई मार्नमा मत सल्लाहमा बसी मृतकलाई मार्ने कार्यमा सहयोग र षड्यन्त्र गरी मार्न अभिप्रेरित गरेकोसम्म देखिँदा निजलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १६ नं. बमोजिम १०(दश) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको मिति २०७३।११।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। पुनरावेदक प्रतिवादी सरिता लिम्बू सावा र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

अर्का प्रतिवादी बालकुमार गुरुङले मृतक पबित्रा सावा लिम्बूलाई खुकुरी प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको देखिँदा निजलाई तत्कालीन मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं. बमोजिम

सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गरेको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको मिति २०७३।११।१८ को फैसला मिलेकै देखिँदा साधकसमेत सदर भई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम सर्वस्व हुने गरी सजाय गर्न मिल्ने नदेखिँदा प्रतिवादी बालकुमार गुरुङलाई जन्मकैदको सजाय हुने।

इजलास अधिकृत: अरुणकुमार कोइराला

कम्प्युटर: हर्क माया राई

इति संवत् २०७७ साल असार ११ गते रोज ५ शुभम्।

इजलास नं. ५

२६

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७२-CI-०९३५, लिखत दर्ता बदर दर्ता कायम, मोहन यादव वि. किरणकुमारी यादव प्रस्तुत मुद्दामा वादीका पिता मोहन यादवले जग्गा बिक्रीको लिखत गर्दा वादी किरणकुमारी यादवको उमेर १५ वर्ष ९ महिना १६ दिन मात्र देखिँदा वादीका पिता मोहन यादवले मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १९(१) बमोजिम व्यवहार चलाउन परे पिता पुर्खाका पालाको अचल सम्पत्तिमा आधासम्म खर्च गर्न २१ वर्ष ननाघेकी अविवाहित छोरी अर्थात् यी वादी किरणकुमारी यादवको मन्जुरी लिनुपर्ने बाध्यता एकाघरका बाबुलाई नहुने नै देखिँदा लगाउको ०३०९ को अंश चलन मुद्दामा यी पुनरावेदक वादी एकासगोलको अंशियार ठहरी ३ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भएको देखिँदा सोही आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा पनि ३ भागको १ भाग लिखत बदर दर्ता बदर गरी सोहीअनुसार दर्ता कायम हुने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१०।१४ को फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी हुने। अब वादी दाबीबमोजिम ३ भागको १

भाग लिखत र सोको आधारमा भएको दर्ता बदर भई सोहीअनुसार पुनरावेदक वादीका नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०७२।२।३ गते भएको फैसला मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १९(१) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिलेको देखिन नआउने।

तसर्थ, वादीका पिता मोहन यादवले घरको मुख्य भई व्यवहार खर्च चलाउन केही जग्गा राजीनामा गरी प्रतिवादी राजेश्वर मेहतालाई बिक्री गरेकोमा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १९(१) बमोजिम सो जग्गा बिक्रीको लिखत गर्दा वादी किरणकुमारी यादवको उमेर १५ वर्ष ९ महिना १६ दिन मात्र देखिँदा वादीको मन्जुरी लिनुपर्ने अवस्थाको नदेखिनुका साथै प्रतिवादीहरूले लिनुदिनु गरेदेखि बाहेक आधाभन्दा बढी अरु जग्गासमेत वादीका पिताका नाउँमा रहेको तथ्यसमेतका आधारमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा मिति २०७०।१०।१४ को सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम ३ भागको १ भाग लिखत र सोको आधारमा भएको दर्ता बदर भई सोहीअनुसार पुनरावेदक वादीका नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०७२।०२।०३ गते भएको फैसला उल्टी भई सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१०।१४ को फैसलाअनुरूप वादी दाबीबमोजिम लिखत दर्ता बदर गरी वादीको नाउँमा दर्ता कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत : कृष्णप्रसाद अधिकारी

कम्प्युटर: रवि दुवाल

इति संवत् २०७६ साल फागुन ८ गते रोज ५ शुभम्।

२७

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७६-RC-००६३, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. विरु भन्ने विरेन्द्र राजी

प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रतिवादी विरु

भन्ने विरेन्द्र राजी विरुद्ध परेको किटानी जाहेरी र जाहेरी समर्थित जाहेरवालाको अदालतसमक्ष भएको बकपत्र, प्रतिवादीले आरोपित कसुर अपराध गरेको सम्बन्धमा मौकामा तथा अदालतमा गरेको साबिती बयान, लासजाँच एवम् घटस्थल मुचुल्का र मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनको मृतकको मृत्युको कारण Intracranial bleeding due to blunt force injury को बेहोराबाट समेत प्रतिवादीले हानेको ढुङ्गाको चोट पीडाको कारणले नै मृतकको मृत्यु भएको देखिएकोले निज प्रतिवादीले वादी नेपाल सरकारको अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आएको देखिँदा यी प्रतिवादी विरु भन्ने विरेन्द्र राजीलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार ठहर गरी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१०।१५ मा भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७५।७।१८ मा भएको फैसला साधकको रोहबाट जाँच गर्दा मिलेकै देखिन आएको।

प्रतिवादीले मृतक भविन राजीलाई मार्ने पर्ने कारण पनि देखिन नआएको, मार्नका लागि मनसाय एवं योजना नदेखिएको, केवल घटनाका समयमा मृतकले प्रतिवादीउपर गरेको कुटपिट सहन नसकी तत्काल उठेको रिसको आवेगमा आफू नजिक रहेको ढुङ्गाले मृतकको टाउको, निधार, अनुहारसमेतमा प्रहार गरी मारेको देखिन आएको र प्रतिवादी विरु भन्ने विरेन्द्र राजीले अपराधको अनुसन्धान कार्यमा सहयोगसमेत गरी आएको देखिँदा निज प्रतिवादी विरु भन्ने विरेन्द्र राजीलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. र हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क(१) अनुसार कम सजाय गर्दासमेत सजायको मकसद पूरा हुने देखिन आएको।

अतः प्रतिवादी विरु भन्ने विरेन्द्र राजीलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार ठहर गरी मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु कैलाली जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१०।१५ मा भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७५।७।१८ मा भएको फैसला साधकको रोहबाट जाँच गर्दा मिलेकै देखिएकोले साधक सदर हुने । तर, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानूनी व्यवस्था नभएको र ऐ.को दफा १७७(२) मा ज्यान मार्ने कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पनि यी प्रतिवादी विरु भन्ने विरेन्द्र राजीलाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ।

साथै प्रस्तुत मुद्दाको वारदात हुँदाको अवस्था र परिस्थितिलाई समेत विचार गर्दा यी प्रतिवादी विरु भन्ने विरेन्द्र राजीलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं.१८८ नं. र हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क(१) अनुसार १० (दश) वर्ष कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकाले यी प्रतिवादी विरु भन्ने विरेन्द्र राजीलाई १०(दश) वर्ष कैद सजाय हुने ।

इजलास अधिकृत : कृष्णप्रसाद अधिकारी

कम्प्युटर: चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७७ साल आषाढ ७ गते रोज १ शुभम् ।

२८

मा.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७६-WH-०१५१, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कृष्ण वाग्ले वि. गृह मन्त्रालयसमेत

निवेदक कृष्णप्रसाद वाग्लेको हकमा ०७६-WH-००५५ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको

रिट निवेदन परी केवल कुनै राजनीतिक समूहसँग आवद्ध भएकै आधारमा प्रवृत्त भावना राखेर पक्राउ गरेको कार्य अनुचित देखिएकोले थुनामुक्त गर्न मिति २०७६।५।२४ गते आदेश जारी भएको देखिएको । निजको हकमा पुनः ०७६-WH-००९८ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन परी यस अदालतबाट सुनुवाइ हुँदा पक्राउ गर्नुपर्ने पूर्वावस्थाको अभाव र प्रवृत्त भावनाको अवस्थासमेतको विद्यमानतामा थुना गैरकानूनी भएको आधारमा थुनामुक्त गर्न मिति २०७६।६।१७ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएको । यसै गरी निजको हकमा पुनः तेस्रो पटक ०७६-WH-०१३३ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन परी सुनुवाइको क्रममा स्पष्ट आधार र कारण बिना प्रवृत्त भावनाले केवल फरक विचार र आस्था राखेकै कारणबाट मात्र पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नभएबाट मिति २०७६।७।२६ गते अपराह्न यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको देखिएको अवस्थामा मिति २०७६।७।२७ गते बिहान ४:१५ बजे म्याग्दीमा पक्राउ गरेको भन्ने लिखित जवाफ प्रतितलायक देखिएन । यसरी यस अदालतबाट पटकपटक यी रिट निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपछि अदालतको आदेशको पालना गरिनुपर्नेमा अदालतकै गेटबाट पटकपटक पक्राउ गरी फरक आस्था र विचार राखेकै आधारमा अभद्र व्यवहारलगायतको मुद्दा दायर गर्ने विपक्षीहरूको उक्त कार्य नियतवश भए गरेको देखिएकोले यी निवेदकको थुना गैरकानूनी रहेको देखिएको हुँदा निवेदकलाई थुनामुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

अतः रिट निवेदक कृष्णप्रसाद वाग्लेलाई आस्थाको आधारमा बदनियतसाथ प्रवृत्त भावना राखी अदालतको पटकपटकको आदेशविपरीत अदालतको गेटबाट पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखेको

देखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । साथै नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा "मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने छ" भन्ने भएको संवैधानिक व्यवस्थातर्फ विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु ।

इजलास अधिकृत : ऋतबहादुर पुलामी मगर

कम्प्युटर: रवि दुवाल

इति संवत् २०७६ साल मार्ग १२ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं.६

२९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७३-CR-०४५७, ०७३-CR-०९११, ०७३-CR-०९१२, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, नेपाल सरकार वि. सिबी गुरुङ भन्ने छुबहादुर गुरुङसमेत, कृष्ण घिमिरे वि. नेपाल सरकार, मुकेश साह वि. नेपाल सरकार

पीडित ४ जनाको जाहेरी दरखास्त, मौकामा निजहरूले गरेको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएकोमा उल्लिखित बेहोरालाई निजहरूले अदालतमा आइ गरेको बकपत्र साथै प्रतिवादीहरूले गरेको बयानबाट खुल्न आएको प्रमाणहरू हेर्दा काठमाडौँबाट भैरहवा लगी पुनः त्यहाँबाट काँकडभिट्टा लाने कार्य गरेको खुल्न आएको देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकबाट ४ जना २० वर्ष तथा सोभन्दा कम उमेरका महिलालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी फकाई बाटोमा साँचो कुरा नबोल्नु भनी सिकाउने, भैरहवा लैजाने, भैरहवाबाट

काँकडभिट्टा लगी भारततर्फ लैजाने योजना रहेको भन्ने खुल्न आएको र सो योजना बनाउने कार्यसमेतमा यी प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको देखिँदा निजहरूको निर्दोषिता प्रमाणित हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

तसर्थ, प्रतिवादीहरूमध्ये कृष्ण घिमिरे र मुकेश साहसमेतले पीडितहरूलाई विदेशमा लगी किनबेच गर्ने उद्देश्यले पीडितहरूको घरबाट काठमाडौँ भक्तपुर हुँदै भैरहवा पुर्‍याई भैरहवाबाट काँकडभिट्टा हुँदै भारततर्फ लैजान रूपन्देहीको ठूटिपिपल भन्ने स्थानमा पुगेपश्चात् पक्राउ परेको हुँदा निज पुनरावेदक प्रतिवादी कृष्ण घिमिरे र मुकेश साहसमेतलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५ (१)(ड) २ बमोजिम जनही १० वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने र प्रतिवादी सीता घिमिरेको प्रस्तुत कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुन नआएको हुँदा निज प्रतिवादी सीता घिमिरेलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०७३।०१।१४ को फैसला मनासिब नै देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार तथा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू कृष्ण घिमिरे र मुकेश शाहको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७८ साल साउन १८ गते रोज २ शुभम् ।

३०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी., ०७४-CR-०५२४, ०७४-CR-०७३३, ०७४-CR-०८८०, जबरजस्ती करणी, श्याम लामा वि. नेपाल सरकार, राजन थापा वि. नेपाल सरकार, सुजन घिमिरे वि. नेपाल सरकार

वैज्ञानिक विधिद्वारा विशेषज्ञबाट गरिने स्वास्थ्य जाँच परीक्षण जबरजस्ती करणी मुद्दामा महत्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । वस्तुगत तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि हुने यसप्रकारको प्रमाण अन्यथा

प्रमाणित नभएसम्म प्रमाणमा ग्रहण गरिनुनै पर्ने हुन्छ । जाहेरवाली पीडिताको जाहेरी दरखास्त र निजले गरेको बकपत्रसमेतमा उल्लिखित बेहोरा पीडिताको स्वास्थ्य परीक्षणबाट समर्थित भइरहेको पाइन्छ । घटनाबाट प्रताडित हुन पुगेकी पीडिता स्वयं प्रत्यक्षदर्शीकै रूपमा रहने र निजले आफूउपर प्रतिवादीहरूले गरेको कसुरको बारेमा सविस्तार उल्लेख गरेको बेहोरा पनि महत्वपूर्ण प्रमाण नै हुने हुन्छ । यसर्थ पीडिताको भनाइ तथा सो भनाइलाई निजको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट समर्थित भइरहेको हुँदा प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेको प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आएको ।

प्रतिवादीहरू एकजना भन्दा बढीको सामूहिक संलग्नता रहेको तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित भएको अवस्थामा सो करणी सामूहिक जबरजस्ती करणीको वारदात हुन जाने । प्रतिवादीहरू मिली एकजना १८ वर्षकी पीडितालाई जंगलमा लगी आफ्नो इच्छा नहुँदानहुँदै पनि प्रतिवादीहरूले एकान्तस्थानमा डर धाक धम्की दिई लागु पदार्थ खुवाई मजबुर हालतमा पुर्‍याई क्रूरतापूर्वक सामूहिक जबरजस्ती करणी गरेको सिद्ध हुन आएकोले यस्तो अवस्थामा निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ नं. बमोजिमको सजाय तथा ३क नं. बमोजिमको थप सजायसमेत हुने ।

तसर्थ, पुनरावेदक प्रतिवादीहरू श्याम लामा, राजन थापा र सुजन घिमिरेले साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ नं. र ३ नं. बमोजिम कसुर गरेको ठहर गरी निज प्रतिवादीहरूलाई सोही महलको ३ नं. बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद तथा सोही महलको ३(क) नं. बमोजिम जनही थप ५ वर्ष कैद गरी पीडितले पुनरावेदक प्रतिवादीहरूबाट जनही रु.५०,०००/- क्षतिपूर्तिसमेत भराई लिन पाउने ठहर्‍याई सुरु काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१।१६ मा भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत, पाटनबाट मिति

२०७४।२।२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: भेषराज भट्टराई / मनिता गुरुङ
कम्प्युटर: देविमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७८ साल साउन १८ गते रोज २ शुभम् ।

३१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७०-CR-०६२५, जबरजस्ती करणी उद्योग, नेपाल सरकार वि. रणबहादुर बुढा

प्रतिवादीले रातको एकान्त समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी पीडितको कोठामा प्रवेश गरी जबरजस्ती करणी गर्ने प्रयास स्वरूप निजले लगाएको लुगाहरू च्यातेको र करणी गर्ने प्रयास गर्दा पीडितको तिघ्राको भित्री भागमा खोस्निएका घाउहरू भएको जस्ता सङ्घर्षका चिह्नहरूबाट पीडितउपर जबरजस्ती करणी गर्ने नियतले गरेको लक्षण प्रस्ट देखिएकोले प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गर्ने मनसायले नै उक्त वारदातमा गएको भन्ने पुष्टि भएको । तर जाहेरवाला वारदात स्थलमा आई हारगुहार गरेपछि प्रतिवादी भागी उक्त जबरजस्ती करणीको कसुरले पूर्णता नपाएको हुनाले प्रतिवादीले पीडित परिवर्तित नाम दैलेख (छ) उपर जबरजस्ती करणीको उद्योग गरेको देखिएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले आशय करणीको कसुर ठहर हुने गरी गरेको फैसला मिलेको नदेखिने ।

अतः जबरजस्ती करणीको उद्योगको कसुर ठहर गरेको सुरु दैलेख जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी आशय करणीमा परिणत गरी सोहीबमोजिम सजाय गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०७०।०१।२३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने भई प्रतिवादी रणबहादुर बुढालाई अभियोग दाबीबमोजिम साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३(३) नं. र ५ नं. बमोजिम ३ (तीन) वर्ष कैद

सजाय हुने गरी गरेको सुरु दैलेख जिल्ला अदालतको मिति २०६९।०२।१७ को फैसला नै सदर हुने।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

कम्प्युटर : देवीमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७८ साल वैशाख १० गते रोज ६ शुभम्।

इजलास नं.७

३२

मान्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मान्या. श्री तेजबहादुर के.सी., ०७६-WH-०१८३, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, गोकुल पराजुलीसमेत वि. गृह मन्त्रालयसमेत

कानूनबमोजिम वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन पाइँदैन। संविधानले कानूनी औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना गिरफ्तारी तथा गैरकानूनी रूपमा शक्तिको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको छ। कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाइएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्नु अदालतको समेत कर्तव्य बन्दछ। कानूनी प्रक्रियामा व्यक्तिउपर गरिने व्यवहार न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसङ्गत (just, fair, reasonable) हुनुपर्दछ। कानूनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने कार्य अनुचित हुन्छ। कुनै पनि नागरिकलाई पटकपटक बन्दी बनाई धरौटी माग भएकोमा धरौटी दाखिला भएपछि पनि एकपछि अर्को बहाना देखाएर थुनामुक्त नगरी निरन्तर थुनामा राख्नु अनुचित, अतार्किक र जवाफदेहिताहीन कार्य हो। यसप्रकारको प्रवृत्ति नेपालको संविधान तथा प्रचलित फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा व्यवस्थित प्रावधानको भावना र मर्म प्रतिकूल देखिन्छ। यसप्रकारको प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई

बढावा दिने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरूको प्रचलनमा गम्भीर आघात पुऱ्याउने अवस्था रहने।

यस अदालतबाट वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्य रूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने, राज्यले कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गर्न नहुने, प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको व्यवहारलाई उचित ठान्न नसकिने, अदालतबाट आदेश जारी भई बन्दीलाई थुनामुक्त गर्ना साथ तत्कालै पक्राउ गरी निरन्तर थुनामा राख्ने कार्यबाट अदालतको आदेशको पालना गर्नमा वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको र निवेदकहरूउपर प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाउने कार्य गरेको देखिने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोसमेत देखिने।

निवेदकहरूउपर कुनै फौजदारी अभियोग लगाई तत्काल थुनामा राख्नु पर्ने सम्मको पर्याप्त आधार र कारण विपक्षीहरूले खुलाउन सकेको देखिँदैन। थुनामा राख्दा पूरा गर्नुपर्ने कानूनी सर्तहरू पूरा नगरी केवल कर्मकाण्डी रूपमा पुर्जी दिने र म्याद थप गर्ने कार्य भएको पाइयो। एउटा जिल्लाबाट थुनामुक्त हुनासाथ पक्राउ गरी अर्को जिल्ला पुऱ्याउने र थुनामा राख्ने कार्य गरिएको देखियो। निवेदकहरूलाई प्रवृत्त धारणा राखी बदनियतपूर्वक बन्दी बनाएकोसमेत देखिन्छ। तसर्थ निवेदकहरू गोकुल पराजुली र गोविन्द वलीलाई तत्काल यस अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको रोहवरमा थुनामुक्त गर्नु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३), सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ बमोजिम यो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ। निजहरू मिति २०७६/९/१० गते यस अदालतबाट भएको संक्षिप्त आदेशानुसार थुना मुक्त भइसकेको देखिँदा अरु केही गरी रहनु नपर्ने।

कुनै व्यक्तिलाई प्रवृत्त धारणा राखी एकपछि अर्को बहाना देखाई बन्दी बनाउने कार्य कानूनतः

गम्भीर आपत्तिको विषय भएकोले यस कुरामा सबै विपक्षीहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस प्रकारको प्रवृत्ति दोहोर्‍याइने गरिएको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १२८(४) बमोजिम सम्बन्धित पदाधिकारीहरूउपर कारबाही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कुराको जनाउसमेत विपक्षीहरूलाई दिने ।

इजलास अधिकृत : सृजना गौतम

इति संवत् २०७६ साल पुस १० गते रोज ५ शुभम् ।

३३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७२-CR-०३०८, लागु औषध (ब्राउन सुगर), नेपाल सरकार वि. अशोक खड्कासमेत
अभियोगपत्रको पेटबोलीमा प्रतिवादी गुड्डु अन्सारीको समेत नाम उल्लेख भए पनि अभियोगपत्रको विरुद्ध खण्डमा प्रतिवादी गुड्डु अन्सारीको नाम उल्लेख भएको देखिँदैन । सोहीबमोजिम सुरु जिल्ला अदालतको फैसलामा प्रतिवादी गुड्डु अन्सारीको हकमा केही नबोली फैसला भएकोसमेत पाइयो । सुरु अदालतको फैसलाबमोजिम सफाइ पाउने प्रतिवादी अशोक खड्का र विशाल शाहीका हकमा मात्र नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेको तथा प्रतिवादीमध्येका जगत भन्ने विजय कालुङ मगर र विजय श्रेष्ठको समेत छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन परेको देखियो । पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट प्रतिवादीमध्येका अशोक खड्का र विशाल शाहीको हकमा सुरु फैसला सदर गरी प्रतिवादीमध्येका जगत भन्ने विजय कालुङ मगरको हकमा सुरुको फैसला केही उल्टी गरी १ वर्ष कैद र रु.५,०००।- जरिवाना तथा प्रतिवादीमध्येका विजय श्रेष्ठको हकमा सुरु फैसला उल्टी भई अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला गरेको देखियो । प्रतिवादीमध्येका कृष्णबहादुर शाहीका हकमा ठेगाना खुली आएका बखत कारबाही गर्ने गरी मिति २०७३।७।२६ मा तामेली राखेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको

फैसलाअनुसार सफाइ पाउने प्रतिवादी अशोक खड्का, विशाल शाही र विजय श्रेष्ठको हकमा मात्र वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो । प्रतिवादीमध्येका जगत भन्ने विजय कालुङ मगरलाई १ वर्ष कैद र रु.५०००।- जरिवाना भएको हकमा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन नपरेको तथा निज प्रतिवादी जगत भन्ने विजय कालुङ मगरसमेतको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीको हकमा केही बोलिरहन नपर्ने ।

प्रतिवादी अशोक खड्काले अदालतमा बयान गर्दा प्रतिवादी विजय कालुङ मगरलाई चिनेको छैन, निजलाई लागु औषध सेवन गर्न सिकाएको होइन, आफूले सेवन गर्ने गरेको छैन, लागु औषध (ब्राउन सुगर) देखेको पनि छैन भनी जिकिर गरेको पाइयो । निजउपर सहअभियुक्तले प्रहरी समक्ष बयान गर्दा पोल गरेकोसम्म देखिन्छ । प्रतिवादी विशाल शाहीले समेत लागु औषध सेवन गर्ने, सञ्चय गर्ने कुरामा ईन्कार रही बयान गरेको देखियो । जाहेरवाला प्रतिवेदक प्र.ना.नि. गिताप्रसाद चौधरीले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्दा प्रतिवादी विशाल शाही, अशोक खड्का र विजय श्रेष्ठसमेतबाट लागु औषध बरामद भएको, निजहरूले लागु औषध ब्राउन सुगर सेवन गरेको वा बिक्री वितरण गरेको तथ्य खुलाई बकपत्र गर्न सकेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीहरूको हकमा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ड)(च) र (छ) विपरीतको कसुर गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा १४(१) को देहाय(छ)(१)(ड)र (ज) बमोजिम सजायको मागदाबी लिएको देखिन्छ भने विजय श्रेष्ठको हकमा सोही ऐनको दफा १६ बमोजिम पटके कायम गरी थप सजायको दाबी लिएको देखिन्छ । खरिद बिक्रीतर्फको कसुर कायम हुन सो कुरा स्वतन्त्र प्रमाणबाट स्थापित हुनुपर्ने हुन्छ । सेवन गर्ने कार्य गरेको तथ्य स्थापित भएको भन्ने आधारमा मात्र ओसारपसार बिक्री वितरणको कसुर स्थापित हुने होइन । यसका लागि व्यापारिक

कारोबार प्रकृतिको बिक्री वितरणको उद्देश्य प्रमाणित हुन आवश्यक देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा त्यस प्रकारको अवस्था नदेखिने ।

प्रतिवादी विजय श्रेष्ठको हकमा लागु औषधको कारोबार गर्ने उद्देश्यबाट कुनै कार्य गरेको तथ्य प्रस्तुत हुन आएको पाइएन । सहअभियुक्तको पोलको आधारमा अभियोग लगाइएको देखिन्छ । एक पटक लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ बमोजिमको कसुरमा सजाय पाइसकेको भन्ने आधारमा नै त्यही आधारमा शङ्का गरी लागु औषधको सेवनकर्ता र कारोबारी हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न उचित हुदैन । यसका लागि अभियोजन पक्षले प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्नुपर्दछ । प्रतिवादीउपरको आरोप शङ्कारहित तवरले प्रमाणित हुन नसकेमा त्यसको लाभ अभियुक्तले पाउँदछ । यस मुद्दामा बरामद भएको लागु औषध बिक्री वितरणका लागि ओसारपसार, सञ्चय गरेको तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको नदेखिने ।

प्रतिवादी विशाल शाही, अशोक खड्का र विजय श्रेष्ठले अदालतमा बयान गर्दा जाहेरी प्रतिवेदनको बेहोरा झुट्टा हो । आफूहरूले लागु औषध सेवन बिक्री वितरण, सञ्चय, ओसारपसार गरेको होइन भनी इन्कारी बयान दिएको देखिन्छ । व्यापारिक कारोबार प्रकृतिको खरिद एवं सञ्चय वा ओसारपसार भएको अवस्था देखिएमा सञ्चय वा खरिद बिक्रीतर्फको कसुर कायम हुन सक्दछ । यस प्रकारको स्थिति नदेखिएसम्म शङ्का र अनुमान गरी कसुर ठहर गर्नु मनासिब नदेखिने ।

अतः प्रतिवादीहरू अशोक खड्का, विशाल शाही र विजय श्रेष्ठलाई सफाई दिने ठहर गरी भएको पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको मिति २०७९/१२/२३ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: ओजा लामिछाने

इति संवत् २०७६ साल फागुन ७ गते रोज ४ शुभम् ।

३४

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या. श्री डम्बरबहादुर शाही, ०७६-WO-०६१५, उत्प्रेषणसमेत, सुशिलकुमार मिश्र वि. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत

निवेदकले प्रदेश नं.२ अन्तर्गतका स्थानहरूको प्राथमिकताक्रम खुलाई समायोजनका लागि निवेदन गरेको देखियो । निवेदनको मागबमोजिम प्रदेश नं. २ अन्तर्गत किन समायोजन गर्न नसकिएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट तथ्यगत कारण र आधार लिखित जवाफमा खुलाउन सकेको देखिएन । लिखित जवाफमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा (८) मा प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीको जेष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको जेष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, उमेर, प्रदेश र सम्भव भएसम्म पतिपत्नीलाई एउटै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोहीबमोजिम समायोजन गरिएको भन्ने उल्लेख गरेकोसम्म देखिन्छ । तर लिखित जवाफमा उल्लिखित कुराहरूमध्ये रिट निवेदकको सम्बन्धमा कसरी मूल्याङ्कन गरियो भन्ने कुरा प्रस्ट खुलाउन सकेको नपाइने ।

प्रदेश नं. २ अन्तर्गत कार्यालयमा पद रिक्त रहेको बेहोरा सिम्रौनगढ नगरपालिकाको कार्यालयको च.नं. ४१८ मिति २०७६/८/५ को सिफारिसबाट देखिएको छ । उक्त पत्रमा "हाल यस कार्यालयअन्तर्गत हरिहरपुर, आयुर्वेद औषधालयमा कार्यरत रहनुभएका शुशिलकुमार मिश्रको निवेदनअनुसार निजका बुबा बिरामी भएको कारण निज षडानन्द नगरपालिका भोजपुरमा समायोजन हुनुभएकोमा निजलाई यसै नगरपालिकाअन्तर्गत कार्यालयमा रिक्त दरबन्दी रहेकोले समायोजनमा संशोधन गराइदिन सिफारिस

साथ अनुरोध" भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रदेश नं. २ मा पद नै नभएको भन्ने लिखित जवाफमा जिकिर गरिएको समेत देखिँदैन । यसबाट प्रदेश नं. २ अन्तर्गत पनि निवेदकको सेवा अनुसारको पद रिक्त रहेको भन्ने देखिन आउने ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ (१) मा यस ऐनबमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रमबमोजिम क्रमशः कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, उमेरको जेष्ठताका आधारमा समायोजन गरिने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही दफा ८ को उपदफा (२) मा यस ऐनबमोजिम सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा समायोजन गर्दा कर्मचारीले दिएको निवेदनमा उल्लिखित प्राथमिकताक्रमबमोजिम क्रमशः कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना, उमेरको आधारमा समायोजन गरिने कुरा उल्लेख भएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सम्भव भएसम्म पतिपत्नीलाई एकै जिल्लामा पर्ने गरी समायोजन गरिने छ भन्ने प्रावधानसमेत ऐनमा रहेको देखिने ।

निवेदकले आफू कार्यरत प्रदेश नं.२ अन्तर्गतको आफ्नो सेवा समूहको स्थानीय तहमा समायोजन गरिपाउँ भनी दरखास्त पेस गरेको (माग गरेको) देखिएको छ । निज प्रदेश नं. २ अन्तर्गतको बासिन्दा रहेको, निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको ठेगानासमेत सोही प्रदेश नं. २ अन्तर्गतको रौटहट जिल्ला भन्ने देखिएको छ । निज निवेदकको उमेर ५१ वर्ष भनी उल्लेख भएको, निजभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई प्रदेश नं. २

अन्तर्गत समायोजन गरिएको तथा सो प्रदेशभित्र निवेदक कार्यरत पद अनुसारको पद रिक्त रहेकोसमेत देखिएको छ । यस अवस्थामा निवेदकलाई प्रदेश नं. २ अन्तर्गत समायोजन गर्नु नपर्ने कुनै उचित कारण नदेखिने ।

अतः निवेदक सुशिल कुमार मिश्रलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम प्रदेश नं. २ अन्तर्गत समायोजन गर्नु नपर्ने कुनै उचित कारण नदेखिएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम समायोजन नगरी अन्यत्र समायोजन गर्ने गरी भएको विपक्षीहरूको निर्णय, सो अनुसार लेखिएको पत्र समेतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । अब निवेदकलाई प्रदेश नं. २ अन्तर्गत निजको पद अनुसारको पद र कार्यालयमा समायोजन गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृतः दुर्गाप्रसाद बस्थाल

इति संवत् २०७६ साल फागुन २८ गते रोज ४ शुभम् ।

३५

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७२-CI-१५५२, उत्प्रेषणसमेत, रफिद मियाँ वि. चन्दा देवी थरुनीसमेत

निवेदन दाबीको कि.नं. १ को ०-३-९ को जग्गा किसनलाल चौधरी र जुडिलाल चौधरीको नाममा संयुक्त दर्ता रहेको कुरामा विवाद देखिँदैन । मि.नं. २४०५ का वादी रफिद मियाँ प्रतिवादी किसनलाल चौधरी र जुडिलाल चौधरी भएको मोही नामसारी मुद्दामा भूमिसुधार कार्यालयबाट प्रतिवादीहरूलाई रीतपूर्वक म्याद जारी भएको देखिएन । भूमिसुधार कार्यालयबाट प्रतिवादी किसनलाल चौधरी र जुडिलाल चौधरीको नाममा अलग अलग म्याद जारी गर्नुपर्नेमा सो नगरी एउटै म्यादभित्र दुई जनाको नाम उल्लेख गरेको पाईयो । मिति २०६९/१२/२३ मा म्याद तामेल गर्दा जुडिलालको मात्र सहीछाप र दस्तखत गराएको

देखियो । अर्का प्रतिवादी किसनलालको नाममा म्याद जारी गरेको र तामेल गरेको देखिएन । वडा नं. ५ का विकास गुप्ताको नामसम्म साक्षीको रूपमा लेखी निजको सहीछाप गराएको देखिँदैन । यसरी निवेदक किसनलाललाई सुनुवाइको मौका नै रीतपूर्वक प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको देखियो । यस अदालतबाट सुनुवाइको मौका नदिई एक पक्षीयरूपमा गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाइको सिद्धान्त विपरीत भई बदर भागी हुने हुन्छ । निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने सुनुवाइको मौका दिनुपर्नेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय कायम रहन सक्ने अवस्था नरहने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोसमेत देखिन्छ । प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा समेत एकतर्फी रूपमा निवेदनदाबीबमोजिम रफिद मियाँको नाममा मोही नामसारी गरी प्रमाणपत्र पाउने भनी भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीले मिति २०७०/३/६ मा निर्णय गरेको देखिँदा निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

अतः जग्गाधनीमध्येका किसनलाल चौधरीका नाममा रीतपूर्वक म्याद जारी गरी निजका नाममा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको नदेखिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीले निर्णय गरेको देखियो । तसर्थ जग्गाधनी जुडिलाल चौधरीको नाममा जारी गरिएको र तामेल गरिएको भनिएको विवादित म्याद, सो म्यादका आधारमा भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीबाट मिति २०७०/३/६ मा भएको निर्णय कानून प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको २०७२/३/२० को फैसला मनासिब हुँदा सदर हुने । अब यसमा जो जे बुझ्न पर्छ बुझी जग्गा धनीलाई प्रतिवादको अवसरसमेत प्रदान गरी कानूनबमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीमा सुरु मिसिलसमेत पठाइदिने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी रफिद मियाँका पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृतःसृजना गौतम

इति संवत् २०७६ साल माघ २६ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास नं.८

३६

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या. श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७७-WH-०२५६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, होमराज सिलवाल वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, भरतपुर, चितवनसमेत

निज रिट निवेदकउपर मिनाकुमारी गुरुङले ठगी कसुरका सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनमा जाहेरी दिई निजलाई अनुसन्धानको लागि चितवन जिल्ला अदालतबाट पक्राउ गर्न अनुमतिप्रदान भएपश्चात् प्रहरी हिरासतमा राखिएको र थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राख्न म्याद थप अनुमति पाउँ भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनले मिति २०७७।११।१२ गते चितवन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा हाल निज निवेदकलाई प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको भन्ने देखियो । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतले मुद्दा हेर्ने कुनै निकायमा रहेको विचाराधीन मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी ती अदालत वा निकायले गर्ने निर्णयमा नै प्रभाव पार्ने गरी औचित्यताको खोजी नगर्ने । बन्दीलाई थुनामा राख्ने कार्य कानूनबमोजिम भएको छ वा छैन भन्ने कुरा मात्र हेरिने ।

यसरी साधिकारप्राप्त गरेको निकायमा निवेदन दिई अनुसन्धानका लागि कानूनीरूपमा प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दा उक्त निकायको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन गई मुद्दाको कानूनी कारबाही अवरोध हुन जाने । यसैगरी निवेदक विरुद्ध

ठगी मुद्दाको जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनमा दायर भएको र अनुसन्धानको सिलसिलामा निजलाई पक्राउ गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी अनुसन्धान भइरहेको स्थितिमा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको रहेछ भन्न सकिने अवस्था नरहने।

तसर्थ, निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारप्राप्त निकाय चितवन जिल्ला अदालतले ठगीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्न अनुमति दिई थुनामा राखेको अवस्था देखिएको र हाल उक्त कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यूकरणको रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: विनिता भारती

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७७ साल फागुन २१ गते रोज ६ शुभम्।

३७

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री टंकबहादुर मोक्तान, ०६९-सी-०१२३, खिचोला छोडाई हक कायम दर्ता चलन, कपिलदेव साह कलवार वि. धुनिया कलवारीनसमेत

मिति २०२३।४।२२ मा यी पुनरावेदक वादी कपिलदेव साह कलवारका पिता फेकु साह कलवार र प्रत्यर्थी प्रतिवादी धुनिया कलवारीनबिच लिखत भई मालपोत कार्यालय, बारामा र.नं.९७/१११ मिति २०२३/४/२४ मा पारित भएको राजीनामालाई प्रतिवादीले यो यस कारणले अन्यथा हो भन्न नसकेको, लिखतमा उल्लिखित जग्गाको चौकिल्ला र फिल्ड बुकको चौकिल्ला आपसमा भिडिरहेको र लिखतमा उल्लिखित जग्गा यी वादीले दाबी गरिरहेको जग्गा नभई लिखतबमोजिमको जग्गा यो हो भनी प्रतिवादीले भन्न सकेको नदेखिएको अर्थात् लिखतमा उल्लिखित ४ किल्लाभित्रको जग्गाको यकिन गरी यी प्रतिवादीहरूले देखाउन नसकी रहेको अवस्थामा सोही लिखतमा चार किल्लासमेत खुलाई प्रतिवादी

धुनिया कलवारीनले पुनरावेदक वादीका पिता फेकु साह कलवारलाई राजीनामा गरिदिएको ०-०-८ जग्गामा वादीले दाबी गरेबमोजिमको क्षेत्रफल नक्सामा नदेखिई दाबीभन्दा ०-०-१-१२ कम देखिएको र प्रतिवादीले आफ्नो फिरादमा दाबी लिएभन्दा ०-०-१-९ बढी जग्गा निजहरूको भोगमा रहेको देखिएको अवस्थामा वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर्‍याई सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१।३० मा भएको फैसलालाई नै सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६८।३।२६ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई यसै लगाउको यिनै प्रत्यर्थी प्रतिवादी लक्ष्मण साह कलवारसमेत वादी र यिनै पुनरावेदक कपिलदेव साह कलवारसमेत प्रतिवादी भएको जग्गाको खिचोला छोडाई घर चलन चलाइपाउँ मुद्दामा सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।४।६ मा भएको नाप मुचुल्काको न.नं. १८ र १९ को जग्गामा यी प्रतिवादीहरूको दाबीभन्दा बढी भोग हुन आएको विवादित ०-०-१-९ जग्गा वादीको भई सो जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्ने।

इजलास अधिकृत: विष्णुप्रसाद पौडेल

कम्प्युटर: रेखा भट्टराई

इति संवत् २०७७ साल फागुन ९ गते रोज १ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-सी-१५२८, जग्गाको खिचोला छोडाई चलन चलाइपाउँ, लक्ष्मण साह कलवार वि. कपिलदेव साह कलवारसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैअनुसार फैसला भएको छ।

३८

मा.न्या.डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, ०७३-सी-०८१५, हक्सफा, धनमाया कार्की वि. कुलबहादुर कार्की

पुनरावेदक / प्रतिवादीले वादीको जग्गामा आवत जावत गर्न, पानी, कुलो र गाईवस्तु लैजान उक्त कि.नं. का जग्गाहरू मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था

छैन र वादीको जग्गामा जाने उक्त जग्गाहरूबाट बाटो पनि छैन, साथै अन्य व्यक्तिहरूको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले सन्धि सर्पन पर्ने जग्गा होइन बरु रूखो, पाखो, कान्लोमात्र भएको उक्त जग्गालाई आफ्ना परिवारका श्रमबाट उब्जनीयोग्य बनाएपश्चात् विपक्षी वादीका परिवारहरू रूष्ट एवं डाह गरी आफ्नो बनाउने उद्देश्यले मुद्दा हालेकोले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाई प्रतिउत्तर फिरेएको स्थितिमा बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी मालपोत कार्यालय दोलखा निस्कर्समा पुगेको देखिन्छ । कानूनले जहाँ सबुत प्रमाण बुझी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ सो कार्य गर्ने अधिकार अदालतलाई सुम्पेकोबाट समेत मालपोत कार्यालय दोलखाको कार्य कानून प्रतिकूल देखिने ।

रजिस्ट्रेशनको महलको ३५ नं. मा निखन्न दिनुपर्नेले दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिनुपर्ने कुरा देखिन आए ३५ दिनभित्र नालेस गर्नु भनी सुनाई दिनुपर्ने व्यवस्था भइरहेकोमा पुनरावेदक / प्रतिवादीले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाई प्रतिउत्तर फिराएको स्थिति देखिँदा निखन्न दिनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा प्रमाण बुझी निष्कर्षमा पुग्नपर्ने अवस्था रहेकोमा सम्बन्धित अदालतमा नालेस गर्न जानु भनी सुनाइदिनुपर्ने हुन्छ । साबिक मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेशनको महलको ३५ नं. को जस्तै व्यवस्था हालको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४६० समेतबाट देखिएकोले सोबमोजिम नगरी वादीले दाबीका जग्गा निखन्न पाउने ठहर्‍याई सुरु मालपोत कार्यालय दोलखाले मिति २०७२/०८/२३ मा गरेको फैसलालाई उल्टी गर्ने गरी साबिक पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३/०५/१४ मा साबिक मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेशनको महलको ३५ नं. र हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४६० समेतको व्यवस्थाको प्रतिकूल भए गरेको भनी गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने । साबिक मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेशनको महलको ३५ नं. बमोजिम

सम्बन्धित अदालतमा नालिस गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा सो नगरेकाले यो फैसलाबमोजिम वादीलाई नालिस गर्न जानु भनी सुनाइदिनु भनी तारेखमा रहेका पक्षहरूलाई तारेखसमेत तोकी सुरु मिसिल मालपोत कार्यालय दोलखामा पठाइदिनु ।

इजलास अधिकृत: निर्मलाकुमारी खड्का

कम्प्युटर: पद्मा आचार्य

इति संवत् २०७७ साल चैत १८ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं.९

39

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री
टंकबहादुर मोक्तान, ०७२-CR-१६००, ०७३-
CR-०५१७, मानव बेचबिखन, सुनिल भट्टराई भन्ने
खगेन्द्र भट्टराई वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि.
सुनिल भट्टराई भन्ने खगेन्द्र भट्टराई

प्रस्तुत मुद्दामा पीडित जाहेरवाली वैदेशिक रोजगारमा जे जुनसुकै नामबाट गएको भए पनि जाहेरी दरखास्त, पीडितको भनाइ र प्रतिवादीको इन्कारीसमेतलाई विचार गरी पुनरावेदक प्रतिवादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरेको वा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ । सुरुमा जाहेरवाली आफैँले पासपोर्ट बनाउन बाबु लामालाई रु.१०,०००/- दिएको भनी जाहेरी र बयान कागजमा खुलाएको भए तापनि पुनरावेदक प्रतिवादीलाई रकम दिएको भनी कहींकतै दाबी लिएको देखिँदैन । साथै ५०,०००/- रियाल लिएर प्रतिवादीले बेचेको भनी खुलाएको कुरा निज जाहेरवालाले अन्य वास्तविक प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । घटना वारदात सम्बन्धमा मौकामा बुझिएका सुमन राई र रविन श्रेष्ठले जाहेरवालाले भनेकोबाट थाहा पाएको हुँ भनेबाट पनि घटना प्रत्यक्षरूपमा देख्ने चशमदित गवाह मिसिल

संलग्न प्रमाणबाट नदेखिएबाट निज जाहेरवाली यिनै प्रतिवादीका पहलमा विदेश गई फर्की आएको भन्ने शङ्काकारहित तवरबाट स्थापित भएको पाइँदैन । यस अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादीले पीडितलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविपरीतको कार्य गरेको वा सोको मतियार भई कार्य गरेको भन्ने कुरा मालाकाररूपमा पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिने ।

वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी सुनिल भन्ने खगेन्द्र भट्टराईले आफूले इन्टरनेसनल जब कनेक्सनमा मार्केटिङ एजेन्ट तथा स्टाफको काम गरी आएको र कुवेत, कतार, साउदी तथा दुबईमा वैदेशिक रोजगारीका लागि महिलाहरूलाई पठाउन भिसासमेतको डिलिङ गर्छु तर मेरो विरुद्ध जाहेरी दिने महिलालाई चिन्दिन, निजलाई वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश पठाएको छैन भनी प्रतिवादीले भनेकै आधारमा अभियोग पुष्टि हुन सक्ने देखिँदैन । अदालतसमक्षको निजको बयानमा म बाबु लामालाई चिन्दिन, आफू पक्राउ परेको ४ दिन अगाडि आफ्नो अफिसमा आई जाहेरवालीले विदेश पठाइदिनु भनेको भनी भन्न आएको भन्ने बयान गरेको र सुनिल भन्ने खगेन्द्र भट्टराईसमेतले जाहेरवालीलाई ५०,०००/- रियालमा अरबियन नागरिकलाई बिक्री गरेको भन्ने सुनी थाहा पाएको हो भन्ने मौकामा बुझिएका सुमन राई र रविन श्रेष्ठको कागजबाट देखिएकोबाट पनि सुनिल भन्ने खगेन्द्र भट्टराईले नै पीडितलाई भारतको दिल्ली हुँदै मुम्बईसम्म लगी अरबियन मानिसको जिम्मा लगाएको भन्ने शङ्काकारहितरूपमा पुष्टि भएको पनि देखिँदैन । विवादास्पद परिचय भएका यी पीडितलाई यिनै प्रतिवादी वा निजले अह्राएको व्यक्तिले त्यति लामो दुरीको भ्रमण गराएको कुनै प्रमाण पनि संकलन हुन सकेको छैन । यसरी मूल व्यक्ति भनिएका बाबु लामाको अस्तित्व वा परिचय देखाउन

नसकेको प्रस्तुत मुद्दामा मतियारमा मात्र सजाय गरेको मिलेन, अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भनी वादी नेपाल सरकारले लिएको जिकिर प्रमाणित हुन नसकेको अवस्था हुँदा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।

प्रतिवादी सुनिल भन्ने खगेन्द्र भट्टराईलाई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा १५(१) (ज) बमोजिम मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गर्नको निमित्त मतियारसम्म रहेको भनी १०(दश) वर्ष कैद र रु.१,००,०००/- (एक लाख रुपैयाँ) जरिवाना गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु नपर्ने गरी भएको फैसला उल्टी भई निज प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत: सीता अधिकारी

कम्प्युटर: शान्ति तामाङ

इति संवत् २०७७ साल असार १६ गते रोज ३ शुभम् ।

४०

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, ०७४-CR-१५०६, कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती चोरी, फुरी शेर्पा वि. नेपाल सरकार मौकामा बुझिएका व्यक्ति प्रेम परियारले आफूले मौकामा गरेको कागजलाई समर्थन गर्दै दशैको रूपमा प्राप्त भएका जुत्ता देखाउँदा सो जुत्ता प्रतिवादी फुरी शेर्पाकै हुन मृतकको घरको ढोकामा देखेको हुँ, हेरी सनाखत गरिदिए भनी बकपत्र गरेको देखिएको छ । साथै मौकामा बुझिएका अर्का व्यक्तिहरू डेण्डी शेर्पा, निमा याङजी शेर्पा, याङडी शेर्पालगायतका व्यक्तिहरूले आफूले मौकामा गरेको कागजलाई समर्थन गर्दै यिनै प्रतिवादीले मृतक छोसाङ शेर्पालाई कर्तव्य गरी मारेका हुन् भनी यस अदालतसमक्ष आई बकी लेखाई दिएको पाइन्छ । यी बकपत्र गर्ने व्यक्तिहरूले खुलाएका कुराहरूमा एकरूपता देखिएको छ भने त्यसलाई

खण्डन गर्न कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण यी प्रतिवादीले पेस गरेको पाइँदैन । अनुसन्धानको क्रममा संकलन भएका CCTV फुटेजहरूबाट पनि यी प्रतिवादी घटना हुनु अघि पछि घटनास्थलको आसपास रहेको प्रस्ट देखिएको छ । यी प्रतिवादीकी पत्नी उर्केन शर्पाका अनुसार बिहान ७/८ बजे चिया खाई घरबाट निस्केका यी प्रतिवादी घटनास्थल नजिक ८:३० मा चिया खाँदै गरेको देखिनु, नजिककै बाटोमा हिँडिरहेको CCTV फुटेजबाट ती तथ्यहरू आवद्ध हुन जानु, घटना अघि पटकपटक मृतकको घरमा झि-माला आदिको विषयमा कुरा गर्न गएको बयानमा स्वीकार्नु, घटना पछि निजको हातहरूमा घाउ देखिनु, घर आई छोरी पासाङ शर्पासँग बाथरूमबाट मेडिकल बक्स माग्नु, तत्कालै गेलु शर्पासँग स्कुटरमा गोपीकृष्ण हल नजिकको पुलसम्म जानु, लोटस ब्युटिपार्लरको स्पामा पुग्दा हातमा रगत आएको घाउ देखिएको भनी बुझिएका मानिस कल्पना श्रेष्ठले कागज गरेको आदि प्रमाणहरू मालाकार कडीको रूपमा रहेबाटसमेत यी प्रतिवादीको घटनामा संलग्नता पुष्टि भइरहेको ।

यसका अतिरिक्त स्वयं प्रतिवादीको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टलाई हेर्दासमेत यी प्रतिवादी फुरी शर्पाको दायाँ हातको चोरी औँलालगायतका भागमा धारिलो वस्तुले काटिन गई चोटपटक परेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न रहेको निज प्रतिवादीको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टसमेतबाट देखिन आएको यस स्थितिमा यी प्रतिवादीले मृतकलाई मार्नको लागि धारिलो हतियार प्रयोग गरेका रहेछन् भन्ने कुरा यी प्रतिवादीको उक्त स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्टसमेतले पुष्टि गरेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ यी प्रतिवादीको छोरी पासाङ्ग शर्पाले आफू बाथरूममा हुँदा यी प्रतिवादीले मेडिकल बक्स माग गरेको कुरा निज पासाङ शर्पा तथा यी प्रतिवादीकै बयानबाट खुल्न आएको छ । मेडिकल बक्स माग्नु सामान्य विषय भए पनि घटनाक्रम र

सङ्कलित प्रमाणहरूलाई एकआपसमा मालाकार रूपमा कडी बनाई हेर्दा वारतादको समय, त्यसपछि यी प्रतिवादीको कृयाकलाप तथा व्यवहार एवं निजको हातमा चोट घाउ रहेको विषयमा विभिन्न कोणबाट तथ्य स्थापित भएको कारण प्रस्तुत घटना घटाउँदा लागेको चोटकै कारण निज प्रतिवादीले घर आएपछि छोरीसँग मेडिकल बक्स माग्नुलाई सामान्य प्रमाणको रूपमा मात्र हेरिन मिल्ने नदेखिने ।

मृतक छोसाङ शर्पाको हत्यामा प्रतिवादी फुरी शर्पाको संलग्नता रहेको भन्ने कुरा जाहेरवालाको किटानी जाहेरी र अदालतसमक्षको बकपत्र, मौकामा कागज गर्ने प्रेम परियारले जुत्ता सनाखत गरी गरेको कागज र बकपत्र, डेण्डी शर्पासमेतको व्यक्तिहरूले मौकाको भनाइ समर्थित हुने गरी गरेको बकपत्र, शव परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने विशेषज्ञको बकपत्र, प्रतिवादीको डेराकोठाबाट बरामदित टिसर्ट, जुत्ता तथा स्वयं प्रतिवादीको दायाँ हातको चोरी औँला लगायतका भागमा धारिलो हतियारसमेतले काटिएको भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, CCTV फुटेज, यी प्रतिवादी फुरी शर्पाको ततिम्बा बयान, प्रतिवादी फुरी शर्पाले मृतक छोसाङ शर्पासँग कुरा गरेको Location सहितको कल विवरण, Polygraph Report, मृतकको Autopsy Report, प्रतिवादी फुरी शर्पाको General Health Examination Form (Physical Condition) बाट प्राप्त जाँच रिपोर्टसमेतबाट मृतक छोसाङ शर्पाको हत्यामा यी प्रतिवादीको संलग्नता रहेको पुष्टि हुन आएको देखिँदा केवल इन्कारी बयानकै आधारमा अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नहुँदा निज प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय ठहर गरेको सुरु तथा उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा मान्न मिलेन । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसमेतसँग सहमत हुन नसकिने ।

चोरी भयो भनिएको झि-माला, मुगा माला,

सि-मालालगायतका कुनै पनि नगद तथा सुनका गहनासमेतका सामानहरू प्रतिवादीको घरकोठा तथा साथबाट बरामद भएको देखिँदैन । अभियोग दाबीको भरमा मात्र झि-माला, सि-माला लगायतको नगद तथा सुनका गरगहनासमेत प्रतिवादीले चोरी गरेका हुन् भनी अनुमानका भरमा दोषी ठहर गर्नु फौजदारी न्यायकै सिद्धान्त विपरीत हुने र अभियोग दाबी प्रमाणित हुने सबुद प्रमाणसमेत अभियोजन पक्षबाट पेस दाखेल हुन नसकेको अवस्थामा चोरीतर्फको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी भएको फैसलालाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।

अतः प्रतिवादी फुरी शेर्पालाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(१) नं. विपरीतको कसुरमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने भई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३।३।२६ को फैसलालाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७४।८।११ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । साथै केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९(२)(क) मा कुनै कसुरको सजाय साबिक ऐनमा मुलुकी अपराध संहितामा लेखिएको भन्दा बढी रहेछ भने संहितामा लेखिएको हदसम्म मात्र सजाय हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानूनी व्यवस्था नभएको र ऐ.को दफा १७७(२) मा ज्यान मर्ने कसुर गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई जन्मकैदको सजाय मात्र हुने भनी कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि यी प्रतिवादी फुरी शेर्पालाई सर्वस्व नहुने भई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ।

इजलास अधिकृतः सोनी श्रेष्ठ

कम्प्युटरः शान्ति तामाङ

इति संवत् २०७७ साल असार ८ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास नं. १०

४१

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७३-WO-०७१९, परमादेश, सुरेश पौडेल वि. शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत

निवेदक सुरेश पौडेललाई मिति २०७३।३।२२ को निर्णयबाट मिति २०७३।३।२४ मा सेवाबाट अवकाश दिएको र सोउपर निजले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ को विनियम ९४(१)(ख) बमोजिम पुनरावेदन दिएको र सो पुनरावेदनका निर्णयका सम्बन्धमा लिखित जानकारी यी रिट निवेदकले नपाएको तथ्यमा रिट निवेदक र विपक्षी जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड बिच कुनै विवाद देखिँदैन । सेवाबाट अवकाश दिएको निर्णयउपर आफूले गरेको पुनरावेदनको निर्णयको सम्बन्धमा जानकारी नपाएको भन्ने निवेदकको मागदाबी रहेको देखिन्छ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ को विनियम ९४(२) मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदन परेको मितिले साधारणतया तीन महिनाभित्र निर्णय दिई सक्नुपर्नेछ र विनियम ९७ मा "पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले पुनरावेदनका सम्बन्धमा भएगरेको निर्णयको कारणसहितको सूचना, जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई लिखित रूपमा दिनुपर्ने छ" भन्ने उल्लेख भएको ।

उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार विपक्षी जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले निवेदकलाई अवकाश दिने निर्णय गरेपछि परेको पुनरावेदनमा निर्णय गरी निवेदकलाई सोको जानकारी गराउनुपर्ने देखिन्छ । उक्त बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको विपक्षीले पालना गरेको देखिँदैन । यथार्थमा यी निवेदकले दिएको

पुनरावेदनका सम्बन्धमा कुनै निर्णय भयो भएन भन्ने सम्मको तथ्य सम्म विपक्षीले लिखित जवाफमा स्पष्ट गरेको देखिँदैन । सिर्फ निवेदक सम्पर्कमा नआएको हुँदा जानकारी नदिएको भन्ने विपक्षी जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रको भनाइ रहेको पाइन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा उक्त भनाइ युक्तियुक्त र कानूनसम्मत मान्न मिलेन । अर्कोतर्फ परेको पुनरावेदनमा यदि निर्णय भएको भए निर्णयको जानकारी कानूनबमोजिम गराउने प्रक्रिया र प्रयत्नहरूसमेत विपक्षीहरूबाट गरेभएको पाइएन । आफूलाई कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ अनुसार सेवाबाट अवकाश दिने निर्णयउपर सोही विनियमावलीको विनियम ९४ बमोजिम गरेको पुनरावेदनउपर भएको निर्णयको जानकारी पाउने यी निवेदक सुरेश पौडेलको कानूनी हक भएकोले निवेदक सम्पर्कमा आएपछि मात्र जानकारी दिइने भन्ने छुट विपक्षी जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडलाई उक्त विनियमावलीको विनियम ९७ ले प्रत्याभूत गरेको नदेखिने ।

तसर्थ, निवेदक सुरेश पौडेललाई जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडले कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०५७ बमोजिम सेवाबाट अवकाश दिएको मिति २०७३।३।२२ को निर्णयउपर मिति २०७३।४।५ मा प्रबन्ध सञ्चालकसमक्ष दिएको पुनरावेदनउपर हालसम्म पनि कुनै निर्णय नै नगरेको भए विनियमावलीको विनियम ९४(२) अनुसार तिन महिनाभित्र निर्णय गरी निवेदकलाई जानकारी गराउनु र यी निवेदकले दिएको पुनरावेदनको निर्णय भइसकेको भए निवेदक सुरेश पौडेललाई सोको जानकारी यथाशिघ्र दिनु भनी विपक्षी जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमी भक्तपुर, ऐ. को प्रबन्ध सञ्चालकसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: गणेशकुमार गौतम / हेमराज शर्मा
कम्प्युटर: सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७७ साल मङ्सिर १४ गते रोज १ शुभम् ।

४२

मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत र मा.न्या. श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, ०७६-WH-०३४६, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, तिर्थ राई वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) समेत

निवेदक तिर्थ राईलाई अभद्र व्यवहार विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको भनी विपक्षीहरूबाट जिकिर लिए पनि पटक पटक पक्राउ गर्नुपर्नाको पर्याप्त आधार र कारण विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफबाट खुल्न नसकेको, यिनै निवेदक बन्दीको हकमा यसै अदालतमा दायर भएको ०७६-WH-०२४५ समेतको रिट निवेदनमा रिट निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेकाले थुनामुक्त गर्नका लागि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटसमेत जारी भइसकेको देखिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट मुद्दा अनुसन्धानको लागि म्याद थप गर्दाको औचित्यता पुष्टि गर्ने आधार र कारण उल्लेख गरेको नदेखिएबाट निवेदकलाई बदनियत तथा प्रवृत्त भावना राखी थुनामा राखेको पुष्टि हुन आयो । अतः निवेदकले फरक विचार र आस्था राखेकै आधारमा प्रवृत्त भावना लिई बिना आधार र कारण विपक्षीहरूबाट थुनामा राखेको देखिँदा निवेदकको थुनालाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।

तसर्थ निवेदक तिर्थ राईलाई प्रवृत्त भावना राखी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा १३३(२) एवं सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७(क) र (ख) बमोजिम बन्दी निवेदक तिर्थ राईलाई थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत: मुना अधिकारी ढकाल

कम्प्युटर : मन्जिता ढुङ्गाना

इति संवत् २०७७ साल जेठ ६ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास नं. ११

४३

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७५-CR-१६८९, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. डिल्लीराम अधिकारीसमेत

मृतक कमला भन्ने तुलसा तिमिसिना मिति २०७०।०७।०२ गते राति घरबाट बेपत्ता भई मिति २०७०।१०।१७ मा लास सडिगली अवस्थामा जंगलमा फेला परेकोमा प्रतिवादीहरूले नै कर्तव्य गरी मारेको शङ्का लाग्छ भनी किटानी जाहेरी परे तापनि निजलाई आफ्नै घर परिवारका सदस्यहरूले मार्नु पर्नेसम्मको कुनै रिसइवी झै-झगडा, मनसाय कारण र प्रयोजनसमेत कहींकतैबाट देखिँदैन । मृतक स्वयं बिरामी परेकी सुत्केरी अवस्थामा रहेकी, निजलाई प्रतिवादीहरूले कर्तव्य गरी मारेका हुन् भनी देखिने प्रत्यक्ष प्रमाणको समेत अभाव रहेको देखिन्छ । मृतकलाई मार्नुपर्ने कुनै पनि वारदात घटनाको आपराधिक कार्य प्रमाणित हुनको लागि सो कार्य दूषित मनसाय (mens rea) राखी पूर्वयोजना बनाई कार्य (actus reus) गरिएको हुनुपर्दछ । सो कार्यको परिणामको पूर्वजानकारी (foresightness of consequence) र परिणाम घटाउने इच्छा (desire of consequence) समेतका तत्त्वहरू रहेका थिए भन्ने कुरा वादी पक्षबाट स्थापित भइ प्रमाणित हुनुपर्दछ । सोको अभावमा कसुरदार कायम गर्नु न्यायसङ्गत नदेखिने ।

मृतकलाई निजको श्रीमान् डिल्लीराम अधिकारी, ससुरा चिन्तामणि अधिकारी, सासू तुलसा अधिकारी र नन्द चन्द्रिका अधिकारी (कुइकेल) समेतको मिलेमतोमा कर्तव्य गरी मारे मराएको हुँदा कारबाही गरिपाउँ भन्ने जाहेरी दरखास्त परे तापनि सोको स्पष्ट आधार जाहेरीमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । जाहेरवालाले आफ्नो जाहेरी बेहोरालाई

अदालतमा आई बकपत्र गरी पुष्टिसमेत गरेको पनि पाइँदैन । जाहेरी बेहोरालाई प्रमाणको मूल्याङ्कनको रूपमा स्वीकार गर्नका लागि त्यसलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आवश्यक देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरी दरखास्त बेहोरा अनुमानमा र शङ्कामा आधारित रहेको देखिन्छ । घटना विवरणमा कागज गर्ने मृतक कमलाको दिदी अम्बिका सिग्देलले लास सडेगलेको अवस्थामा कपडाहरू भत्के काँडामा झुन्ड्याएको थियो, त्यही कपडाबाट मात्र लासको पहिचान भएको हो । बहिनी कमलाको मृत्यु हुनुमा निजका परिवार माथि शङ्का लाग्छ, परिवारहरूलाई सजाय हुनैपन्थो भन्ने बेहोराको बकपत्र गरेको देखिँदा सोबाट प्रतिवादीहरूउपर शङ्का व्यक्त गरेकोसम्म देखिने ।

मृतकलाई यिनै प्रतिवादीहरूले नै कर्तव्य गरेका हुन भनी प्रत्यक्ष वस्तुगत प्रमाणको सर्वथा अभाव रहेको देखिन्छ । मौकामा घटना विवरण कागज गर्ने र वस्तुस्थिति मुचुल्कामा रहेका व्यक्तिहरूसमेतले मृतक सुत्केरी अवस्थाकी बिरामी रहेकी घरपरिवारका व्यक्तिहरूले मारेका होइनन् भनी कागज बेहोरासमेत लेखाइ दिएको र केबल मौखिक प्रमाणको आधारमा मात्र कसैलाई पनि दोषी करार गर्नु न्यायोचितसमेत देखिँदैन र शङ्काको भरमा गरिएको अभिव्यक्तिलाई न्यायको रोहमा विश्वसनीयता कायम गरी प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने पनि देखिएन । मृतक कमला भन्ने तुलसा तिमिसिना मिति २०७०।०७।०२ गते राति आफ्नै घरबाट सानो दुधेबालक छोडी बेपत्ता भएकोमा खोज तलास गर्ने क्रममा मिति २०७०।१०।१७ गते लास सडिगली रहेको अवस्थामा जंगलमा फेला परी निजको कपडाबाट मात्र पहिचान खुलेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न मौकामा कागज गर्ने हेमराज योडहाडसमेतका व्यक्तिहरूको कागज बेहोराबाट खुल्न आएको देखिन्छ, भने मृतकको शव परीक्षण हुन नसकी मृत्युको कारणसमेत खुल्न सकेकोसमेत

नपाइने ।

मृतकको मृत्यु क-कसको कर्तव्यबाट भयो वा स्वाभाविक रूपमा भएको हो भन्ने कुराको अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा निहित रहेको हुने । निज मृतक कमला भन्ने तुलसालाई प्रतिवादीहरूले कर्तव्य गरी मारेको भनी देखिने प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहेको, मृतकलाई मारुपर्नेसम्मको प्रतिवादीहरूको मनसाय, कारण र प्रयोजनसमेत देखिन नआएको तथा निज स्वयम् बिरामी रहेको भन्ने कुरा मृतककी छोरी देनिता अधिकारीसमेतका कागज गर्ने व्यक्तिको कागज बेहोराबाट खुल्न आएको र प्रतिवादीहरूले कर्तव्य गरी मारेको भन्ने अवधारणासम्म प्रस्तुत मुद्दामा देखिन आएको छैन । कुनै व्यक्तिउपरको लागेको आरोप प्रमाणबाट स्थापित हुनु पर्दछ । शङ्काको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुरूप फौजदारी मुद्दामा कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा निहित रहने हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साक्षीका शङ्कास्पद, अनुमान एवं विरोधाभाषयुक्त कथनलाई प्रमाणको रूपमा स्वीकारी कसैलाई कसुरदार कायम गर्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।

प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेकै हुन् भनी शङ्कारिहत तथ्ययुक्त सबुद प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न नसकेकोमा यिनै प्रतिवादीहरूले मृतकलाई मारेका हुन भन्ने शङ्का र अनुमानको भरमा प्रतिवादीहरूलाई सजाय गर्नु प्रचलित फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जाने । किटानी जाहेरी दरखास्त तथा अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट वारदातमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेकोले अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने बादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, सुरु अदालतबाट प्रतिवादी चिन्तामणी अधिकारी, तुलसा अधिकारी र चन्द्रा अधिकारी (कुइँकेल) लाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी भएको फैसला सदर गर्ने गरेको र प्रतिवादी डिल्लीराम अधिकारीलाई सर्वस्वसहित जन्म कैद गर्ने गरी भएको सुरु फैसलालाई उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०७३।०३।१५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : नारायण सापकोटा

कम्प्युटर : सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७७ साल आषाढ १ गते रोज २ शुभम ।

४४

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७५-CR-१४९४, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. उपेन्द्रराज खनालसमेत

जाहेरी बेहोरा, प्रतिवादीले गरिदिएको लिखत तथा जाहेरवालाको बकपत्र बेहोरासमेतका प्रमाण कागजहरूबाट प्रतिवादीले पीडितलाई आशवासन दिएबमोजिम साउथ अफ्रिकामा पुन्याइसकेको नहुँदा निज प्रतिवादी उपेन्द्र राज खनाललाई उपर्युक्त दफाअनुसार हुन सक्ने कैद सजाय र जरिवानाको न्यूनतम हदको आधा सजाय हुने ठहर्‍याएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको फैसला मनासिब देखिँदा निजको हकमा उक्त फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबमोजिम ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद र ३ लाखदेखि ७ लाखसम्म जरिवानासमेत हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सोही फैसलाले अर्का प्रतिवादी श्यामबहादुर विश्वकर्मालाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिएको मिलेन, निजलाई समेत अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने

पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, जाहेरी दरखास्तमा निजको नाउँ उल्लेख गरेको वा सङ्केत गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी जाहेरवालाहरूले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष गरेको बकपत्रमा समेत श्यामबहादुरले समेत दाबीको कसुर गरेको भनी लेखाएको पाइँदैन । प्रतिवादी उपेन्द्र राज खनालले मिति २०६८।५।१६ को वैदेशिक रोजगारको लिखत गर्दा श्यामबहादुरसमेतले मिलेमतो गरी आफूलाई फसाएको भनी पोलेकै मात्र आधारमा श्यामबहादुर विश्वकर्मालाई समेत वैदेशिक रोजगार कसुरको मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएको पाइयो । प्रतिवादी उपेन्द्र राज खनालको हकमा माथि विवेचना गरिएअनुसार निजले मिति २०६८।५।१६ को वैदेशिक रोजगारको लिखतमा आफ्नो सहीछाप रहेको भनी स्वीकार गरेको र सो लिखत बदरसमेत नगराई लिखत सट्टे नै ठहरेकाले सोही लिखतका आधारमा प्रतिवादी श्यामबहादुर विश्वकर्मालाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन । यसर्थ, प्रतिवादी श्यामबहादुर विश्वकर्मा दाबीको वारदातमा संलग्न नदेखिँदा निजलाई अभियोग दाबीबाट सफाई हुने ठहर्‍याएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको फैसला मनासिब देखिँदा निज प्रतिवादीलाई समेत अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ, प्रतिवादी उपेन्द्रराज खनालले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपरीतको कसुर गरेको प्रमाणित हुन आएकोले निजलाई ऐ.ऐनको दफा ४३ बमोजिम १।६।० (एक वर्ष छ महिना) कैद र रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने, जाहेरवालाहरूले दाबीबमोजिमको बिगो र हर्जाना निज प्रतिवादीबाट भरिपाउने तथा प्रतिवादी श्यामबहादुर विश्वकर्माका हकमा निज विरुद्धको अभियोग पुष्टि हुने सम्मको प्रमाण वादी पक्षबाट पेस हुन सकेको नदेखिँदा निजले अभियोग दाबीबाट

सफाई पाउने ठहर्‍याई भएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको मिति २०७५।०३।१८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत: विकाशकुमार राजक

कम्प्युटर: सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०७७ साल असार ८ गते रोज २ शुभम् ।

४५

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-WH-०३९०, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, दिनेश श्रेष्ठ वि. काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

ठगी मुद्दामा आफूलाई हुन सक्ने अधिकतम कैद ५ वर्ष बराबर मिति २०७२।०१।२९ देखि मिति २०७७।०१।२८ सम्म थुनामा बसिसकेको, प्रस्तुत ठगीको मुद्दासँग लगाउमा रहेको ०७१-CR-१९७५ को ठगी मुद्दामा भएको थुनछेक आदेशानुसारसमेत मिति २०७७।०३।०२ मा थुनामुक्त भइसक्नुपर्ने देखिएको, प्रतिवादीको वतन यकिन हुन नसकी मुद्दाको थप कारबाही अगाडि बढ्न नसकेको जस्ता अदालती कारबाहीमा हुन गएको विलम्बका कारण थुनछेक आदेशानुसार निवेदक कानूनले तोकेकोभन्दा बढी अवधि थुनामा बस्नुपरेको देखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७२।०१।२९ को थुनछेक आदेश, सो आदेश सदर गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७२।०९।२४ को आदेश र सो निवेदकलाई थुनामा राख्नका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०३।०२ मा कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई गरेको पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई मिति २०७७।०३।०१ पछि राखिएको कैद कानूनसम्मत नभएकोले निवेदक प्रतिवादी दिनेश श्रेष्ठलाई तत्काल थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निज उपरको उपर्युक्त ठगी मुद्दा हालसम्म विचाराधीन

नै रहेको देखिँदा निवेदक प्रतिवादी दिनेश श्रेष्ठलाई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने।

इजलास अधिकृत: विकाशकुमार रजक

कम्प्युटर : चन्द्रावती तिमल्सेना

इति संवत् २०७७ साल असार १७ गते रोज ४ शुभम्।

४६

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-००८६, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. शिशिर चन्द्र शर्मा पौडेलसमेत

प्रतिवादी कुमार वि.क.का नाउँमा IME मार्फत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र निज कुमार वि.क. को नाउँमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको Karma Educational Consultants Pvt. Ltd. मा पटक पटक गरी १२ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको रसिद भरपाई, मौकामा कागज गर्ने विशाल बोगटीको बनाइ र सहप्रतिवादी शिशिरचन्द्र शर्मा पौडेलको बयानमा गरेको पोलसमेतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी कुमार वि.क.ले आरोपित कसुर गरेको पुष्टि हुन आउने। बिगोको हकमा जाहेरवाली बुद्धिमाया रानाभाटले नै ५ लाख फिर्ता पाइसकेँ भनी बकपत्रको स.ज. ५ मा उल्लेख गरेको देखिन्छ। जाहेरवालीबाट प्रतिवादी कुमार वि.क.ले कम्पनीमा जम्मा गरी बुझिलिएको १३ लाख ५० हजारबाट जाहेरवालीले ५ लाख रुपैयाँ फिर्ता पाइसकेको अवस्थामा निजलाई भएको वास्तविक क्षति उक्त रकम घटाई बाँकी हुन आउने रकम आठ लाख पचास हजार रुपैयाँ भएकोले आठ लाख पचास हजार रुपैयाँ बिगो कायम हुने।

जहाँसम्म प्रतिवादी कुमार वि.क.लाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिम विदेश लगेको अवस्थामा हुने सजाय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको छ, सो सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन,

२०६४ को दफा ४३ को कानूनी व्यवस्थालाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। उक्त दफामा "कसैले दफा १० विपरीत इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारमा लगाई दिन्छु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाई दिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा त्यसरी लिएको रकम र सोको पचास प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुल गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराई निजलाई तीन लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद हुने छ। विदेश पठाइ नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुने छ" भनी व्यवस्था गरिएको छ। जाहेरी बेहोरा, प्रतिवादीले गरिदिएको लिखत तथा जाहेरवालाको बकपत्र बेहोरासमेतका प्रमाण कागजहरूबाट प्रतिवादीले पीडितलाई आश्वासन दिएबमोजिम नर्वेमा पुर्‍याइसकेको नहुँदा निज प्रतिवादी कुमार वि.क.लाई उक्त दफाअनुसार हुन सक्ने कैद सजाय र जरिवानाको न्यूनतम हदको १ वर्ष ६ महिना कैद र रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको फैसला मनासिब देखिँदा निजको हकमा उक्त फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबमोजिम ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म कैद र ३ लाखदेखि ७ लाखसम्म जरिवानासमेत हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने।

अर्का प्रतिवादी शिशिरचन्द्र शर्मा पौडेलको हकमा हेर्दा, यी प्रतिवादी शिशिरचन्द्र शर्मा पौडेलले मौकामा र न्यायाधिकरणमा समेत आरोपित कसुरमा इन्कारी रही आफूले सञ्चालन गरेको होटलमा जाहेरवाला र कुमार वि.क. को भेटघाट भएको तर के कुरा भयो आफूलाई थाहा नभएको भनी बयान गरेको देखिन्छ। उक्त इन्कारी बयानलाई समर्थन हुने

गरी निजका साक्षी कुलबहादुर थापाले बकपत्र गरेको देखिन्छ । साथै जाहेरवाली बुद्धिमाया रानाभाटले न्यायाधिकरणसमक्षको बकपत्रको स.ज. १० मा "प्रतिवादी शिशिरचन्द्र शर्मा पौडेलको यस मुद्दामा मलाई जानकारी भएअनुसार कुनै संलग्नता छैन" भनी उल्लेख गरेकोबाट समेत प्रतिवादी शिशिरचन्द्र शर्मा पौडेलको इन्कारी बयानलाई समर्थित भइरहेको देखिएकोले वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भनी यी प्रतिवादी शिशिरचन्द्र शर्मा पौडेलले जाहेरवालाबाट रकम लिएको भन्ने अभियोग वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको देखिएन । फौजदारी कानूनमा प्रतिवादीउपरको कसुर शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्ने र प्रतिवादीउपरको अभियोग प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भार वादीमाथि रहने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ को कानूनी व्यवस्थाको रोहबाट हेर्दासमेत प्रमाणको अभावमा प्रतिवादी शिशिरचन्द्र शर्मा पौडेललाई कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्नुपर्ने भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

तसर्थ प्रतिवादी कुमार वि.क.ले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ को कसुर गरेको पुष्टि भएकोले निजलाई सोही ऐनको दफा ४३ बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने, जाहेरवालाबाट प्रतिवादी कुमार वि.क.ले लिएको रु.१३,५०,०००।- (तेह लाख पचास हजार) मध्ये ५ लाख रुपैयाँ जाहेरवालाले पाइसकेको भन्ने देखिँदा बाँकी बिगो रु.८,५०,०००।- (आठ लाख पचास हजार) र सोको ५०% ले हुन आउने हर्जानासमेत जाहेरवाला बुद्धिमाया रानाभाटले प्रतिवादी कुमार वि.क. बाट भराइपाउने र अर्का प्रतिवादी शिशिरचन्द्र शर्मा पौडेलका हकमा वादीले अभियोग मागदाबी पुष्टि गर्न सकेको नदेखिँदा प्रमाणको अभावमा निजले सफाई पाउने भन्ने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण बबरमहल

काठमाडौँबाट मिति २०७४।८।३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मतिना शाक्य

कम्प्युटर : चन्द्रावती तिमल्सेना

इति संवत् २०७७ साल जेठ ३० गते रोज ६ शुभम् ।

इजलास नं.१२

४७

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-CR-१७२९, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. रमा खड्का

जाहेरवालाले प्रतिवादीउपर मौकामा किटानी जाहेरी दिए तापनि आफ्नो मौकाको जाहेरीलाई पुष्टि गर्न अ.बं.११५ नं. बमोजिम झिकाउँदासमेत न्यायाधिकरणसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गर्न सकेको देखिएन । त्यस्तै अन्य देखिजान्ने साक्षीहरू महिमाकुमारी हाडा र पर्वत श्रेष्ठलाई समेत बकपत्रको लागि उपस्थित गराउन नसकेको तथा जाहेरवालाले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि आवश्यक पर्ने राहदानी तथा राहदानीको लागि निवेदन दिएको पुष्टि हुने कागजातसमेत मिसिल संलग्न रहेको नदेखिएको । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार अभियुक्तउपरको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहेकोमा वादीले आफ्नो अभियोग दाबी प्रमाणित गर्न नसकेको स्थितिमा ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा यी प्रतिवादी रमा खड्कालाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७४।०१।०५ मा भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने । प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

अतः प्रतिवादी रमा खड्काले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर गरी सुरु वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७४।०१।०५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने। वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृतः उषा श्रेष्ठ

शाखा अधिकृत : योमा मुलपती

इति संवत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शुभम्।

४८

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-००६७, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. कैलास अर्याल

प्रतिवादी कैलास अर्यालले जाहेरवालाहरूलाई वैदेशिक रोजगारको लागि क्यानडा पठाउने भनी रकम लिएको देखिन्छ। जाहेरवालाहरूले निजहरूलाई भारतमा पुर्‍याई २ दिनसम्म होटलमा राखी फर्काएको भनी न्यायाधिकरणसमक्ष गरेको बकपत्रमा बेहोरा लेखाए तापनि निजहरूको गन्तव्यस्थत भारत नभई क्यानडा रहेको हुँदा भारतमा लगेर दुई दिन राख्नु मात्रले उक्त वारदातले पूर्णता पाएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन। प्रस्तुत वारदातमा यी प्रतिवादीले जाहेरवालाहरूलाई गन्तव्य मुलुकमा पठाइसकेको नदेखिँदा दफा ४३ को सम्पूर्ण कसुर स्थापित भएको भनी मान्न सकिएन। तथापि निज प्रतिवादीले इजाजत नलिई वैदेशिक रोजगारमा क्यानडा पठाउने भनी जाहेरवालाहरूसँग रकम लिएको देखिँदा निजको उक्त कार्य कानूनसम्मत नभएको तथा निजले ठगी गर्ने मनसाय राखेको पुष्टि हुन आएको देखिन्छ। साथै जाहेरवालाहरूलाई विदेश पठाइसकेको नदेखिँदा निजलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ बमोजिम विदेश पठाउदा हुने सजायको आधा १ वर्ष ६ महिना कैद र रु. १,५०,०००/- जरिवाना हुने तथा जाहेरवालाहरूले दाबीबमोजिमको बिगो तथा हर्जना प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहर गरी वैदेशिक रोजगार

न्यायाधिकरणबाट मिति २०७४।१०।७ मा भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नसकिने।

अतः वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले मिति २०७४।१०।७ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृतः उषा श्रेष्ठ, मीना अधिकारी (शा.अ.)

इति संवत् २०७६ साल असोज ६ गते रोज १ शुभम्।

४९

मा.न्या.श्री तेजबहादुर के.सी. र मा.न्या. डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७६-WH-००३९, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, राजन भेटवाल वि. कृष्णराज पौडेलसमेत

प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले आधार लिएको निर्मला सोडारी विरुद्ध गणेशकुमार रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको ०७५-RB-०५६४ नं. को बैकिङ कसुर (चेक अनादर) मुद्दा छ, सो फैसलामा "कानूनमा कार्यविधिको दोहोरोपन रहेको अवस्थामा दुनियावादी भई चल्न सक्ने फौजदारी प्रकृतिका कसुरको यकिन उपचारपीडितको फिरादबाटै हुन सक्ने, अधिकारमा तात्त्विक असर पर्ने अवस्था नरहँदा त्यस्तो विवादलाई सरकारवादी फौजदारी बनाई चलाउन उपयुक्त हुँदैन।...यसरी व्यक्तिव्यक्ति बिचमा विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चल्न योग्य भई कसुर स्थापित भएको अवस्थामा धारकले ब्याजसमेत भराई लिन पाउने व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी प्रस्तुत मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत नै चल्छ भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिने" भन्ने फैसला भएको अवस्थामा सो फैसलाविपरीत बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत निवेदकलाई मुद्दा चलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने कार्य गैरकानूनी रहेको भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको छ, सो सन्दर्भमा हेर्दा, निवेदनमा उल्लेख भएको प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति

२०७६।०३।०९ मा भएको फैसलाउपर चित्त नबुझी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मिति २०७६।०४।२२ मा पुनरावलोकनको निवेदन परी ०७६-RV-००२२ नं. मा दर्ता भई सोमा मिति २०७६।०५।०५ मा यस अदालतबाट निस्सासमेत प्रदान भई हाल यसै अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ । यस्तै प्रकृतिको निवेदक केशरमान विश्वकर्मासमेत विपक्षी गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत भएको ०७६-WH-००२७ नं. को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सोही मुद्दालाई आधार लिई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन परेकोमा रीट खारेज हुने ठहर भई यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७६।०५।११ मा आदेशसमेत भइसकेको देखिन्छ । तसर्थ यस्तै प्रकृतिको ०७६-WH-००२७ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रीट खारेज हुने भनी निर्णय भएको र निर्मला सोडारी विरुद्ध गणेशकुमार रावलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको मुद्दाको फैसलाउपर पुनरावलोकन परी यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भई पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रही रहेको अवस्थामा प्रस्तुत विवादलाई लेनदेन व्यवहार सरह हो भनी विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गतको देवानी दायित्वमा मात्र मुद्दाको कारबाही हुने भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब देखिएन । प्रस्तुत विवादलाई सरकारवादी फौजदारी कसुरअन्तर्गत दायर गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही चलाउन सकिने नै देखिन आयो । साथै निवेदक राजन भेटवाललाई बैंकिङ कसुर (चेक अनादर) मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट अनुमति लिइ पक्राउ गरिएको तथा रितपूर्वक नै म्याद थप गरी प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धानको कार्य भइरहेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन आएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । रित निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : उषा श्रेष्ठ

कम्प्युटर: हर्कमाया राई

इति संवत् २०७६ साल असोज १ गते रोज ४ शुभम् ।

इजलास नं. १३

५०

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी र मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ, ०७५-CR-२२५१, २२५२, २४६४, कर्तव्य ज्यान, विक्रम थारु वि. नेपाल सरकार, रेनु थापा चौधरी वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. रेनु थापा चौधरी

प्रतिवादी विक्रम थारुले कर्तव्य गरी ज्यान मार्नका लागि रेनु थापासँग पैसा लिई फलामको छडसहित पदमबहादुरको घर कोठामा गएको र सो छडले मृतकको टाउकोमा पटकपटक प्रहार गरेको चोटको कारणले निज पदमबहादुरको मृत्यु भएको पुष्टि हुन आएको हुँदा यी प्रतिवादीको उक्त कार्य मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. अन्तर्गतको कसुर अपराध रहेको देखियो । तसर्थ, निज प्रतिवादीलाई सोही ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याई सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम सर्वस्व गर्न नमिल्ने हुँदा निज प्रतिवादीलाई सर्वस्वको सजाय गरेको हदसम्म सुरु फैसला कायम नरहने गरी उच्च अदालत तलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसला निज प्रतिवादी विक्रम थारुको हकमा मिलेकै देखिने ।

अर्का पुनरावेदक प्रतिवादी रेनु थापा चौधरीका सम्बन्धमा हेर्दा, निज प्रतिवादीले अदालतसमक्ष बयान गर्दा मृतकलाई मार्न लगाएको होइन भनी बयान गरे तापनि निज र विक्रम थारुको बिचमा फोनमा कुरा भएको साथै विक्रमलाई पटक पटक गरी ६०/७० हजार रुपैयाँ दिएको कुरा भने स्वीकार गरेको देखिन्छ । निजले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा भने श्रीमानलाई मारी दिनुस् पैसा दिन्छु भनी प्रतिवादी विक्रमसँग सल्लाह भई निज विक्रमले रज्जितलाई बोलाई तीनै जनाले सल्लाह गरेको,

निजहरूलाई रु.३०००।- दिई कोठामा आएपश्चात् विक्रम थारूलाई फोन गरी बोलाएको, निज विक्रम र रञ्जित आई दुवै जना कोठाभित्र पसी पदमबहादुरलाई मारेको भनी बयान गरेको पाइन्छ। यी प्रतिवादीहरूको बिचमा सम्पर्क हुने गरेको तथ्य कल डिटेल प्रतिवेदनबाट खुल्न आएको छ। प्रतिवादी विक्रम थारूले यी प्रतिवादी रेनुले पैसा दिने भनी सल्लाह भएअनुरूप मृतकलाई सुती रहेको अवस्थामा रडले प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको भनी गरेको बयानसमेतबाट यी प्रतिवादीले मृतकलाई मार्नका लागि प्रतिवादी विक्रम थारूलाई रु.१,५०,०००।- दिने गरी सल्लाह भएको र पटक पटक गरी रु. ७०,०००।- दिइसकेको भन्ने देखिन्छ। यी प्रतिवादी रेनु घरमै रहेको अवस्थामा प्रतिवादी विक्रम थारूसमेत आई मृतक सुतेको कोठामा पसेको र कोठाबाट आवाजसमेत आएकोमा तत्काल हारगुहार नगरी निजप्रतिवादीहरू गएपश्चात् मात्र यी प्रतिवादी रेनु थापाले जाहेरवाला खेमबहादुरलाई बोलाएको, जाहेरवाला आएपछि पनि यी प्रतिवादीले जाहेरवालालाई घटनाका बारेमा सविस्तार नबताई मृतकको छोरी मिनाले रुँदै मृतकको कोठातर्फ देखाएपछि सो कोठामा हेर्दा मात्र जाहेरवालाले मृतकको लास देखेको अवस्था रहेको, प्रतिवादी रेनु थापा चौधरी र निजको श्रीमान् पदमबहादुर बिचमा सम्बन्ध राम्रो नभएको कारणले आफ्नो पतिबाट यी प्रतिवादी आजित भई विक्रम थारूसमेतलाई पैसा दिई मार्न लगाएको तथ्य दुवै प्रतिवादीहरूको बयानसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको देखिएकाले मृतकलाई कर्तव्य गरी मार्नमा यी प्रतिवादी रेनु थापा चौधरीसमेतको संलग्नता रहेको देखिने।

प्रतिवादी रेनु थापा चौधरीउपर मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको सजायको अभियोग मागदाबी रहेको देखिन्छ। मृतकलाई कर्तव्य गरी मार्न यी प्रतिवादीले प्रत्यक्ष रूपमा हतियार वा अन्य कुनै चोट प्रहार गरेको अवस्था देखिन नआए तापनि निज प्रतिवादीले आफ्नो पतिबाट भोगेको पिडाको कारणले मृतकलाई मार्ने मनसायबाट

अभिप्रेरित भई सँधै पतिबाट हुने प्रताडनाबाट मुक्ति पाउने उद्देश्यले मार्ने मानिस तयार गरी मार्ने योजना बनाई, रकम दिई प्रतिवादी विक्रम थारूसमेतलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १६ नं. ले "ज्यान मार्ने काममा वा ज्यान मर्न सक्ने कुनै कुरामा मुख्य भई षडयन्त्र गर्ने वा त्यस्तो काम गर्न लगाउनेलाई ज्यान मरेको रहेछ भने दश वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कैदको सजाय गर्नुपर्छ। ज्यान मर्न पाएको रहेनछ भने पाँच वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद गर्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यी प्रतिवादीले वारदात घटाउनको लागि अन्य प्रतिवादीलाई रकम दिने, मृतक सुतेको मौका पारी प्रतिवादी विक्रम थारूलाई फोन गरी बोलाउने, वारदातको समयमा अन्य प्रतिवादीले आफ्नो श्रीमान्लाई मार्न सहज हुने गरी हारगुहार नगरी अर्को कोठामा बस्ने र वारदातबारे तत्काल कतै जानकारीसमेत नगराउने जस्ता कार्य गरेबाट यी प्रतिवादीकै योजना मुताबिक आफूले प्रहार गरेको नभए तापनि ज्यानसम्बन्धी महलको १६ नं. बमोजिमको ज्यान मार्नेसम्मको षडयन्त्र गरेको तथ्य स्थापित हुन आएको छ। तसर्थ, अभियोग दाबीबमोजिम मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसुर गरेको नभई प्रतिवादी रेनु थापा चौधरीले मृतकलाई मार्नका लागि षडयन्त्र गरेको हुँदा सोही महलको १६ नं. बमोजिमको १० (दश) वर्ष कैदको सजाय गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको इन्साफसमेत अन्यथा नदेखिने।

अतः प्रतिवादी विक्रम थारूलाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद र अर्का प्रतिवादी रेनु थापा चौधरीलाई ऐ. १६ नं. बमोजिम १० वर्ष कैदको सजाय गर्ने गरी सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४०(२) बमोजिम सर्वस्व गर्न नमिल्ने हुँदा प्रतिवादी विक्रम थारूलाई सर्वस्व गर्ने गरेको सुरु फैसला सो हदसम्म कायम नरहने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति

२०७५।१।१२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने। पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत: दिपेन्द्र थापा मगर

कम्प्युटर: देबिमाया खतिवडा (देबिना)

इति संवत् २०७७ साल फागुन ४ गते रोज ३ शुभम्।

५१

मा.न्या.श्रीपुरुषोत्तम भण्डारी र मा.न्या.श्रीबमकुमार श्रेष्ठ, ०७७-WH-०१४१, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, खगेन्द्र सेन्डाङ वि. जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ताप्लेजुङसमेत

निवेदकले वैदेशिक रोजगार कसुरमा सजाय पाएको खगेन्द्र सेन्डाङ भन्ने व्यक्ति म होइन, मेरो नाम खगेन्द्र सेन्डाङ हो भनी आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र र पासपोर्टको प्रतिलिपिसमेत पेस गरेको पाइन्छ। जाहेरवालाले दिएको जाहेरीमा खगेन्द्र सेन्डाङ र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कागजमा खगेन्द्र सेन्डाङ लिम्बू भनी नाम उल्लेख भएको देखिन्छ। नागरिकतासमेतका माथि उल्लिखित कागजात हेर्दा अगाडिको नाम र ठेगाना मिलेको देखिए पनि थर फरक-फरक रहेको देखियो। उल्लिखित नाम भएका व्यक्ति एउटै हुन् वा फरक-फरक हुन् भन्नेतर्फ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले सनाखत गराउने, जाहेरवालाको बकपत्र गराउँदा सोसम्बन्धी प्रश्न राखी वा तत्सम्बन्धमा थप सबुद प्रमाणसमेत बुझी पहिचान यकिन गरेको पनि पाइएन। व्यक्तिको पहिचानसम्बन्धी प्रश्न उठेको अवस्थामा नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित विवरणलाई नै भरपर्दो र विश्वासिलो प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। अभियोजन पक्षले प्रतिवादी खगेन्द्र सेन्डाङको पहिचान यकिन गरी अदालतमा उपस्थित गराउन सकेको अवस्था नभई निज प्रतिवादी वारदात अवस्थाबाटै फरार रहेको अवस्था देखिन्छ। निज प्रतिवादीको नाममा जारी भएको म्याद निजको घर ठेगाना पत्ता नलागी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा तामेल भएकोमा वतन खुलाउन लगाई पुनः म्याद जारी गर्ने भनी भएको आदेशअनुसार पटकपटक पत्राचार हुँदा पनि अभियोजन पक्षबाट

ठेगाना खुली आएको मिसिलबाट देखिँदैन। मिसिल हेर्दा दिने महोदत्त च्वाई लिन हर्कबहादुर तामाङ र खगेन्द्र सेन्डाङ लिम्बू भई रकम लेनदेनको कागज भएको र सो कागजमा कागज भएको स्थान र पुस्तेबारी कुनै उल्लेख नभएको र ल्याप्चे सहीछापसमेत नभएको देखिन्छ। उक्त मुद्दाका जाहेरवाला महोदत्त च्वाईले यसै कागजलाई आधार मानी हर्कबहादुर तामाङ र खगेन्द्र सेन्डाङउपर ठगीमा कारबाही गरिपाउँ भनी मिति २०७४।१।१३ गते वैदेशिक रोजगार विभागमा जाहेरी दिएकोमा अनुसन्धान भई दुवैजना उपर वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा चली प्रतिवादीहरू दुवैजनालाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद र १,५०,०००/- जरिवाना हुने ठहरी मिति २०७६।३।१७ मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट फैसला भएको पाइन्छ। जाहेरवालाले उक्त मुद्दामा बकपत्र गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि मिति २०७३।१०।४ गते हर्कबहादुर तामाङ र खगेन्द्र सेन्डाङलाई रु.६,४०,०००/- दिएको हुँ भनी लेखाए तापनि मिति २०७३।१०।८ अर्थात् २१ जनवरी, २०१७ मा मात्र यी निवेदक मलेसियाबाट नेपाल फिर्ता भएको भन्ने निजको पासपोर्टमा लागेको छापबाट प्रस्ट देखिन्छ। तसर्थ, उक्त कागज भएको भनिएको मिति २०७३।१०।४ मा यी निवेदक बन्दी नेपालमा नरहेको भन्ने स्पष्ट देखिएकोले उक्त वैदेशिक रोजगार कसुर मुद्दामा सजाय पाएका खगेन्द्र सेन्डाङ र यी निवेदक खगेन्द्र सेन्डाङ भन्ने व्यक्ति एउटै हुन् भन्ने देखिन नआउने।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलाले लागेको कैद जरिवाना असुलीको लागि निवेदकलाई पक्राउ गरिएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ। माथि उल्लिखित प्रकरणमा खगेन्द्र सेन्डाङ र खगेन्द्र सेन्डाङ भन्ने व्यक्ति एउटै होइनन् भनी विवेचना भइसकेको सन्दर्भमा जाहेरीमा उल्लिखित बेहोरा र अभियुक्तको सनाखत पहिचान नै नगरी भएको फैसलाको आधारमा एउटा व्यक्तिको हकमा भएको फैसला अर्को व्यक्तिको हकमा

कार्यान्वयन गर्नका लागि नै एउटा निर्दोष मानिसलाई नाम मिलेको आधारमा गैरकानूनी तवरबाट पक्राउ गरी थुनामा राखेको पाइयो । विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले निवेदकलाई कैद ठेकी पठाउने तहसिलदारको निर्णयउपर चित्त नबुझे जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष उजुरी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भनी प्रश्नसमेत उठाउनुभएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण व्यक्तिको स्वतन्त्रता (Liberty) सँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो । स्वतन्त्रता व्यक्तिको आधारभूत र उच्चतम अधिकार भएकोले त्यसको संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनले आत्मसात गरेको पाइन्छ । मानव अधिकारका विभिन्न अन्तरवस्तुमध्ये वैयक्तिक स्वतन्त्रता सर्वाधिक महत्त्वको विषय पनि हो । नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखी कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणको लागि अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्ने नै हुन आउँछ । प्रस्तुत विवादमा एउटा व्यक्तिको हकमा भएको फैसला अर्को व्यक्तिको हकमा कार्यान्वयन गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण हुन गएको देखिँदा यी निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको विपक्षीहरूको उक्त कार्य संविधान तथा कानूनसम्मत नदेखिने ।

तसर्थ, वारदात भयो भनिएको मिति २०७३।१०।०४ पछि अर्थात् मिति २०७३।१०।०८ मा मात्र निवेदक विदेशबाट आएको भन्ने राहदानीमा उल्लेख भएको बेहोराबाट देखिन आएको र खगेन्द्र सेन्डाङ र खगेन्द्र सेडताङ भन्ने व्यक्ति को हुन् ? सो बारेमा सनाखत गराउने कार्यसमेत नभई जाहेरवालाको बकपत्र गराउँदासमेत त्यसबारेमा प्रश्न राखी यकिन गराउनेतर्फ प्रयास नभएको यस्तो अवस्थामा निवेदकलाई राखिएको थुना गैरकानूनी देखिएकोले

नेपालको संविधानको धारा १३३(२), (३) एवम् सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७(क) र (ख) बमोजिम निवेदक बन्दीलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : मानबहादुर विष्ट

कम्प्युटर: सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७७ साल माघ ८ गते रोज ५ शुभम् ।

५२

मा.न्या.श्री पुरुषोत्तम भण्डारी र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, ०७४-MS-०००५, अदालतको अवहेलना, सुनिलकुमार चौहान वि. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, महाराजगन्जसमेत

हरेक देशको संविधान / कानूनले अदालतलाई आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न पाउने विशेष अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ, जसलाई नै अदालतको अवहेलनाको रूपमा बुझिन्छ । हाम्रो देशमा पनि वर्तमान संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहत अदालतको न्याय सम्पादन कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ ले पनि सर्वोच्च अदालत उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई आफ्नो र मातहत अदालतको वा न्यायिक निकायको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसरी संविधान र कानूनले अदालतलाई आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउने अधिकार भए पनि, सो सम्बन्धमा के, कस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना हुने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेता पनि यस अदालतबाट अवहेलनासम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा अवहेलना सम्बन्धमा व्याख्या भएअनुसार सामान्यतया

अदालतको अवहेलना हुनलाई अदालतको फैसला वा आदेशको अवज्ञा गर्नु, अनादर गर्नु, जनसाधारणमा अदालतबाट गरिने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अवस्था पैदा हुने वा हुनसक्ने गरी कुनै कार्य गर्नु, अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा कुनै प्रकारले आघात पुग्ने अन्य कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको मर्यादा, सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्नसक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने गरी कुनै कुरा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु वा न्याय प्रशासनको कार्यमा संलग्न अदालतका कर्मचारीलाई अनुचित बाधा विरोध खडा गर्नु वा डर त्रासमा पारी कर्तव्य विमुख गराई वा अदालतको स्वतन्त्रता सम्मान मर्यादा एवं जन आस्थामा आँचपुग्ने कुनैपनि गतिविधि तथा कार्यलाई अदालतको अवहेलनाको रूपमा लिने गरेको देखिने।

विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफ तथा यस अदालतको बहसमा समेत आफूहरूले अदालतको अवहेलना गर्ने मनसायले कुनै पनि कार्य नगरेको, अदालतको आदेशलाई जुनसुकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यतामा रही समानुपातिक समावेशीतालाई लागु गर्ने सम्बन्धमा नियमावलीमा संशोधन गरी समावेशीताको लागि प्रतिशतसमेत निर्धारण गरी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसमा आरक्षणसम्बन्धी सिटमा भर्ना गर्नेसम्बन्धी विनियम, २०७४ लागु गरी सोअनुसारको कार्य भए गरेको देखिन्छ। यसरी विश्वविद्यालयले अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार लिई विद्यार्थी भर्नाको लागि नियमावलीमा संशोधनसमेत गरी सो सम्बन्धमा विनियमसमेत बनाई लागु गरेको अवस्थाले अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको नै देखिन आउने।

अतः यस अदालतबाट मिति २०७३।५।८ मा जारी भएको निर्देशात्मक आदेश कार्यान्वयनार्थ विपक्षीहरूबाट सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत गरी आदेश कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएको

तथा विश्वविद्यालयको नियमावलीमा संशोधन गरी विनियमसमेत बनाई समावेशीताको लागि प्रतिशतसमेत निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलना हुने कुनै कार्य गरेको नदेखिएकोले अदालतको अवहेलना गरेको भनी सजाय गर्न नमिल्ने।

इजलास अधिकृत: गणेशकुमार गौतम

कम्प्युटर: सुप्रभा अर्याल

इति संवत् २०७७ साल माघ २३ गते रोज ६ शुभम्।

इजलास नं. १४

५३

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, ०७७-CR-०९५२, वन्यजन्तु आखेटोपहार ओसारपसार गरेको, नेपाल सरकार वि. शालिकराम भण्डारीसमेत

विवादित ध्वाँसे चितुवाको छाला के कहाँबाट बरामद भएको हो यकिन हुन नसकेको, आफूहरूबाट छाला बरामद भएकोमा प्रतिवादीहरू अनुसन्धान तथा अदालतमा पूर्ण रूपमा इन्कार रहेका, यिनै प्रतिवादीहरूबाट विवादित चिजवस्तु बरामद भएको हो भन्ने प्रत्यक्ष साक्षी प्रमाण केहि कोहि नभएको, बरामदी मुचुल्का र प्रतिवेदकको अदालतमा भएको बकपत्रबाट बरामदी छाला अलग अलग स्थानबाट बरामद भएको देखिएको र प्रत्यक्ष एवं स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूको कसुर कायम हुन सक्ने अवस्थासमेत मिसिलबाट नदेखिँदा प्रतिवादीहरूलाई कसुर कायम गरी कैद सजाय गर्ने गरेको सुरु दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०७६।११।१२ को फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७७।८।९ मा भएको फैसला अन्यथा नदेखिने।

तसर्थ, प्रतिवादीहरू शालिकराम भण्डारी, दिपक भन्ने रिखिराम भण्डारी र विष्णु

खनालले धाँसे चितुवा मारी छाला काढी बिक्री गर्ने उद्देश्यले ओसारपसार गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा १८, १९ र २६(१) बमोजिमको कसुर गरेको पाइएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई पाँच वर्ष कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई मिति २०७६।११।१२ मा सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरू शालिकराम भण्डारी, दिपक भन्ने रिखिराम भण्डारी र बिष्णु खनालले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७७।८।९ मा भएको फैसला मनासिब भई मिलेको देखिँदा सदर हुने । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : जानकी रमण यादव
कम्प्युटर : कृष्णमाया खतिवडा (सुस्मिता)

इति संवत् २०७८ साल असार २३ गते रोज ४ शुभम् ।

५४

मा.न्या.श्री बमकुमार श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७२-WO-०८४२, उत्प्रेषणसमेत, बासुदेव शाह वि. शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत प्रस्तुत रीट निवेदनमा शिक्षक सेवा आयोगको वि.नं.०२/०७१/७२ मा आफू बढुवा हुनुपर्नेमा विपक्षीबाट आफूलाई बढुवा नगरी अर्कालाई बढुवा गर्ने गरी भएको काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने माग भएको देखिन्छ । निवेदक बासुदेव साह हाल सेवाबाट अवकाश भइसकेको भनी दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूले इजलाससमक्ष जानकारी गराएको हुँदा निवेदकले अवकाश भई नियमानुसार पाउने सुविधा लिएर नलिएको के हो ? लिएको भए के कति कुरामा सुविधा लिएको हो ? जवाफ माग गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७६।०७।२७ मा आदेश भएको र उल्लिखित आदेशानुसार राष्ट्रिय किताबखाना

(शिक्षक) म्यूजियम मार्ग, छाउनी, काठमाडौंले यस अदालतलाई पठाएको मिति २०७७।०३।१७ च.नं. ५५३६ को मिसिल संलग्न पत्रको बेहोरा हेर्दा, सेवा निवृत्त शिक्षक श्री बासुदेव शाह मिति २०७५।०३।१२ बाट अनिवार्य अवकाश पाई यस किताबखानामा पेस भएको कागजातको आधारमा निजले निवृत्तिभरण सुविधाबापत रु.२७,४१५।- (प्रति महिना); औषधीउपचार खर्चबापत रु.५,९२,१६४।- तथा सञ्चित बिरामी विदाको रकमबापत रु.२,४३,९९४।- सुविधा लिएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी निवेदकले आफूले बढुवा पाउनुपर्ने भनी रीट दायर भएकोमा हाल अनिवार्य अवकाश पाई सोबापत पाउने सेवा सुविधासमेत लिई बसेको भन्ने देखिँदा निवेदन मागबमोजिम निवेदकले बढुवा पाउनुपर्ने हो वा होइन भन्ने निवेदन जिकिरको प्रयोजन समाप्त भई प्रस्तुत रीट निवेदन निष्प्रयोजित भएको देखिन आएकोले रीट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा थप विचार गरिरहन पर्ने अवस्था नदेखिने ।

निवेदकले शिक्षक सेवा आयोगको वि.नं. ०२/०७१/७२ मा आफू बढुवा हुनुपर्नेमा विपक्षीबाट आफूलाई बढुवा नगरी अर्कालाई बढुवा गर्ने गरी भएको काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी आफूलाई बढुवा गरिपाउँ भनी रीट निवेदन दायर गरेकोमा निवेदकले अनिवार्य अवकाश पाई आफूले पाउने सेवा सुविधासमेत लिई रीट निवेदनको प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने देखिएन । प्रस्तुत रीट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : वसन्तप्रसाद मैनाली
कम्प्युटर : देबिमाया खतिवडा (देबिना) र राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०७८ साल फागुन ८ गते रोज १ शुभम् ।